

Yargı Organının Temel Niteliği ve Bağımsızlığı

- Demokratik tüm rejimlerde yargı organı, yasama ve yürütmenin dışında yer alır ve diğer organlardan bağımsızdır.
- Bağımsız bir yargının olmadığı bir düzende siyasal iktidarın sınırlandırılmasından ve anayasal bir devletten söz edilemez.
- Yargı yetkisi, devletin iç egemenlik unsurlarından biri olan “kurallar sonucunda ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözme yetkisini” ifade eder ve millet adına kullanılır.
- **Yargısal Aktivizm:** Yargı organının veya mahkemelerin kendi anayasal yetkilerini yorum yoluyla genişletmesi durumudur.

Üniter Devlet Yapısında Yargının Tekliği

- 1982 Anayasası saf üniter devlet anlayışını kabul etmiştir.
- Üniter devlet biçiminde egemenlik tek ve bölünmez olduğu için millet adına kullanılan yargı yetkisinin de tek ve merkezi olması zorunludur.
- Federal devletlerin aksine, üniter ve bölgesel devlet yapılarında bölgelerin kendilerine ait ayrı mahkemeleri veya yargı organları bulunmaz; yargılama yetkisi tamamen merkeze aittir.

Hâkimlerin Karar Alma Esasları (Madde 138/1)

- 1982 Anayasası’nın 138/1. maddesine göre hâkimler; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar verirler.
- **Anayasaya Uygun Yorum İlkesi:** Yargıç, uygulamak durumunda olduğu normda tam anlaşılmayan bir ifade varsa, bu yorumu anayasa kurallarını göz önünde bulundurarak ve ona uygun biçimde yapmak zorundadır.
- **Doğrudan Anayasa Hükmünü Uygulama:** Yargıç baktığı davada eğer bir hukuki boşluk varsa ve o yasal boşluğa ilişkin anayasada somut bir düzenleme bulunuyorsa, doğrudan anayasa hükmünü uygulamakla yükümlüdür.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve İşlevleri

- Anayasaların soyut düzenlemelerini kararlarıyla ve içtihatlarıyla somutlaştıran, anayasayı yorumlama tekeli elinde bulunduran organ Anayasa Mahkemesi’dir.
- Kanunların, meclis iç tüzüğünün, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesi kararları gibi belirli parlamento işlemlerinin anayasaya uygunluğunu denetler.

- **AYM Kararlarının Bağlayıcılığı:** Anayasanın 153/6. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararları; yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar ve anayasal düzeydedir.
- **Mahkeme Sıfatıyla Yargılama:** AYM yalnızca iki konuda doğrudan “mahkeme sıfatıyla” yargılama yapar; bunlar siyasi partilerin kapatılması davaları ve Yüce Divan davalarıdır.

Yüce Divan Yargılaması ve Cezai Sorumluluk

- Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yargılandıkları merci Yüce Divan’dır.
- Bu kişilerin Yüce Divan’a sevk edilebilmesi için meclis soruşturması açılması ve TBMM üye tam sayısının en az **2/3** çoğunluğunun gizli oyuyla karar verilmesi gerekir.
- Hakkında soruşturma açılıp Yüce Divan’a sevk edilen Cumhurbaşkanı, AYM kesin kararını verinceye kadar görevinde kalmaya devam eder.
- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da görev süreleri sona erdikten sonra bile görevleriyle ilgili iddia edilen suçlardan ötürü bu süreç kapsamında Yüce Divan’da yargılanırlar.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK)

- 1982 Anayasası’nın getirdiği yargısal yapının idari ve operasyonel sacayaklarından biri de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’dur (HSYK).
- TBMM’nin yargı organına yönelik seçme yetkileri kapsamında HSYK’ya üye seçme yetkisi bulunmaktadır ve meclis bu seçimi bir parlamento kararı biçiminde gerçekleştirir.

Yargı İşleminin Niteliği: Maddi ve Organik Ölçüt

Yapılan bir devlet işinin “yargı işi/işlemi” olup olmadığını saptamak adına hukukta iki farklı ölçüt esas alınır:

Ölçüt Türü	Tanımı ve Özelliği
Maddi Ölçüt	İşlemin sadece içeriğine ve aşamalarına bakar. Bir hukuki işlemin maddi açıdan yargı sayılabilmesi için iddia, tespit ve yaptırım aşamalarından oluşması gerekir.

Ölçüt Türü	Tanımı ve Özelliği
Organik Ölçüt	İşlemin niteliğine veya içeriğine bakmaz. Hukuki işlemi yapan organa ve usule odaklanır; yargı organı (mahkemeler) tarafından yapılan her işlemi yargı işlemi kabul eder.

1982 Anayasası'na göre yasama organının kuruluşu, nitelikleri, işleyişi, görev ve yetkileri, anayasal sistemin ve devlet yapısının temel sütunlarından birini oluşturmaktadır. 1982 Anayasası, 177 maddeden oluşan uzun, kazuistik (en ince ayrıntısına kadar düzenleyen) ve sert bir anayasa yapısına sahiptir. Bu anayasal düzende yasama organı, rasyonelleştirilmiş parlamentarizm ilkeleriyle donatılmış ve özellikle 2017 anayasa değişiklikleriyle köklü bir yapısal dönüşüme uğrayarak tek meclisli bir sistem halinde yapılandırılmıştır.

Yasama Yetkisinin Temel Özellikleri

1982 Anayasası'nın 7. maddesi uyarınca yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) aittir. Bu yetkinin devredilemez anayasal kimliği, üç temel ilke çerçevesinde somutlaşır:

- **Yasama Yetkisinin Genelliği:** Parlamentonun, anayasaya aykırı olmak ve anayasal emir ile yasakları gözetmek kaydıyla, herhangi bir konuda dilediği ayrıntıda yasa çıkarabilmesini ifade eder. Bu ilkenin istisnaları, anayasada açıkça belirtilen ve münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenleneceği öngörülen alanlardır (Örn: bakanlıkların kurulması, CB Genel Sekreterliği, Devlet Denetleme Kurulu vb.). Ancak iki hukuki işleme de açık olan ortak bir alanda kanun ile CBK çatışırsa, kanun hükümleri uygulanır ve kararname hükümsüz kalır.
- **Yasama Yetkisinin Asliliği (İlkelliği):** Yasama organının, yasa adı altında yaptığı işlemler için anayasa dışında başka hiçbir öncül hukuki işleme veya yetkilendirmeye ihtiyaç duymamasıdır. Yürütme işlemlerinin aksine, yasama işlemlerinin bir kanuna dayanma zorunluluğu yoktur; sadece anayasaya aykırı olmama yükümlülüğü vardır.
- **Yasama Yetkisinin Devredilmezliği:** Anayasa ile TBMM'ye verilmiş olan kural koyma yetkisinin başka bir organa aktarılamayacağını belirtir. Geçmişte (1971-2017 yılları arasında) Bakanlar Kurulu'na tanınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi bu ilkenin anayasal bir istisnasıyken, 2017 değişiklikleriyle KHK kurumu tamamen kaldırılmış ve yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine yönelik bu istisna son bulmuştur.

Yasama Organının Kuruluşu ve Seçim Sistemi

1982 Anayasası'na göre yasama meclisi tek kanatlı bir parlamentodan oluşur. Meclisin kuruluşu ve halkın iradesinin parlamentoya yansımaları belirli kurallara bağlanmıştır:

Üye Sayısı ve Seçim Esasları

TBMM, ülke nüfusundan bağımsız olarak değişmez sabit sayılı yöntem uyarınca seçilen **600 milletvekilinden** oluşmaktadır. Milletvekili seçimlerinde **%10 ülke barajlı nispi temsil sistemi** ve milletvekili dağılımında **D'Hondt (Dont) sistemi** uygulanır. Anayasa'nın 67. maddesinde yer alan "temsilde adalet" ve "yönetimde istikrar" ilkelerinin aynı anda sağlanması güç olsa da mevcut sistem bu dengeyi kurmayı amaçlar. Seçim çevrelerinin nüfusa göre bölünmesinden ve düzeninden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sorumludur. Seçim dönemi olağan şartlarda 5 yıldır ve TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte gerçekleştirilir. Seçimlerin ertelenmesi ancak savaş sebebiyle meclis kararıyla mümkün olup, ara seçimler ise meclis üyeliklerinde boşalma olması halinde anayasal kurallar dahilinde yapılır.

Milletvekillerinin Hukuki Statüsü ve Üyeliğin Sona Ermesi

Oy verme günü saat 17:00 itibarıyla oy verme işlemi bittiğinde milletvekili sıfatı kazanılır. Ancak vekillerin görevlerine başlayabilmeleri için anayasada yer alan ant metnini genel kurulda okuyarak **ant içmeleri** şarttır. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi değil, bütün ulusu temsil ederler; bu durum emredici vekaleti yasaklar ve temsili vekalet ilkesini hakim kılar.

Milletvekilliği sıfatı; ölüm, seçim döneminin sona ermesi veya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanma (atandıkları an kendiliğinden düşer) durumlarında sona erer. Bunun dışında **üyeliğin düşmesi** anayasanın 84. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir:

- **İstifa:** Milletvekilinin istifasının geçerli olabilmesi için TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir; tek taraflı beyan yeterli değildir.
- **Kesin Hüküm Giyme veya Kısıtlılık:** Milletvekilliğine engel bir suçtan kesin mahkeme kararının veya kısıtlılık ilamının Genel Kurula bildirilmesiyle üyelik otomatik olarak düşer.
- **Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan Bir Görevi Sürdürmek:** Yasama uyumsuzluğu (md. 82) kapsamında yasaklanan bir görevi sürdürmekte ısrar eden vekilin durumu yetkili komisyon raporuyla saptanır ve Genel Kurulda gizli oylamayla üyeliğin düşmesine karar verilir.
- **Devamsızlık:** Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan vekilin üyeliği, Başkanlık Divanı tespiti üzerine Genel Kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (en az 301 oy) alacağı kararla düşer.

Yasama Bağışıklıkları (Yasama Güvenceleri)

Milletvekillerinin halk adına temsil yetkilerini keyfi siyasi ve hukuki müdahalelerden uzak, özgürce yerine getirebilmeleri için 1689'dan gelen geleneksel güvencelere dayanan yasama bağışıklıkları tanınmıştır. Bu bağışıklıklar ikiye ayrılır:

1. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Bağışıklık)

Anayasanın 83/1. maddesinde düzenlenen yasama sorumsuzluğu, milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oylarından, sözlerinden ve ileri sürdükleri düşüncelerden, bunları meclis dışında tekrarlamalarından dolayı hukuki ve cezai takibata uğramamalarını güvence altına alır.

- **Süreklidir:** Milletvekilliği sıfatı sona erse dahi vekilin hayatı boyunca koruma devam eder.
- **Mutlaktır:** Meclis kararıyla bile kaldırılamaz; vekil kendisi istese de bu haktan vazgeçemez. Hakaret ve sövme gibi fiiller iç tüzük uyarınca disiplin suçu oluştursa da yargısal takibata kapatılmıştır. Başkanlık Divanı ancak bu sözlerin dışarıda kullanılmasını sınırlandırmayı meclise teklif edebilir.

2. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Bağışıklık)

Milletvekillerinin keyfi ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarıyla meclis çalışmalarından alıkonulmasını engellemeyi amaçlar. Sadece **cezai koruma** sağlar; vekillere karşı hukuk mahkemelerinde tazminat veya alacak davası açılmasına engel değildir.

- **Geçicidir:** Sadece milletvekilliği süresince geçerlidir; vekillik bittiğinde koruma kalkar. Kişi yeniden seçilirse dokunulmazlığı tekrar kazanır.
- **Kaldırılabilir:** Meclis Genel Kurulu kararı (parlamento kararı) ile kaldırılması mümkündür. Dokunulmazlığın kaldırılması veya üyeliğin düşmesi kararlarına karşı, ilgili vekil veya herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurabilir; AYM bu başvuruyu 15 gün içinde kesin olarak karara bağlamak zorundadır.
- **İstisnaları:** Anayasanın 14. maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde dokunulmazlık koruması işlemez. (2016 yılında anayasaya eklenen geçici bir maddeyle mevcut fezlekeler için dokunulmazlık toptan kaldırılmış, bu işlem anayasanın özüne aykırı olsa da içerik yönünden yargısal denetime tabi tutulamamıştır).

TBMM'nin Kurumsal Yapısı ve Organları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişini, iç düzenini ve çalışmalarını organize eden kurumsal yapılar şunlardır:

Siyasi Parti Grupları

Meclis çalışmalarının temel motoru siyasi parti gruplarıdır. En az **20 milletvekilinin** bir araya gelmesiyle kurulurlar. Komisyonlardaki üye dağılımları siyasi parti gruplarının meclisteki güçleri oranında (proporcional) belirlenir; grubu bulunmayan bağımsız vekiller bu komisyonlarda yer alamazlar. Grupların meclis çalışmalarında etkin rolleri bulunmakla birlikte, Meclis Başkanlığı seçimi için herhangi bir adayı ortaklaşa göstermeleri, başkanın tarafsızlığı ilkesi gereğince anayasal olarak yasaklanmıştır.

Başkanlık Divanı

TBMM'nin idari, teknik ve işlevsel yönetim organıdır ve parlamentodaki siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil edildiği bir yapıya sahiptir. Divan; Meclis Başkanı, 4 başkanvekili, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Bir yasama dönemi içinde iki kez divan seçimi yapılır; ilk seçilenler 2 yıl, ikinci seçilenler ise o yasama döneminin sonuna kadar görev yapar.

Seçimlerden sonra meclisin toplanabilmesi ve yemin işlemlerini yürütebilmesi için önce **Geçici Başkanlık Divanı** kurulur; buraya en yaşlı milletvekili başkanlık ederken, en genç 6 vekil katip üyeliği üstlenir.

Meclis Başkanı Seçimi, rasyonelleştirilmiş parlamentarizm ilkesinin bir gereği olarak en çok 4 turda tamamlanmak zorundadır:

Oylama Turu	Seçilmek İçin Aranacak Çoğunluk Koşulu
1. Tur	Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu (400 oy)
2. Tur	Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu (400 oy)
3. Tur	Üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy)
4. Tur	3. turda en çok oyu alan 2 aday katılır; en yüksek oyu alan seçilir

Meclis Başkanı ve genel kurulu yönettikleri sırada başkanvekilleri, tarafsızlıklarını korumak amacıyla oy kullanamazlar ve üyesi oldukları siyasi partinin meclis içi veya dışı faaliyetlerine katılamazlar. Katip üyeler oylama ve quorum denetiminden sorumluyken, idare amirleri meclisin mali işlerini ve kampüs içi düzenini yürütür.

Danışma Kurulu

Meclis Başkanı veya görevlendireceği başkanvekilinin başkanlığında, siyasi parti grubu başkanları veya temsilcilerinin katılımıyla toplanır. Siyasi parti gruplarının güç oranına göre temsil ilkesinin tek istisnasıdır; her grup kurulda eşit

olarak tek bir üye ile temsil edilir. Kararlarını **oy birliği** ile alır ve meclis gündeminin düzenlenmesinde genel kurula yol göstererek çalışmaları hızlandırır.

Komisyonlar

Yasama faaliyetlerinin mutfağı olan uzmanlık kurullarıdır. Parti gruplarının güçleri oranında üye verdikleri komisyonların üye sayısı Danışma Kurulu önerisiyle Genel Kurulca saptanır. Ancak **Plan ve Bütçe Komisyonu**'nun üye sayısı doğrudan anayasa ile, KİT ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gibi kurulların üye sayısı ise kendi özel kanunları ile belirlenmiştir; iç tüzükle değiştirilemez. Komisyonlar üç türdür:

- **Sürekli Komisyonlar:** Kanun tekliflerini görüşen, bakanlıklarla eş güdümlü 16 uzmanlık komisyonudur (Anayasa, Dışişleri, Milli Savunma vb.).
- **Geçici Komisyonlar:** Belirli bir konuyu araştırmak amacıyla kurulan (Örn: Meclis Araştırma Komisyonları), raporunu sunduktan sonra kendiliğinden ortadan kalkan kurullardır.
- **Karma Komisyon:** Adalet ve Anayasa komisyonu üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşur; dokunulmazlığın kaldırılması ve üyeliğin düşmesi işlerinde Genel Kurula rapor hazırlar.

TBMM'nin Çalışma Düzeni ve Toplantı Usulleri

Meclis çalışmalarının zaman dilimleri ve karar mekanizmaları belirli anayasal kavramlarla yürütülür:

- **Yasama Dönemi:** İki genel seçim arasında geçen 5 yıllık döneme denir.
- **Yasama Yılı:** Meclisin 1 Ekim'de çağrısız ve kendiliğinden toplanmasıyla başlayan ve sonraki yılın 30 Eylül gününe kadar süren takvim yılıdır.
- **Birleşim ve Oturum:** Genel kurulun belirli bir günde açılan toplantısına birleşim; bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarının her birine oturum adı verilir.
- **Tatil ve Ara Verme:** Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir (genellikle 1 Temmuz - 1 Ekim arası). Bunun dışında meclis çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere durdurursa buna ara verme denir.
- **Olağan ve Olağanüstü Toplantı:** Meclisin tatil ve ara verme dışındaki günlerdeki (Salı, Çarşamba, Perşembe) rutin mesaisi olağan toplantıdır. Tatil veya ara verme sırasında ülke gündemi nedeniyle meclisin göreve çağırılması ise olağanüstü toplantıdır. Cumhurbaşkanı doğrudan, Meclis Başkanı ise ya doğrudan ya da üye tam sayısının 1/5'inin (120 milletvekili) yazılı ve gerekçeli istemi üzerine meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak zorundadır. Toplantıya neden olan konu görüşülmeden meclis dağılamaz.

Nisaplar ve Oylama Usulleri

Anayasanın 96. maddesi uyarınca aksine bir hüküm yoksa meclis basit çoğunlukla karar alır. Ancak bunun için katı nisap kuralları getirilmiştir:

- **Toplantı Yeter Sayısı:** Genel kurulun toplam görüşmelere başlayabilmesi için üye tam sayısının en az 1/3'ünün (**200 milletvekili**) salonda hazır bulunması gerekir.
- **Karar Yeter Sayısı:** Toplantıya katılanların salt çoğunluğudur; ancak bu sayı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1/4'ünün 1 fazlasından (**151 milletvekili**) az olamaz.

Oylamalar üç yöntemle yapılır: **İşaretle oylama** (default yöntemdir, el kaldırma veya fiziki ayrışma), **Açık oylama** (elektronik sistem, isim okunması veya beyaz-kabul, kırmızı-ret, yeşil-çekimser pulların sandığa atılması) ve kimin ne oy verdiğinin gizli kaldığı **Gizli oylama** (pulların kapalı sandığa atılması).

Yasama İşlemleri ve Kanun Yapım Süreci

TBMM Genel Kurulu tarafından irade açıklamasıyla üretilen hukuki sonuçlar “Kanun” ve “Parlamento Kararı” olmak üzere iki biçimde ortaya çıkar.

Kanun Yapım Süreci (Yasa Fonksiyonu)

2017 anayasa değişiklikleriyle birlikte yürütme organının yasa tasarısı (hükümet tasarısı) sunma yetkisi kaldırılmıştır; yasalar artık yalnızca **milletvekillerinin sunacağı yasa teklifleri** ile başlar. Bir vekil tek başına veya ortaklaşa teklif verebilir; teklifin yazılı, imzalı ve hem bütünü hem de maddeleri yönünden gerekçeli olması zorunludur.

[Milletvekili Yasa Teklifi] [Meclis Başkanlığı] [Esas ve Tali Komisyonlar]

[Cumhurbaşkanı Onayı/Veto] [Genel Kurul Son Oylama] [Maddelerin Tek Tek Oylanması]

Teklif meclis başkanlığınca ilgili uzmanlık komisyonuna (Esas komisyon) havale edilir. Komisyon raporunu hazırlar, rapor basılarak vekillere dağıtılır. Dağıtımdan itibaren 48 saatlik “serinleme süresi” geçtikten sonra genel kurul gündemine alınır (GA kararıyla öncelikli görüşme de yapılabilir). Genel kurulda önce teklifin tümü görüşülür ve maddelere geçilmesi oylanır; kabul edilirse her bir madde üzerinde ayrı ayrı görüşme açılır ve oylanır. Maddeler bittikten sonra metnin tümü üzerinde son bir oylama yapılır. Anayasa md. 96 uyarınca kabul edilen metin kanunlaşır ve Cumhurbaşkanına gönderilir.

Cumhurbaşkanı 15 gün içinde kanunu Resmi Gazete’de yayımlamak veya yeniden görüşülmesi için meclise geri göndermek (Veto) zorundadır. Cumhurbaşkanı geri gönderdiği kanunun meclis tarafından aynen kabul edilip yayımının zorunlu kılınabilmesi için **üye tam sayısının salt çoğunluğunun (301 oy)** olumlu oyu aranır; bu durum “güçleştirici veto” niteliğindedir. Kanunlar yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

- **Temel Yasa Yöntemi:** Geniş çaplı kanunların yasalaşma sürecini hızlandırmak için maddelerin tek tek değil, en çok 30 maddelik bloklar halinde oylandığı yöntemdir; muhalefetin sesini kısıtıldığı gerekçesiyle sıklıkla eleştirilir.
- **Torba Kanun Yöntemi:** Birbiriyle tamamen ilgisiz maddelerin tek bir teklif içinde hızla yasalaştırılmasıdır; komisyon aşamasını etkisiz kıldığı, gerekçesiz olduğu, saydamlığı zedelediği ve yasama hatası doğurduğu için demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı yönünde ağır eleştirilere tabidir.

Özel Nitelikli Yasalar

- **Bütçe Kanunu:** Yürütmenin vergi toplama ve harcama yetkisini ulusun temsilcilerinden almasını ifade eden “bütçe hakkı” kapsamında özel bir kanundur. Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce meclise sunulur. Plan ve Bütçe Komisyonunda 55 gün içinde görüşülür. Genel kurulda vekillerin gider artırıcı veya gelir azaltıcı önerge vermesi yasaktır. 2017 anayasa değişikliği ile bütçe süresinde kabul edilemezse önceki yılın bütçesinin yeniden değerlendirilme oranında artırılarak uygulanacağı kuralı getirilmiştir; bu durum parlamentonun yürütme üzerindeki en büyük silahı olan bütçe hakkını elinden almıştır. Bütçe kanununa bütçe dışı hüküm konulamaz.
- **Kesin Hesap Kanunu:** Bir önceki mali yılın bütçe harcamalarını denetleyen kanundur; Cumhurbaşkanı’nca mali yıl bitiminden 6 ay sonra sunulur. Sayıştay’ın 75 gün içinde sunacağı “Genel Uygunluk Bildirimi” ile birlikte bütçe kanunuyla eş zamanlı görüşülür.
- **Uluslararası Antlaşmaların Uygun Bulunması:** Antlaşmaları imzalama ve onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı’na ait olmakla birlikte, iç hukukta yürürlüğe girebilmesi için TBMM’nin bir kanunla bunu uygun bulması gerekir. Anayasa 90/5 uyarınca temel haklara ilişkin uluslararası antlaşmalar kanunlarla çatırırsa antlaşma hükümleri esas alınır ve bu antlaşmalar aleyhine AYM’de iptal davası açılamaz.

Parlamento Kararları

TBMM’nin kanun adı altında yapmadığı, meclisin iç işleyişine ve siyasi tasarruflarına yönelik irade açıklamalarıdır (İçtüzük yapımı, savaş ilanı, asker gönderme izni, OHAL onaylanması, vekil üyeliğinin düşürülmesi, dokunulmazlığın kaldırılması vb.). Kararlar kural olarak yargı denetimi dışındadır; bunun anayasal üç istisnası **Meclis İçtüzüğü, dokunulmazlığın kaldırılması ve üyeliğinin düşürülmesi** kararlarıdır; bunlar AYM denetimine tabidir.

Eylemli İçtüzük Değişikliği: TBMM Genel Kurulu’nun sıradan bir parlamento kararı alırken mevcut içtüzük kurallarına aykırı hareket etmesi durumunda AYM, işlemin adının karar olmasını

önemsemez; onun maddi olarak içtüzüğü de facto değiştirdiğini kabul ederek anayasaya uygunluk denetimine tabi tutar ve iptal eder.

TBMM'nin Görev ve Yetkileri ile Yürütmeyi Denetleme Araçları

Anayasanın 87. maddesinde TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak; üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu (360 oy) ile genel ve özel af ilanına karar vermek olarak sayılmıştır.

Yürütmeyi Denetleme Yolları

Meclis, anayasanın 98. maddesinde düzenlenen dört temel araçla yürütme organını denetler:

1. **Yazılı Soru:** Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, görev alanlarıyla ilgili bilgi edinmek üzere yazılı olarak soru sormalarıdır. 2017 değişiklikleriyle meclis kürsüsünde interaktif diyalog sağlayan “sözlü soru” kurumu kaldırılmış, denetim yalnızca yazılı soruya indirgenmiştir. Soruların Cumhurbaşkanı'na yöneltilmesi yasaktır; muhatapların 15 gün içinde cevaplaması gerekse de cevaplamama halinde hiçbir yaptırım öngörülmediği için günümüzde işlevsiz bir kurum haline gelmiştir.
2. **Genel Görüşme:** Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belirli bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda tartışılmasıdır. Siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekilinin gerekçeli önergesi ve Genel Kurulun basit çoğunluk kararıyla açılır. Siyasi veya cezai bir yaptırım doğurmaz; temel işlevi kamuoyu oluşturmaktır.
3. **Meclis Araştırması:** Belirli bir konuda bilgi edinmek ve inceleme yapmak amacıyla Genel Kurul kararıyla geçici bir araştırma komisyonu kurulmasıdır. Siyasi parti grupları veya en az 20 vekil önerebilir. Komisyon her türlü kurumdan bilgi talep edebilir; ancak **ticari sırlar ile devlet sırları** meclis araştırması kapsamı dışındadır (bu kavramların muğlaklığı denetimi zayıflatır). Sonuçta hazırlanan rapor genel kurulda oylanmaz, sadece görüşülür; cezai yaptırımı yoktur.
4. **Meclis Soruşturması:** Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların **görevleriyle ilgili suç işledikleri** iddiasıyla Yüce Divan'a (AYM) sevk edilip edilmemelerini belirleyen tek ve en ağır cezai denetim yoludur. Süreç çok yüksek nitelikli çoğunluk şartlarına bağlanarak zorlaştırılmıştır:

[Salt Çoğunluk Önergesi (301 Oy)] [3/5 Komisyon Kurulma Kararı (360 Oy)] [15 Kişilik Soru]

Görevdeki veya görevi sona ermiş olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için de aynı süreç işletilir. Yüce Divan’a sevk edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi anayasa uyarınca sona ermez; ancak seçilmeye engel bir suçtan mahkumiyet kararı kesinleşirse görevden düşerler. Bu durum, yürütme organının yasama karşısında aşırı güçlendiği ve denetim mekanizmalarının fiilen imkansızlaştırıldığı bir “Hiper Başkanlık” sistem yapısının doğmasına yol açmıştır.

1. Yürütme Organının Kuruluşu ve Yapısı

1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişiklikleri ile hükümet sistemi tamamen değişmiş, yürütme organı **tekçi (monist)** bir yapıya kavuşmuştur. Eski sistemdeki iki başlılık (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu) sona ermiş, yürütme erki tek başına Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Geniş anlamda yürütme ise Cumhurbaşkanı ve idareden oluşan bir bütündür.

Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliliği

Bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

- T.C. vatandaşı olmak.
- 40 yaşını doldurmuş olmak.
- Yükseköğrenim yapmış olmak.
- Milletvekili seçilme niteliklerine/yeterliliğine sahip olmak.

Cumhurbaşkanı Aday Gösterilmesi ve Seçimi

- **Aday Gösterilme:** Siyasi parti grupları, son genel seçimde tek başına veya toplam olarak en az %5 oy almış siyasi partiler ya da en az 100 bin seçmenin dilekçesi ile aday gösterilebilir.
- **Seçim Dönemi:** Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir ve bir kişi en çok iki kez seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilirse, mevcut Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir.
- **Seçim Usulü:** Seçim tek dereceli ve iki turlu olarak yapılır. İlk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. Salt çoğunluk sağlanamazsa, ilk oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci tur oylama yapılır ve bu tura ilk turda en çok oy alan iki aday katılır. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur. Eğer tek aday kalırsa seçim halk oylaması şeklinde yapılır ve salt çoğunluğu alan aday seçilir; alamazsa seçim yenilenir.
- **Göreve Başlama:** YSK kesin seçim sonuçlarını ilan ettikten sonra Cumhurbaşkanı sıfatını kazanır; ancak görevini icra edebilmesi için TBMM Genel Kurulu önünde andığı gerekir.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Kuruluşu

- Cumhurbaşkanı, dilediği sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan atayabilir.
- Bu kişileri atama ve görevden alma yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı'nın sınırsız takdir yetkisindedir. Atama sınırlandırması sadece bu kişilerin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmasıdır.
- Sert güçler ayrılığı gereği, TBMM üyeleri (milletvekilleri) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa milletvekillikleri kendiliğinden sona erer. Atandıkları eylemin ertesi günü TBMM önünde andiçerek göreve başlarlar.

2. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

2017 değişikliklerinin ardından yürütme organına ait her türlü yetki Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. Anayasa'nın 104. maddesinde düzenlenen bu görev ve yetkiler şunlardır:

Yasama ile İlgili Yetkileri

- Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşması yapmak.
- Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek.
- Kanunları yayınlamak veya yeniden görüşülmek üzere gerekçesiyle birlikte TBMM'ye geri göndermek (Veto yetkisi).
- Kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) iptal davası açmak.
- Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyna sunmak.
- TBMM seçimlerini yenileme kararı almak (Bu karar alındığında Cumhurbaşkanı seçimi de birlikte yapılır).

Yürütme ve İdare ile İlgili Yetkileri

- Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
- Üst kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek ve bunların atanma usul ve esaslarını Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlemek.
- Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini göndermek ve Türkiye'ye gönderilecek yabancı temsilcileri kabul etmek.
- Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak.

- Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli önlemleri almak.
- Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedenleriyle kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.

Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi

- **Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK):** Yalnızca yürütme alanına ilişkin konularda çıkarılabilir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi haklar kararname ile düzenlenemez; kanunda açıkça düzenlenen veya münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen alanlarda CBK çıkarılamaz. Kanun ile CBK çatışırsa kanun hükümleri uygulanır.
- **Yönetmelik Çıkarma:** Kanunların ve kararnamelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla, bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarılabilir.

Askeri ve Olağanüstü Hal (OHAL) Yetkileri

- TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Başkomutanlığını temsil etmek.
- TSK'nın kullanılmasına karar vermek (Meclis tatilde veya ara vermedeyken ülkenin ani bir askeri saldırıya uğraması halinde bu yetkiyi doğrudan kullanabilir).
- Anayasa'da belirtilen sebeplerin (savaş, ayaklanma, tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım vb.) ortaya çıkması durumunda yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere **Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmek.**
- OHAL dönemlerinde, Anayasa'daki olağan sınırlamalara tabi olmaksızın, kanun hükmünde olan **OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi** çıkarmak.

Yargı Kurumlarına Üye Seçme Yetkisi

- Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSYK) üye seçmek ve atamak, Danıştay üyelerinin ise $\frac{1}{4}$ 'ini seçmek.

3. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Görevleri

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, yürütmenin icrai birer ortağı olmayıp doğrudan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olan yardımcı yapılardır.

- **Vekalet Görevi:** Cumhurbaşkanlığı makamının sürekli boşalması halinde yeni seçim yapılana kadar; hastalık veya yurt dışına çıkma gibi geçici boşalma hallerinde ise Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı makama vekalet eder ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanır.

- **Bakanların Yetkileri:** Bakanlar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak kanunlara ve CBK'lere aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın devrettiği idari yetkileri kullanırlar.
- **Görevlerin Sona Ermesi:** Ölüm, görevden çekilme (istifa), milletvekili seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi, Cumhurbaşkanı'nın görevden alması veya Cumhurbaşkanı'nın görevinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle bu kişilerin de görevi biter.

4. Yürütme Organının Sorumluluk Rejimi

A) Siyasal Sorumluluk

- **Cumhurbaşkanı:** TBMM'ye karşı hiçbir siyasal sorumluluğu yoktur; meclisin Cumhurbaşkanı'nı gensoru veya güvenoylaması gibi yöntemlerle görevden alma yetkisi bulunmamaktadır. Siyasal sorumluluğu yalnızca kendisini seçen halka karşıdır.
- **Yardımcılar ve Bakanlar:** TBMM'ye karşı değil, sadece Cumhurbaşkanı'na karşı siyaseten sorumludurlar. Cumhurbaşkanı bir gerekçe göstermeksizin onları her an görevden alabilir.

B) Cezai Sorumluluk

Cumhurbaşkanı, yardımcılar ve bakanların görevleriyle ilgili suçlarda **Meclis Soruşturması** mekanizması işletilir:

1. **Önerge:** TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun (301 milletvekili) yazılı önergesiyle soruşturma açılması talep edilebilir.
 2. **Karar:** TBMM üye tam sayısının $\frac{3}{5}$ 'ünün (360 milletvekili) gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilir ve 15 kişilik bir komisyon kurulur.
 3. **Yüce Divan:** Komisyon raporu doğrultusunda, TBMM üye tam sayısının $\frac{2}{3}$ 'ünün (400 milletvekili) gizli oyuyla ilgili kişi yargılanmak üzere Yüce Divan'a (Anayasa Mahkemesi) sevk edilir. Yüce Divan'a sevk edilen Cumhurbaşkanı görevine devam eder; ancak seçilmeye engel bir suçtan mahkum olursa görevi sona erer.
- **Kişisel Suçlar:** Cumhurbaşkanı'nın kişisel suçlarında genel mahkemelerde yargılanması esastır. Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanlar ise kişisel suçlarında milletvekili dokunulmazlığı rejiminden yararlanırlar.

C) Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu

- Kişisel eylem ve borçlarından dolayı yerel hukuk mahkemelerinde doğrudan yargılanırlar.
- Görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerden dolayı zarar gören kişiler, Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil, **Cumhurbaşkanlığı kamu tüzel kişiliğine**

dava açabilirler. İdare tazminat ödemeye mahkum edilirse, bu bedeli ilgili yöneticiden rücu etme yetkisine sahiptir.

5. Cumhurbaşkanlığına Bağlı İdari Teşkilat Yapıları

Kurum Adı	Yapısı ve İşleyişi	Görevi
Devlet Denetleme Kurulu (DDK)	Başkan ve üyeleri doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır. TSK dahil tüm kamu kurumlarını, vakıfları ve sivil toplum örgütlerini denetleyebilir.	Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kurumlar hakkında araştırma, inceleme ve idari soruşturma yürütür.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK)	Cumhurbaşkanı başkanlığında; CB yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından oluşur.	Milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda yürütme organına bağlayıcı olmayan tavsiye kararları verir.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)	Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır.	Başkomutanlık meclis adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Askeri güç kullanımı meclis kararına veya ani saldırı durumunda CB kararına bağlıdır.

Anayasa hukuku disiplininin en temel yapı taşlarını oluşturan **Anayasa Kavramı, Anayasanın İşlevleri ve Anayasa Türleri** konularını, tamamen sağladığım kaynak veriler doğrultusunda, net ve organize bir bütünlük içinde inceleyelim.

1. Anayasa Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Bugün bildiğimiz anlamda yazılı bir anayasa metninin ortaya çıkışı 18. yüzyıla dayanmaktadır. Tarihteki ilk yazılı anayasa denemesi, İngiliz iç savaşından sonra 1653 yılında İngiltere'de "Hükümet Aracı" (Instrument of Government) adı altında ortaya çıkmış ve yaklaşık 2 yıl uygulanmıştır. Bugünkü modern anlamda anayasacılık ise Amerika'da 13 koloninin İngiltere'den bağımsızlığını kazanarak

tek tek yazılı anayasalar yapması ve ardından 1781 yılında ABD Anayasası'nın yazılmasıyla somutlaşmıştır.

1789 Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne göre, bir metnin bugünkü anlamda anayasa olabilmesi için iki temel şartı yerine getirmesi gerekir:

- **Erkler (güçler) ayrılığı**ni öngörerek siyasal iktidarı sınırlamalıdır.
- **Temel insan hak ve özgürlüklerini** düzenlemeli ve tanımalıdır.

Anayasa kavramı, hukuki üstünlük ve siyasal amaç yönünden iki farklı boyutta ele alınır:

Hukuki Üstünlük ve Hukuki Pozitivizm

Anayasanın en ayırt edici özelliği, o hukuk düzeni içinde yer alan diğer tüm hukuk kurallarının (normların) üzerinde yer almasıdır. Bir hukuk düzeninde hiçbir norm anayasaya aykırı olamaz. **Hukuki Pozitivizm** yaklaşımına göre; anayasanın temel insan haklarına değer verip vermemesi ya da erkler ayrılığıni barındırıp barındırmaması tanım için öncelikli değildir. Önemli olan, anayasanın bütün normların üzerinde yer alması ve her bir alt normun anayasaya uygun olmasıdır; bu duruma **anayasalı devlet** denir.

Siyasal Anlam ve Anayasal Devlet

Anayasanın siyasal anlamı, onun işlevi ve hizmet ettiği amaçla ilgilidir. Siyasal anlamda bir devletin **anayasal devlet** olabilmesi için; üstün kabul edilen temel hak ve özgürlükleri güvenceye alması, bağımsız yargı mekanizmasına sahip olması ve erklerin denetleme-dengeleme sistemiyle birbirini denetleyerek bir erkin diğeri üzerinde aşırı güçlenmesini engellemesi gerekir. Bağımsız yargının ve siyasal iktidarın sınırlandırılmasının olmadığı bir yerde anayasal devletten söz edilemez.

2. Anayasanın İşlevleri

Anayasalar, var oldukları toplum ve devlet düzeni içinde çok boyutlu işlevler üstlenirler. Bu işlevler genel olarak iki ana başlık altında toplanır:

A) Hukuksal İşlev

Anayasa, siyasal iktidarın örgütlenmesine ilişkin kurallar getirir ve devlet organlarının kuruluşunu, işleyişini, yetkilerini ve sınırlarını belirleyerek bunları hukuksal bir çerçeveye oturtur. İçeriği liberal demokratik olmasa bile, katı ve yazılı bir metne sahip olan tüm devletlerde anayasa bu düzenleme ve örgütleme işlevini hukuken yerine getirir.

B) Siyasal İşlevler

Anayasanın siyasal işlevleri kendi içinde şu şekilde alt dallara ayrılır:

- **Kuruculuk İşlevi:** Yeni bir devlet kurulduğunda ya da mevcut rejim kökten değiştiğinde yeni bir anayasa yapılır. Bu süreç, anayasayı yapan ve rejim/devlet mimarisini inşa eden **asli kurucu iktidar** tarafından gerçekleştirilir ve devletin hukuk düzeni yeniden kurulmuş olur.
- **Bütünleştirme (Birleştirme) İşlevi:** Siyasal birliğin ve toplumsal bütünlüğün sağlanmasına hizmet eder. Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin bir değerler sistemi olarak sunulması, başlangıç hükümleri (anayasaya kaynaklık eden değer ve ilkeler), devletin ülkesi, bayrağı veya resmi dili gibi hükümler toplumu bir arada tutucu rol oynar. Anayasa toplumsal bir uzlaşya dayanıyorsa bu işlev çok daha güçlü; uzlaşıdan uzaksa zayıf olur.
- **Siyasal İktidarın Temel Haklar Aracılığıyla Sınırlandırılması:** Anayasa ne kadar liberal ve özgürlükçü bir içeriğe sahipse, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyarak siyasal iktidarı o ölçüde sınırlandırma işlevi görür.
- **Yönlendiricilik İşlevi:** Anayasada ekonomik-sosyal haklara yer verilmesi ve devletin geleceğine yönelik toplumsal-ekonomik hedefler öngörülmesi durumunda anayasa bir **program hükümleri** bütünü haline gelir ve devlete ödevler yükleyerek yönlendirici bir işlev üstlenir.
- **Siyasal İstikrarı Sağlama İşlevi:** Anayasaların yasalardan daha zor değiştirilebilir (katı) olması, siyasal kuralların sık sık değişmesini zorlaştırarak sistemde kısmi bir istikrar üretilmesine katkı sağlayabilir.
- **Siyasal İktidarın Meşruluğunu Sağlama İşlevi:** Günümüz siyasal düzenlerinde siyasal iktidarın anayasal sınırlara ve kurallara uygun davranması, o iktidarın haklı ve doğru olduğuna dair toplumsal inancı (meşruluğu) besleyen en temel unsurlardan ve karinelere biridir.

3. Anayasa Türleri

Anayasalar; yapılış şekillerine, içeriklerine, kurallarının yoğunluğuna ve değiştirilme usullerine göre çeşitli kategorilere ayrılır:

Maddi Anlamda ve Şekli Anlamda Anayasa

- **Maddi Anlamda Anayasa:** Hukuki işlemin tamamen **içeriğine ve konusuna** bakılarak yapılan tanımdır. Devlet organlarının kuruluşu, işleyişi, yetkileri ve temel haklar konusu hangi hukuki işlemle (ister kanun, ister meclis içtüzüğü, ister yönetmelik olsun) düzenlenirse düzenlensin, maddi anlamda anayasa sayılır. Maddi anayasa yazılı olabileceği gibi geleneksel kurallardan da oluşabilir.
- **Şekli Anlamda Anayasa:** Hukuki işlemin içeriğine değil; **yapılış usulüne, yapan organa ve biçimine** odaklanır. Anayasa adı altında, olağan yasalardan farklı ve özel bir yöntemle hazırlanan metinlerdir ve her

zaman yazılı olmak zorundadır. Maddi ve şekli anayasa her zaman birebir örtüşmeyebilir (Örneğin; bir devletin seçim sistemi anayasa metninde yer almıyorsa şekli anlamda anayasa değildir ancak devlet organının kuruluşuna ilişkin olduğu için maddi anlamda anayasadır).

Katı (Sert) ve Esnek (Yumuşak) Anayasa

- **Katı (Sert, Bükülmez) Anayasa:** Olağan yasalardan daha zor, farklı ve nitelikli çoğunluklarla (örneğin meclis üye tam sayısının 3/5 veya 2/3 çoğunluğu gibi) değiştirilebilen anayasalardır. Bir anayasanın katılık derecesini; aranan nitelikli çoğunluklar, içinde değiştirilemez maddelerin bulunması, yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanı onayı ya da halk oylaması (referandum) gibi onay koşullarının getirilmesi ve anayasanın sadece bu iş için seçilmiş özel bir “kurucu meclis” tarafından yapılması gibi unsurlar artırır. Tarihteki ilk katı anayasa 1787 ABD Anayasası’dır.
- **Esnek (Yumuşak) Anayasa:** Olağan kanunlarla tamamen aynı usul, esas ve kabul çoğunluklarına (basit çoğunluk) bağlı kalarak değiştirilebilen anayasalardır. Katı anayasalardaki zorlaştırıcı şartların hiçbiri aranmaz. 1848 İtalya, Yeni Zelanda ve Türk anayasa tarihinde sadece 1921 Anayasası esnek anayasa örneğidir.

Yazılı ve Geleneksel (Teamüli) Anayasa

- **Yazılı Anayasa:** Anayasal konuların yetkili bir organ (kurucu meclis, parlamento vb.) tarafından hazırlanmış yazılı bir belgede ya da İsrail ve İsveç örneklerinde olduğu gibi birden fazla yazılı metnin toplamında yer aldığı anayasalardır.
- **Geleneksel (Teamüli) Anayasa:** Anayasa konularının tek bir yazılı metinde toplanmadığı; zaman içinde toplumda sürekli yinelenen davranışlar (maddi unsur), bu davranışa uyulmasının zorunlu olduğu kanısının yerleşmesi (manevi unsur) ve uyuşmazlık durumunda yargı/yürütme organlarının bu kuralı yaptırıma bağlayarak uygulaması (hukukilik unsuru) ile oluşan anayasalardır. En belirgin örneği Birleşik Krallık’tır. Yazılı anayasa kuralı ile geleneksel kural çatışırsa her zaman yazılı kural uygulanır; geleneksel kurallar yazılı metindeki boşlukları tamamlar veya yorumlanmasına yardımcı olur.

Ferman ve Misak Anayasaları

- **Ferman Anayasa:** Siyasal iktidarı elinde bulunduran monarkın (kral, padişah vb.) tek yanlı iradesi ve lütfu ile yapılan anayasalardır (Örn: 1848 İtalya ve 1876 Osmanlı Kanun-i Esasi’si).
- **Misak Anayasası:** Monarkın iradesinin karşısında yer alan, ona kendini kabul ettiren bir meclis, kurul ya da organ ile monarkın ortak ve karşılıklı

iradelerinin birleşmesiyle (sözleşme gibi) yapılan anayasalardır (Örn: 1850 Fransız ve Prusya anayasaları).

Çerçeve ve Kazuistik Anayasa

- **Çerçeve Anayasa:** Anayasal konuları derinlemesine detaylandırmadan, sadece genel hatlarıyla ve kısa maddelerle düzenleyen anayasalardır. Olumlu yönü; toplumsal, teknolojik ve siyasal gelişmelere anayasa değişikliği gerektirmeden yasama ve yargı eliyle kolayca adapte olabilmesidir (Örn: 7 maddelik 1787 ABD Anayasası veya 23 maddelik 1921 Türk Anayasası). Olumsuz yönü ise; iktidarın ve yargının hareket alanını çok genişleterek gücün kötüye kullanılmasına zemin hazırlayabilmesi, temel hakları tanımlasa bile yeterince güvence altına alamamasıdır. Bu tür anayasalarda mahkemelerin yorum yoluyla yetkilerini genişlettiği **yargısal aktivizm** sıklıkla görülür.
- **Kazuistik Anayasa:** Konuları en ince ayrıntısına kadar, adeta bir kanun gibi detaylıca ele alıp düzenleyen anayasalardır. Genellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra, yasama ve yürütme organlarının çerçeve anayasalardaki geniş yetkilerini kötüye kullanmasını, hak ve özgürlükleri kısıtlamasını engellemek amacıyla tercih edilmiştir. Olumlu yönü; siyasal iktidarın takdir marjını daraltarak temel hakları anayasal düzeyde sıkı güvenceye bağlamasıdır. Olumsuz yönü ise; ayrıntılı yapısı nedeniyle değişen toplumsal ve teknolojik gelişmelere esnetilmesinin çok güç olması ve katı maddeler yüzünden hakları fazla sınırlama riski taşımasıdır (Örn: 1961 ve 1982 Türk Anayasaları kazuistiktir).

Düzenledikleri Alanlara Göre Diğer Kavramlar

- **Siyasal Anayasa:** Devlet organlarını kuran ve siyasal iktidar ilişkilerini yapılandıran her anayasa özü gereği siyasal bir anayasadır.
- **Sosyal Anayasa:** Bünyesinde ekonomik ve sosyal haklara (çalışma, sağlık, konut hakkı vb.) yer veren anayasalardır.
- **Mali Anayasa:** Sınırsız borçlanmayı engellemek, kamu borçlarının kamu gelirlerinin belirli bir yüzdesini aşmamasını sağlamak gibi iktisadi ve mali dengeleri anayasal güvenceye alan hükümler barındıran anayasalardır.
- **İktisadi Anayasa:** Toplumun ekonomik örgütlenmesini, karma veya serbest piyasa gibi üretim modellerini ve üretim kaynakları ilişkilerini şekillendiren kuralları içeren yapılarıdır.
- **Çevresel Anayasa:** Çevre kirliliği, iklim değişikliği ve doğanın tahribatına karşı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını düzenleyen, doğayı da bir hak öznesi olarak kabul edip gelecek kuşakların haklarını koruyan modern anayasalardır.

Özet Not: Maddi anlamda anayasa içerik odaklıyken, şekli anlamda anayasa usul odaklıdır. Anayasanın esnek veya katı olması değiştirilme kolaylığıyla; çerçeve veya kazuistik olması ise maddelerinin kısalığı/ayrıntısıyla ilgilidir. Her anayasa hukuksal örgütlenmeyi yapsa da (hukuksal işlev), gerçek anlamda “Anayasal Devlet” olmanın yolu iktidarın temel haklar ve bağımsız yargı aracılığıyla etkili biçimde sınırlandırılmasından geçer.

1. Anayasa Yapma ve Değiştirme Yetkisi: Asli Kurucu İktidar

Anayasaların siyasal işlevlerinin başında **kuruculuk işlevi** gelir. Bir anayasayı sıfırdan yapan veya onu bütünüyle değiştiren bu üstün güce “**Asli Kurucu İktidar**” adı verilir. Metne göre, asli kurucu iktidarın devreye girerek yeni bir anayasa yapması ya da mevcut düzeni yeniden inşa etmesi genellikle şu durumlarda tetiklenir:

- **Yeni Bir Devletin Kurulması:** Sıfırdan kurulan her devletin bir anayasaya ihtiyacı vardır (Örn. II. Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilikten kurtulup bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri).
- **Rejim Değişikliği:** Mevcut siyasal rejimin yıkılması veya değişmesi sonrasında kurucu iktidar yeni bir anayasal düzen inşa eder.
- **Anayasanın Yenilenmesi:** Devletler, mevcut anayasalarını çeşitli toplumsal ve siyasal nedenlerle bütünüyle yenileyerek hukuk düzenini baştan kurabilirler.

2. Yapılış Biçimlerine Göre Anayasa Türleri

Anayasalar tarihsel gelişim çizgisinde yapılış yöntemlerine ve arkalarındaki iradeye göre farklılık göstermiştir:

- **Ferman Anayasalar:** Monarkın (kral/padişah) tek yanlı iradesi ve buyruğuyla yapılan anayasalardır (Örn. 1876 Osmanlı Kanun-i Esasisi).
- **Misak Anayasaları:** Monarkın iradesinin karşısına dikilen ve ona kendini kabul ettiren bir meclis ya da organın, monarkla ortak irade sergileyerek yaptığı anayasalardır.
- **Yazılı Anayasalar:** Gücünü doğrudan doğruya kendisini kuran meclis veya parlamentodan alan, anayasa hukuku konularını yazılı bir belgede toplayan metinlerdir.

3. Anayasaların Değiştirilme Usulleri: Katılık ve Esneklik

Anayasalar, değiştirilme süreçlerinin zorluk derecesine ve olağan kanunlarla olan ilişkisine göre ikiye ayrılır:

A) Katı (Sert / Bükülmez) Anayasalar Olağan yasalardan çok daha zor, karmaşık ve farklı usullerle yapılabilen veya değiştirilebilen şekli anayasalardır. Dünyadaki ilk katı örneği 1787 ABD Anayasası'dır. Bir anayasanın **katılık ve sertlik derecesini** belirleyen 4 temel faktör bulunur:

1. **Nitelikli Çoğunluk:** Değişikliğin kabulü için sıradan kanunlardaki basit çoğunluk yetmez; üye tam sayısının 3/5'i gibi yüksek (nitelikli) çoğunluklar aranır.
2. **Değiştirilemez Maddeler:** Anayasa metninde "değiştirilemez" hükümlerin yer alması, o anayasanın katılık dozunu doğrudan artırır.
3. **Onay Koşulu ve Halk Oylaması:** Meclisteki kabul aşamasının yanı sıra yürürlüğe giriş için Cumhurbaşkanı onayı ya da halk oylaması (referandum) gibi ek aşamaların zorunlu tutulması katılığını yükseltir (Örn. 1982 Anayasası onay aşamaları yüzünden 1924 ve 1961'e göre daha katıdır).
4. **Özel Kurucu Meclis Şartı:** Değişiklik yetkisinin sıradan bir parlamentoya değil, sırf bu iş için halk tarafından seçilmiş özel bir **kurucu meclise** verilmesi katılık düzeyini zirveye çıkarır.

B) Esnek (Yumuşak) Anayasalar Olağan yasalarla tamamen aynı esaslara, aynı usullere ve aynı kabul çoğunluğuna (basit çoğunluk) bağlı kalınarak, hiçbir zorluk çıkarılmadan değiştirilebilen anayasalardır. Katı anayasalardaki nitelikli çoğunluk, referandum veya değişmez madde gibi bariyerlerin hiçbiri burada bulunmaz.

Tarihsel Not: Türk anayasa tarihinde yapılmış **tek esnek anayasa 1921 Anayasası'dır**. 1876 Kanun-i Esasisi dahil olmak üzere geri kalan tüm Türk anayasaları katı niteliktedir.

4. Devlet Biçimlerine Göre Yapılma ve Değiştirilme Farkları

Devletin dikey güçler ayrılığı yapısı (üniter, federal, bölgesel), anayasanın nasıl değiştirileceğini doğrudan belirler:

- **Federal Devletlerde:** Federal anayasalar, iki yönetim düzeyi arasındaki yetki bölüşümünü koruyan yazılı bir anlaşmadır. Bu yüzden federal anayasanın yapılmasına ve değiştirilmesine **federe devletlerin (eyaletlerin) katılımı şarttır**. Merkezi yönetim, federe devletlerin haklarını tek taraflı kararlar elinden alamaz; süreçte iki kanatlı parlamentonun eyaletleri temsil eden ikinci meclisi söz sahibidir.
- **Bölgesel Devletlerde:** Bölgesel devletlerde de bölgelerin kendilerine ait "statü" adı verilen kurucu metinleri (anayasaları) bulunur. Ancak federal yapıdan farklı olarak, bu bölge statülerinin yapılması ve değiştirilmesi tamamen **merkezi parlamentonun onayına bağlıdır**.

5. Türk Anayasa Tarihinde Anayasa Yapım Süreçleri ve Karşılaştırma

Türkiye’de anayasaların yapım süreçleri, arkalarındaki siyasal gelişmeler ve kurucu meclis yapıları bakımından büyük farklılıklar içerir. Özellikle askeri müdahaleler sonrası sıfırdan anayasa yapım süreçleri (1961 ve 1982) mimari açıdan birbirine benzese de içerik ve demokratik katılım yönünden ayrışır.

Aşağıdaki tablo, metinde yer alan bilgiler ışığında iki büyük anayasa yapım sürecini karşılaştırmaktadır:

Karşılaştırma Kriteri	1961 Anayasası’nın Yapılış Usulü PDF	1982 Anayasası’nın Yapılış Usulü PDF
Ortaya Çıkış Koşulu	Askeri müdahale sonucu yapılmıştır.	Askeri müdahale sonucu yapılmıştır.
Kurucu Meclis Yapısı	Askeri kanat (Milli Birlik Komitesi) ve sivil kanattan (Temsilciler Meclisi) oluşur.	Askeri kanat (Milli Güvenlik Konseyi) ve sivil kanattan (Danışma Meclisi) oluşur.
Sivil Kanadın Seçimi	Sivil kanat doğrudan genel seçimle oluşmamıştır.	Sivil kanat doğrudan genel seçimle oluşmamıştır.
Temsil Kabiliyeti	Sivil kanat toplum yapısı açısından daha temsildir.	Temsil niteliği daha azdır; hiçbir siyasi parti hazırlık sürecine dahil edilmemiştir.
Hükümet Kurma Yetkisi	Sivil kanadın Bakanlar Kurulu kurma ya da düşürme yetkisi bulunmaz.	Sivil kanadın Bakanlar Kurulu kurma ya da düşürme yetkisi bulunmaz.
Halkoylaması Sonrası	Referandum sonrasındaki süreç belirli ve nettir.	Referandum sonrası süreç belirsizdir; anayasanın kabulü Cumhurbaşkanı seçimiyle birleştirilmiştir.
Siyasal Ortam Şartları	Siyasal iktidarı sınırlandırma ve özgürlükleri güvenceye alma odağı hakimdir.	Siyasi partilerin kamuoyu oluşturma rolü engellenmiş, devlet otoritesini güçlendirme odağı seçilmiştir.

1. Demokratik Devlet ve Meşruluk Bağlamı

Demokratik bir devletin en ayırt edici unsuru, siyasal iktidarın **meşruluk** kaynağının demokratik olması, yani **seçime dayanmasıdır**.

- **Hukuki Otorite:** Max Weber'in otorite tipolojisine göre, demokratik yönetimlerde yöneticilerin otoritesi "hukuki otorite" niteliğindedir. Burada yönetici, emir verme gücünü akılcı ve herkes için bağlayıcı olan kuralardan alır. Yönetilenler kişilere değil, o kişinin işgal ettiği makama itaat ederler ve yöneticilerin yetki sınırları muğlak değil, bellidir.
- **Anayasal Devlet ve Güçler Sınırlandırması:** Demokratik bir devletin "anayasal devlet" olabilmesi için temel hak ve özgürlükleri güvenceye alması ve siyasal iktidarı erkler ayrılığı, bağımsız yargı ve denetleme-dengeleme (checks and balances) sistemi gibi araçlarla sınırlandırması gerekir. Bağımsız yargının olmadığı yerde siyasal iktidarın sınırlandırılmasından ve dolayısıyla gerçek bir demokrasiden söz edilemez.

2. Demokratik Egemenlik Kuramları

Demokratik egemenlik kuramlarında egemenlik halka aittir ve kaynağı dünyevîdir. Metinde bu durum iki tarihsel yaklaşımla ele alınır:

Ulus Egemenliği Anlayışı

- Egemenlik soyut bir varlık olan "ulus"a aittir (geçmiş, şimdi ve gelecekteki kuşakları kapsar).
- Ulus doğrudan karar alamadığı için **temsili demokrasiye** dayanır.
- Seçmenlik bir hak değil, **ödevdir** (bu yüzden oy kullanmak zorunludur).
- Seçilen temsilci sadece kendisini seçenleri değil, bütün ulusu temsil eder; seçmenlerin temsilciye emir vermesi (**emredici vekalet**) yasaktır.
- Egemenliğin yasama, yürütme ve yargı yoluyla bölünmesi (güçler ayrılığı) bu anlayışla bağdaşır.

Halk Egemenliği Anlayışı (J.J. Rousseau)

- Halkı oluşturan her bir birey, egemenliğin bir parçasına eşit miktarda sahiptir.
- Seçimlerde oy kullanmak bir ödev değil, **haktır**.
- **Genel oy** ilkesi geçerlidir.
- **Emredici vekalet** anlayışına dayanır; seçmenler temsilciye talimat verebilir, uymazsa halk oylamasıyla görevden alabilir.
- Yasa yapma yetkisinin parlamento tarafından mutlak olarak kullanılmasını dışlar; yasaların son aşamada halk tarafından onaylanması gerekir. Bu yüzden **doğrudan veya yarı doğrudan demokrasi** araçlarıyla (halk oylaması, halk vetosu, halk girişimi) uyumludur.

Günümüz Demokrasilerindeki Durum: Bugün bu iki egemenlik anlayışı iç içe geçmiştir. Temsili demokrasiyle birlikte halk oylaması gibi yarı doğrudan demokrasi yöntemleri benimsenmiştir. Günümüzde sınırlı oy kalmamış; genel oy ilkesi ile seçme ve seçilme hakkı bugünkü demokrasi anlayışının temelini oluşturmuştur.

3. Demokrasinin Olmazsa Olmaz Üç Temel Değeri

Anayasacılık hareketlerinin tarihsel gelişiminden çıkan sonuca göre, bir yerde demokrasinin ortaya çıkabilmesi için şu üç değer bulunması zorunludur:

1. **Ussallık (Akla Dayalılık):** Hukuk ve siyasal düzenin akla dayalı olmasıdır. Bunun siyasal alandaki karşılığı **laiklik**dir.
2. **Hoşgörü ve Şiddetin Dışlanması:** Farklı düşünce ve inançların bir arada yaşamasıdır. Bunun siyasal alandaki karşılığı **çoğulculuktur**.
3. **Hukukilik:** Demokrasinin kurallarının olması, bu kuralların işlenmesi ve bütün tarafların bu kurallara uyması (hukuk devleti) anlamına gelir.

4. Demokrasi Türleri ve Siyasal Sistemler

- **Çoğunlukçu Demokrasi:** Seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi parti veya partilerin ülkeyi yönetme hakkı olduğu; buna karşılık azınlık kesimin de kendi hak ve özgürlüklerini koruma hakkının bulunduğu ve çoğunluğun yaptığı yasaların anayasaya uygunluğunu **yargısal denetim (Anayasa Mahkemesi)** yoluyla denetleyebildiği demokrasi anlayışıdır.
- **Siyasal Liberalizm (Liberal Demokrasi):** Bireyi ve onun doğuştan gelen haklarını en üstün gören anlayıştır. Devlet iktidarını toplum sözleşmesi, doğal haklar ve güçler ayrılığı gibi araçlarla sınırlandırarak birey özgürlüğünü ve yasa önünde eşitliği sağlamayı amaçlar.
- **Sosyal Demokrasi:** Siyasal liberalizmin temel ilkelerini kabul etmekle birlikte, liberalizmin yarattığı vahşi kapitalizme ve eşitsizliklere karşı bir tepki olarak doğmuştur. Sadece kanun önünde eşitliğin yetmediğini, devletin toplumsal ve ekonomik alana müdahale ederek **fırsat eşitliğini** sağlaması ve herkesin onurlu bir yaşam sürmesini güvence altına alması gerektiğini savunur.

5. Hükümet Sistemleri ve Demokrasi İlişkisi

Demokratik rejimlerde yasama ve yürütme arasındaki ilişkiye göre farklı hükümet sistemleri uygulanır (Yargı ise her halükarda bağımsız olmak zorundadır):

- **Meclis Hükümeti Sistemi (Konvansiyonel Sistem):** Güçler birliğine dayanmasına rağmen demokratik bir sistemdir. Çünkü parlamento serbest

genel seçimlerle belirlenir ve ulusu bütün olarak temsil eder.

- **Parlamentar Sistem:** Yasama ve yürütme arasında işbirliğine (yumuşak güçler ayrılığına) dayanır. Hükümet parlamentonun içinden çıkar ve ona karşı sorumludur.
- **Başkanlık Sistemi:** Yasama ve yürütmenin sert biçimde ayrılmasına dayanır. Sistem, erklerin birbirini yok edemediği ancak yetkileriyle denetlediği bir “denge ve denetleme” sistemine dayanmak zorundadır.

Demokrasi ve Sistem Başarısı İlişkisi

Metnin son bölümünde paylaşılan uluslararası verilere (Freedom House ve Economist endeksleri) göre, hükümet sistemleri ile demokrasi düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır:

- Dünyada “tam demokrasi” olarak nitelendirilen ülkelerin çok büyük bir bölümü **parlamentar sistemle** yönetilmektedir.
- **Başkanlık sistemlerinde** (özellikle denge-denetim mekanizmalarının işletilmediği Latin Amerika, Afrika veya Orta Asya örneklerinde) gücün tek elde toplanması; zayıf bir parlamento ve zayıf bir yargı yaratmaktadır. Bu durum rejimlerin **Hiper Başkanlık**, **Patronlu Başkanlık** gibi otoriter yapılara ya da “havaleci demokrasi” anlayışına evrilmesine neden olabilmektedir.

1. Devlet Biçimi Kavramı ve Güçler Ayrılığı Mimari Yapısı

Anayasa hukukunda devletin erkleri arasındaki ilişkiler yatay ve dikey olmak üzere iki temel eksenle analiz edilmektedir. Aynı yönetim düzeyinde bulunan yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirleriyle olan ilişkileri “**hükümet sistemlerini**” belirlerken; merkezi yönetim ile merkezin altında konumlanan diğer idari veya siyasi yönetim birimleri arasındaki yetki ve görev bölüşümü doğrudan “**devlet biçimini**”, yani dikey güçler ayrılığını ortaya koyar. Her devlette kaçınılmaz olarak bir merkezi idari yapı mevcut olmakla birlikte, bu merkezin altındaki bölge, il, ilçe, köy gibi birimlerin yetki alanlarının niteliği devletin hukuki biçimini tayin eder.

Siyasal iktidarın dikey organizasyonunun yanı sıra, Devlet Başkanının belirlenme ve işbaşına gelme biçimi de devletin genel biçimini ve hükümet tarzını belirleyen geleneksel bir ölçüttür. Bu doğrultuda devlet biçimleri iki ana başlıkta ele alınır:

Monarşi

Devlet Başkanının soy esasına (saltanat/herediter bağ) göre belirlendiği devlet biçimidir. Monarşiler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

- **Mutlak Monarşi:** Yasama, yürütme ve hatta yargı yetkilerinin tamamının soy esasına göre belirlenen hükümdarın şahsında toplandığı yönetim biçimidir.
- **Parlamentar Monarşi:** Devlet Başkanının soy esasına göre belirlendiği, ancak yasama yetkisinin halkın oylarıyla seçilmiş bir parlamentoya, yürütme yetkisinin ise bu parlamentonun içinden çıkan ve ona karşı sorumlu olan hükümete ait olduğu demokratik nitelikli monarşi biçimidir.

Cumhuriyet

- **Dar Anlamda Cumhuriyet:** Devlet Başkanının soy esasına göre belirlenmediği; doğrudan veya dolaylı bir biçimde halk tarafından seçilerek işbaşına getirildiği devlet biçimidir.
- **Geniş Anlamda Cumhuriyet:** Sadece Devlet Başkanının seçimle gelmesini değil, aynı zamanda devlet düzeninin bütünüyle demokrasinin temel ilkelerine, halk egemenliğine ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak kurgulandığı devlet biçimini ifade eder.

Kuramsal Not: Türk anayasal düzeninde cumhuriyet kavramı geniş anlamıyla kabul görmüştür. Örneğin, 1961 Anayasası'nın 1. maddesinin gerekçesinde, devlet biçiminin herhangi bir zümreye veya şahsa dayanmadığı, kaynağının doğrudan ulus olduğu ve “demokratik bir cumhuriyet” ilkesinin benimsendiği açıkça belirtilmiştir. 1982 Anayasası'nın gerekçesinde ise kavram daha dar anlamda temellendirilmiş olsa da, 2. maddede sayılan cumhuriyetin nitelikleri (demokratik, laik, sosyal hukuk devleti) cumhuriyetin geniş anlamda kullanıldığının en somut kanıtıdır. 1960-1961 ve 1980-1982 askeri müdahale dönemlerinde fiili yöneticilerin kendilerini cumhurbaşkanı yerine “devlet başkanı” olarak adlandırmış olmaları da bu kavramsal ayrımın tarihsel yansımalarındandır.

Siyasal gücün coğrafi ve hukuki dağılımı, yani dikey güçler ayrılığı esas alındığında ise karşımıza dört temel devlet biçimi çıkar: **Üniter Devlet, Federal Devlet, Bölge Devlet ve Konfederasyon.**

2. Üniter Devlet (Tek Yapılı Devlet) ve Yapısal Dinamikleri

Üniter devlet; merkezi yasama organının mutlak üstünlüğüne ve egemenliğine dayanan, tek bir merkezi hükümet ve merkezi yargı düzeni altında örgütlenmiş devlet biçimidir. Üniter devlet modelinin en temel ve ayırt edici niteliği, “**devletin tekliği ve bölünmezliği**” ilkesidir. Bu temel ilke, birbiriyle sıkı sıkıya bağlı üç kuramsal unsurun bir arada bulunmasını zorunlu kılar:

Egemenliğin Tekliği ve Bölünmezliği

Jean Bodin'in egemenlik kuramına dayanan bu unsura göre, devlet sınırları içinde kuralları koyma, uygulama ve uyuşmazlıkları çözme yetkisi (yasama, yürütme, yargı) tek bir devlet merkezinde saklıdır. Egemenlik tek ve bölünmez olduğu için üniter devlette yalnızca bir tane merkezi yasama organı (parlamento) bulunabilir; parlamentonun çıkardığı yasalar istisnasız ülkedeki herkesi ve her bölgeyi bağlar. Parlamentonun Senato ve Millet Meclisi gibi iki kanatlı bir yapıdan oluşması egemenliğin tekliği ilkesine zarar vermez; çünkü her iki kanat da aynı soyut ulusu temsil eder ve ortak bir iradeyle tüm ülkeye uygulanacak tek bir yasa metni üretir. Yargı yetkisi de millet adına tek bir merkezi yargı örgütlenmesi tarafından kullanılır.

Ulusun Tekliği ve Bölünmezliği

Üniter devlet, kaynağını tek bir ulustan alan ulus devlettir. Devletin birden fazla ulusun ortak egemenliğine veya ortak kararına dayalı olarak kurulması üniter yapıyı ortadan kaldırır. Ulusu oluşturan bireyler arasında farklı etnik kökenler, diller, kültürel veya dini unsurlar bulunabilir; ancak bu sosyolojik çeşitlilik hukuken birden fazla ulus olduğu anlamına gelmez. Herkes aynı yasama organına ve onun ürettiği genel yasalara tabidir. Etnik veya cemaat esasına dayalı yersel/toplumsal federal birimlerin kurulması ya da kurumsal korporatizm modeline geçilmesi ulusun tekliği ilkesiyle bağdaşmaz. Örneğin, üniter yapıların aksine Federal Belçika, Valon ve Flaman olmak üzere iki belirgin ulusal unsura dayalı olarak örgütlenmiştir.

Ülkenin Tekliği ve Bölünmezliği

Üniter bir devletin sınırları içerisinde, aynı anayasaya ve aynı yasal düzene bağlı tek bir ülke toprağı mevcuttur. Ülke topraklarının il, ilçe, bölge veya belediye gibi alt birimlere ayrılması siyasi bir bölünme değil, tamamen idari (yönetimsel) niteliktedir. Bu idari bölünmelerin temel amacı kamu hizmetlerinin halka daha etkili ulaştırılması ve yönetimin kolaylaştırılmasıdır. Bu alt birimlerin kendilerine ait siyasi yasama veya yargı yetkileri bulunmaz. Ülkenin bölünmezliği ilkesi, devlet toprağının bir bölümünün devletten kopmasını, bağımsızlık elde etmesini veya başka bir devlete katılmasını hukuken engelleyen mutlak bir koruma kalkandır.

Üniter Devlette Yönetim İlkeleri ve Özerklik Dengesi

Üniter devletler, idarenin işleyişini sağlamak ve kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla üç temel idari ilkeye dayanırlar:

Merkezden Yönetim İlkesi Bütün kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin karar alma ve finanse etme yetkisinin devlet merkezinde toplanmasıdır. Ülke coğrafyası büyüdükçe her işin merkezden yürütülmesi zorlaşacağından, merkezi idare taşrada kendi teşkilatını (taşra örgütlenmesi) kurar. Vali ve

kaymakam gibi yöneticilerden oluşan taşra teşkilatı ile merkez arasında mutlak bir **hiyerarşik ilişki** mevcuttur. Taşra birimlerinin kendilerine ait mal varlığı, bütçesi veya kaynak yaratma yetkisi yoktur; merkezden gönderilen bütçeyi merkezin talimatları doğrultusunda harcamakla yükümlüdürler. Merkezden yönetimin; aşırı bürokrasi yaratması, taşradaki yöneticilerin yerel ihtiyaçları yeterince bilmemesi ve yetkilerin tek elde toplanması nedeniyle modern demokrasi anlayışıyla çelişmesi gibi belirgin sakıncaları vardır. Bu sakıncaları hafifletmek adına merkezden yönetim ilkesi iki araçla yumuşatılır:

- **Yetki Genişliği:** Anayasa ve yasalarla merkezin taşradaki en üst memuruna (vali) tanınan, memurun merkeze danışmadan ancak merkezin denetimi altında kendi adına karar alabilmesini sağlayan sürekli nitelikteki yetkidir. Bu yetki ancak kanun veya anayasa değişikliğiyle geri alınabilir.
- **Yetki Devri:** Sınırlı ve belirli konularda, üst makamın adı belirtilen memura geçici ve koşullu olarak yetki aktarması işlemidir.

Yerinden Yönetim İlkesi Üniter devlet biçimi, yerel ihtiyaçların karşılanmasında halkın katılımını sağlamak amacıyla yerinden yönetim ilkesini kabul eder. Ancak üniter devlet yapısı, bölgelere yasa yapma veya yargılama yetkisi veren “**siyasal yerinden yönetim**” ilkesini kesinlikle dışlar; yalnızca “**yönetimsel (idari) yerinden yönetim**” ilkesiyle bağdaşır. Yerinden yönetim iki biçimde tezahür eder:

- **Yer Yönünden Yerinden Yönetim (Yerel Yönetimler):** Belediye, köy ve il özel idaresi gibi belirli bir coğrafi bölgedeki yerel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan yapılardır. En büyük özellikleri, karar organlarının (belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtar) o yöre halkı tarafından seçimle belirlenmesidir.
- **Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim:** Üniversiteler, TRT veya bağımsız idari otoriteler gibi teknik, bilimsel veya kültürel bir kamu hizmetinin uzmanlık esasına göre yürütülmesi amacıyla kurulan özerk kuruluşlardır.

Yerinden yönetim kuruluşlarının ortak nitelikleri; kendilerine ait bağımsız kamu tüzel kişiliklerinin, ayrı mal varlıklarının, bağımsız bütçelerinin, kanun çerçevesinde vergi/harç gibi kaynak yaratma yetkilerinin bulunması ve personel ile karar alma süreçlerinde merkeze karşı idari özerkliğe sahip olmalarıdır.

Yönetimin Bütünlüğü İlkesi Merkezi yönetim ile yerinden yönetim birimlerinin tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmasını hedefleyen anayasal ilkedir. İdarenin bütünlüğü iki hukuki araçla sağlanır:

- **Hiyerarşi:** Aynı kamu tüzel kişiliği çatısı altında (merkez-taşra ilişkisinde) geçerli olan genel yetkidir. Üstteki memur alttakine emir ve talimat verebilir, işlemlerini değiştirebilir, iptal edebilir veya erteleyebilir; onun disiplin amiridir.

- **İdari Vesayet:** Birbiriyle hiyerarşik bağ bulunmayan farklı tüzel kişilikler arasında (merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında) geçerli olan istisnai bir denetim yetkisidir. Merkez, yerel yönetimlerin işlemlerini hukukilik (ve bazı durumlarda yerindelik) açısından denetler. Demokratik ve gelişmiş üniter devletlerde idari vesayet yetkisi yerindelik denetimini dışlayacak şekilde yalnızca **hukukilik denetimiyle** sınırlandırılmıştır ve uyuşmazlıkların nihai çözümü bağımsız yargı organlarına bırakılmıştır.

Klasik ve Özerk Üniter Devlet Modelleri

Uygulamada üniter devletler, merkezîyetçilik dozajına ve yerel yapılara tanınan yetkilerin niteliğine göre ikiye ayrılmaktadır:

- **Klasik Üniter Devlet:** Devletin ülkesi, milleti ve egemenliğiyle bölünmez bütünlüğü anlayışının en katı biçimde uygulandığı, yasama ve yargı tekelinin tavizsiz biçimde merkezde tutulduğu modeldir. Türkiye, Yunanistan ve İsrail bu modelin en belirgin örnekleridir.
- **Özerk Üniter Devlet:** Tarihsel, kültürel veya coğrafi zorunluluklar nedeniyle merkezi parlamentonun tek tarafı olarak çıkardığı yasalarla belirli bölgelere yasama niteliğinde yetkiler devrettiği üniter devlet modelidir. En karakteristik örnekleri **Birleşik Krallık** ve **Fransa**'dır.

Özerk Üniter Devlet Örnek Analizi:

- **Birleşik Krallık:** İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört tarihsel bölgeden oluşur. Londra'daki merkezi parlamento, farklı ulusal unsurların taleplerini karşılamak adına 1997 yılında çıkardığı üç ayrı devir yasasıyla İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bölge meclisleri kurmuş ve buralara sağlık, eğitim, çevre, ulaşım, kültür gibi alanlarda kural koyma yetkisi devretmiştir. İskoçya'ya ek olarak güvenlik, adalet ve sınırlı vergi koyma yetkisi de tanınmıştır. Ancak yargılama yetkisi (İskoçya'nın bazı tarihsel istisnaları dışında) ve dış politika, savunma, göç, ticaret, maliye gibi ülkeyi tek bir ekonomik yapıda tutan makro yetkiler merkeze aittir. Bu sistemin federalizmden en büyük farkı, devredilen yasama yetkilerinin anayasal güvence altında olmaması, merkezi parlamentonun bir kanunla bu yetkileri tek tarafı olarak genişletebilmesi, daraltabilmesi veya tamamen geri alabilmesidir.
- **Fransa:** 2003, 2004 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı idari reformlarla klasik yapıdan özerk üniter devlete evrilmiştir. Fransa'daki bölgesel yapılanmanın arkasında etnik veya kimlik siyaseti değil, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacı yer alır. Bugün bölge, il ve özel statülü yerinden yönetim birimleri mevcuttur; bu birimler arasında hiyerarşi yoktur

ve sıkı bir işbirliği içindedirler. Korsika Meclisi'ne yasalara aykırı olmamak kaydıyla düzenleyici işlem yapma yetkisi tanınmıştır. Fransa anayasal sistemine giren **Subsidiarite (Yetkide Yakınlık)** ilkesi uyarınca, bir kamu hizmetinin halka en yakın yerinden yönetim birimi tarafından görülmesi esas alınmış; yerel birimlerin yetersiz kaldığı durumlarda hizmet bir üst birime devredilmiştir. Anayasa yapılanmasında **Desantralizasyon (Merkezsizleşme)** temel bir ilke olarak benimsenmiştir.

3. Federal Devlet ve Çok Merkezli Egemenlik Düzeni

Federal devlet; hukuken birbirinden bağımsız, kendi anayasal düzenlerine sahip birden fazla federe devletin (eyalet, kanton, memleket) kendi iradeleriyle bir araya gelerek ortak bir anayasa sözleşmesi temelinde kurdukları üst devlet biçimidir. Federal devlet dış egemenlik (uluslararası hukuk) bakımından tam ve tek bir devlet niteliği taşıırken, iç egemenliğin kullanılması ve hukuki örgütlenme bakımından üniter yapıdan tamamen ayrışır. Federalizmin kurumsal temeli “**farklılık içinde birlik**” felsefesine ve vazgeçilmez olan **özerklik ilkesine** dayanır.

Federal Devletin Yapısal ve Anayasal İlkeleri

Siyasal İktidarın Bölünmesi ve Çoklu Egemenlik Anlayışı Üniter devletteki tek ve bölünmez egemenliğin aksine, federal devlette egemenlik federal merkez ile federe devletler arasında paylaştırılmıştır. Bu durum **çoklu yasa ve çoklu yargı** düzenini beraberinde getirir. Federal devlet düzeyinde tüm ülkeyi bağlayan yasa yapma yetkisine sahip merkezi bir parlamento ve federal yargı düzeni bulunurken; her bir federe devletin (eyaletin) de kendi sınırları içinde geçerli kanunlar üreten kendi parlamentosu, hükümeti ve ayrı yargı organizasyonu mevcuttur. Federal parlamentonun **mutlaka iki kanatlı (çift meclisli) olması şarttır**. Birinci meclis tüm ülke nüfusunu ve halkı temsil ederken, ikinci meclis (Senato veya Federal Konsey) federal devleti oluşturan federe devletleri eşit veya ağırlıklı olarak temsil eder. Federe devletler bu ikinci meclis aracılığıyla federal anayasanın değiştirilmesi ve tüm ülkeyi ilgilendiren yasaların yapılması süreçlerine kurumsal olarak katılırlar.

Ulus ve Ülke Unsurunun Çokluğu Federal devlet tek bir ulusa dayanabileceği gibi (Almanya, ABD), birden fazla ulusal unsurun ortak iradesiyle de kurulabilir (Kanada, Belçika). Çok uluslu federal devletlerde çok sayıda resmi dil kabul edilir; örneğin Güney Afrika'da 11, Hindistan'da 18 resmi dil mevcuttur. Ülke unsuru bakımından da federal devlette çok ölkelilik esastır; hem federal devletin tüm ülkeyi kapsayan genel bir bütünsel ülkesi hem de her federe devletin kendi siyasi yetkilerini kullandığı coğrafi sınırları mevcuttur.

Merkeziyetçi Olmama (Çok Merkezlilik) İlkesi Federal devlet tek merkezli değil, çok merkezli bir iktidar yapısı öngörür. Örneğin, 50 eyaletten oluşan ABD’de, merkezi federal hükümetle birlikte toplam 51 ayrı siyasal iktidar ve karar merkezi mevcuttur. Bu yapıda yetkilerin merkeziliği değil, genelliği ve dağıtılmışlığı söz konusudur. Üniter devlete özgü olan yetki genişliği ilkesi federalizmde uygulanamaz; çünkü federe birimlerin yetkileri merkezin lütfettiği idari yetkiler değil, doğrudan anayasadan kaynaklanan asli siyasi yetkililerdir.

Anayasanın Mutlak Üstünlüğü ve Katılık Şartı Federalizm özünde yazılı bir sözleşmedir ve bu sözleşmenin hukuki ifadesi federal anayasadır. Anayasası olmayan bir federal devlet veya federe devlet düşünülemez. Federal anayasa, iki yönetim düzeyi arasındaki görev, yetki ve mali kaynak bölüşümünü güvence altına aldığı için **mutlaka yazılı ve son derece katı (sert) olmak zorundadır**. Merkezi federal devlet, federe devletlerin rızası olmadan, tek taraflı bir anayasa değişikliğiyle eyaletlerin anayasal haklarını elinden alamaz veya yetki alanlarını değiştiremez. Normlar hiyerarşisinde federal anayasa en üstte yer alır; federe devletlerin kendi parlamentolarında kabul ettikleri eyalet anayasaları ve eyalet yasaları federal anayasaya ve federal yasalara aykırı olamaz. Bu hiyerarşik çatışmaları çözmek ve yetki uyumsuzluklarını karara bağlamak üzere federal düzeyde mutlak yetkili bir **Federal Anayasa Mahkemesi** veya Federal Yüksek Mahkeme bulunur.

Kurumsal ve Finansal Özerklik Güvencesi Bir devlet biçiminin federal olarak nitelendirilebilmesi için federe devletlerin kendilerine ait münhasır (başkasıyla paylaşılmayan) yetki alanlarının bulunması ve bu alanlarda federal merkezin müdahalesinden uzak karar alabilmeleri gerekir. Aynı şekilde, federe devletlerin kendilerine ait gelir kaynaklarının (vergi toplama yetkisi vb.) anayasa ile güvence altına alınmış olması ve bu bütçeyi federal merkezden bağımsız, kendi diledikleri gibi harcayabilme haklarının bulunması federalizmin varlık şartıdır.

Federal Devletlerde Siyasal Yetki Bölüşüm Modelleri

Federal anayasalarda federal merkez ile federe birimler arasındaki yetki paylaşımı iki temel kuramsal yaklaşımla dizayn edilir:

Yetki Bölüşüm Tipi	Kuramsal Esas ve Mekanizma	Hukuki Sonuçları	Tipik Örnekler
Avrupa Tipi Federalizm	Merkezi federal devletin yetkileri anayasada tek tek sayılır; sayılmayan, gelecekte ortaya çıkabilecek tüm residual (artık) yetkiler kendiliğinden eyaletlere/federe devletlere bırakılır.	Federe devletleri merkeze karşı güçlü kılan bir modeldir. Genellikle yasal düzenleme yetkisi federal merkeze verilirken, kanunları uygulama ve uyumsuzlukları çözme yetkisi federe devlet organlarına ve eyalet mahkemelerine (kantonlara) devredilir.	ABD, İsviçre, Rusya, Brezilya, Bosna Hersek, Pakistan.
Amerikan Tipi Federalizm	Eyaletlerin/federe devletlerin yetkileri anayasada tek tek sayılır; sayılmayan tüm artık yetkiler kendiliğinden merkezi federal devlete kalır.	Merkezi federal devleti eyaletler karşısında zamanla daha güçlü hale getiren bir bölüşüm tarzıdır. Bir konunun düzenlenmesi, uygulanması ve uyumsuzluğunun çözümü bir bütün olarak ilgili yönetim düzeyine (ya tamamen merkeze ya tamamen eyalete) bırakılır.	Hindistan, Kanada, Nijerya, Avusturya, Malezya.

İdari Uygulama Farkı: Avrupa tipi federalizme örnek olan İsviçre’de ceza kanunu yapma yetkisi federal parlamentoya aitken, bu kanunun uygulanması ve yargılamasının yapılması tamamen kanton (eyalet) yönetimlerine ve kanton mahkemelerine bırakılmıştır. Amerikan tipi federalizmde ise bir konu hangi düzeye bırakılırsa

(örneğin eğitim federe devlete aitse), o alandaki kural koyma, yürütme ve yargılama yetkisinin tamamı eyaletin kendi organları eliyle bütüncül olarak yürütülür. Birlikte düzenlenen “ortak yetki alanlarında” federal devlet yasal düzenleme yaptıysa federe devlet o yasaya aykırı kural koyamaz.

Federalizmin Çeşitleri ve Sınır Bölüşüm Esasları

Federe devletlerin yetki alanlarının dengesine göre federalizm ikiye ayrılır:

- **Simetrik Federalizm:** Federal devleti oluşturan tüm federe devletlerin/eyaletlerin anayasa karşısında tamamen eşit yetkilere sahip olduğu modeldir.
- **Asimetrik Federalizm:** Dil, kültür, tarih veya etnik farklılıklar göz önünde bulundurularak, bazı federe devletlere diğer eyaletlere kıyasla anayasa tarafından daha geniş veya özel nitelikli hak ve yetkilerin tanındığı modeldir (Örn: Hindistan, Rusya, Kanada).

Federe birimlerin yetki sınırlarının belirlenmesinde ise iki ana yöntem mevcuttur:

- **Coğrafi Bölge Esasına Dayalı Federalizm:** Eyalet sınırlarının coğrafi kara sınırlarına göre belirlendiği, dünya genelindeki federal devletlerin çok büyük bölümünde uygulanan modeldir.
- **Topluluk Esasına Dayalı (Korporatif) Federalizm:** Federe devletlerin yetki sınırlarının coğrafi bölgeye göre değil, bireylerin ait olduğu etnik, dinsel veya kültürel nüfus gruplarına göre belirlendiği modeldir. Vatandaş ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın, kendi ait olduğu topluluk meclisinin seçimlerinde oy kullanır ve onun koyduğu kurallara tabi olur. Tarihsel kökenleri Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun son dönemine ve Osmanlı Devleti’ndeki inanç esasına dayalı, cemaatlere iç işlerinde kural koyma ve kendi mahkemelerinde yargılama yetkisi veren “**Millet Sistemi**” uygulamalarına dayanır (Osmanlı bir federal devlet olmasa da korporatif federalizmin ilk nüvelerini barındırır). Çağdaş dönemde Estonya’da Alman ve Yahudi topluluklarına tanınan kültürel meclisler ve dağınık yerleşim nedeniyle Rum ve Türk cemaat meclislerine eğitim, kültür, din alanlarında yasama ve yargı yetkisi veren **1960 Kıbrıs Anayasası** bu modelin en net örnekleridir. Bugün dünyada saf korporatif federalizm örneği kalmamıştır; ancak **1993 Belçika Anayasası** hem coğrafi bölge esasını hem de topluluk esasını bir arada kurgulayan 6 federe devletli yapısıyla bu modele en yakın çağdaş örnektir.

Federal Devlet Biçiminin Tercih Edilme Nedenleri

Devletlerin federal yapıyı seçmelerinin arkasında dört temel siyasal ve sosyolojik gerekçe yatmaktadır:

1. **Geniş Coğrafi Topraklar:** Rusya, Kanada, ABD, Hindistan ve Brezilya gibi devasa topraklara sahip ülkelerin tek bir merkezden hiyerarşiyle yönetilmesinin imkansızlığı federalizmi zorunlu kılmıştır.
2. **Bağımsız Devletlerin Birleşme Arzusu:** Daha önce gevşek bağlarla bağlı olan bağımsız devletlerin, uluslararası güç, güvenlik ve ekonomik avantaj elde etmek amacıyla kendi iç yetkilerini koruyarak ortak bir çatı altında birleşmek istemeleridir (Örn: İsviçre).
3. **Etnik, Kültürel ve Dinsel Çeşitlilik:** Türdeş olmayan, derin toplumsal kutuplaşmalara ve farklı inanç veya etnik gruplara sahip toplumları ayrılmadan, barış içinde aynı devlet çatısı altında tutmanın en etkili aracı federalizmdir (Örn: Hindistan, Belçika).
4. **Otoriter Geçmiş Tepki:** Uzun yıllar aşırı merkeziyetçi, diktatöryal veya otoriter rejimler altında yaşayan ülkelerin, gücen tek elde toplanmasını engellemek ve faşizan eğilimlerin tekrarını önlemek amacıyla iktidarı coğrafi olarak bölme tercihidir (Örn: 1811 Venezuela, 1824 Meksika, 1891 Brezilya, 1853 Arjantin anayasaları).

4. Bölge Devlet Modeli

Bölge devlet; genel anayasal mimarisi bakımından devletin tekliği ve bölünmezliği ilkesini koruyan, ancak ülkenin tamamını siyasal yasama yetkileriyle donatılmış özerk bölgelere ayıran karma bir devlet biçimidir. Kuramsal olarak üniter devlet ile federal devlet arasında bir geçiş modeli niteliğindedir. En tipik ve başarılı örnekleri **İtalya** ve **İspanya**'dır. Her iki ülkede de bölge devlet modeli, geçmişte yaşanan ağır faşist/otoriter merkeziyetçi deneyimlerin (Mussolini ve Franco dönemleri) bir daha tekrarlanmaması amacıyla anayasal bir panzehir olarak inşa edilmiştir.

Bölge Devlet Kuramsal Parametreleri

Bölge devlet modeli, iki klasik devlet biçiminin özelliklerini bünyesinde sentezler:

Üniter Devlete Benzeyen Yönleri (Merkeziyetçi Çekirdek)

- **Devletin ve Egemenliğin Bölünmezliği:** İtalyan Anayasası "Cumhuriyetin tekliğini ve bölünmezliğini", İspanyol Anayasası ise (3. maddesinde) "İspanya ulusunun ortak vatanının bölünmez bütünlüğünü ve tüm İspanyolların birliğini" mutlak birer ilke olarak ilan eder. Egemenlik federal devletteki gibi çoklu ve bölünmüş değildir; asli olarak merkezdedir.
- **Tekli Ulus Yapısı:** Çok uluslu federal yapıların aksine, bölge devlette hukuken tek bir ulus (İtalyan veya İspanyol ulusu) tanınır; çok ulusluluk reddedilir. Anayasa bölge milliyetlerini tanısa da bunları tek bir ulus çatısı

altında konumlandırır. Farklı diller ve kültürler anayasal güvenceye alınır ancak bu durum egemenlik paylaşımına yol açmaz.

- **Yargı Tekeli:** Federal devletten ayrılan en radikal yönü, **yargı yetkisinin bütünüyle merkezi devlete ait olmasıdır**. Bölgelerin kendilerine ait bağımsız eyalet mahkemeleri, yargı örgütleri veya ayrı anayasa mahkemeleri bulunmaz; yargı üniter devletteki gibi tek ve merkezidir.
- **Vesayet ve Onay Mekanizmaları:** Her bölgenin anayasal sınırlarını ve organlarını belirleyen “Statü” adı verilen kurucu belgeleri mevcuttur. Ancak bu statülerin yapılması ve değiştirilmesi federal devletlerdeki eyalet anayasalarının aksine eyaletin kendi tekniğinde bitmez; mutlaka merkezi parlamentonun onayına tabidir. Ayrıca merkezi yönetimin bölgeler üzerinde idari vesayete benzer denetim yetkileri korunmuştur.

Federal Devlete Benzeyen Yönleri (Siyasal Özerklik)

- **Çoklu Yasama Gücü:** Bölge devlette yönetsel değil, **siyasal yerinden yönetim** geçerlidir. Ülkenin tamamı bölgelere ayrılmıştır ve her bölgenin halk tarafından doğrudan seçilen bir bölge parlamentosu mevcuttur. Bu parlamentolar, anayasanın kendilerine tanıdığı münhasır veya ortak yetki alanlarında doğrudan **kanun (yasa) yapma yetkisine** sahiptir.
- **Bölgesel Hükümet Yapısı:** Her bölge parlamentosu kendi içinden bir bölge başbakanı (başkanı) ve bakanlar kurulu seçer. Bölge idaresinde klasik parlamenter sisteme benzer bir yürütme yapısı işler; bölge hükümeti bölge meclisine karşı siyaseten sorumludur.

Federal Devletten Ayrılan Temel Farklar

1. **Merkezi Yasamaya Katılım Eksikliği:** Bölgeler, federal devletlerdeki eyaletlerin aksine, merkezi anayasanın değiştirilmesi veya tüm ülkeyi ilgilendirilen ulusal yasaların yapılması süreçlerine kurumsal olarak eşit ve etkili düzeyde katılamazlar. Merkezi parlamentonun ikinci kanadı olan Senato, saf bir bölgesel temsil organı değildir; içine doğrudan halk tarafından seçilenlerin veya İtalya’da olduğu gibi eski cumhurbaşkanlarının ve cumhurbaşkanının atadığı kontenjan senatörlerinin dahil edilmesiyle bölgesel niteliğini kısmen kaybeder.
2. **İkinci Meclisin Yetkisizliği:** İspanya örneğinde yasama ve anayasa yapım süreçlerinde son söz mutlak olarak ulusu temsil eden 1. Meclise (Kongre) aittir; Senatonun (2. Meclis) merkez karşısında bölgeleri koruyacak ciddi bir yasama gücü ve veto yetkisi bulunmamaktadır.
3. **Yetki Asimetrisi:** Bölge devletlerde yetkiler genellikle tüm bölgelere simetrik dağıtılmaz; tarihsel ve kültürel taleplere göre bazı bölgelere (Örn: İspanya’da Bask ve Katalonya, İtalya’da Korsika benzeri özel statülü adalar) çok daha geniş asimetrik yetkiler tanınır. Bölge yasası ile merkez yasası çatışırsa, üst norm olan merkez yasası geçerli kabul edilir.

5. Konfederasyon (Devletler Birliđi)

Konfederasyon; bağımsız devletlerin, hem iç hem de dış egemenliklerini ve uluslararası hukuki kişiliklerini tamamen korumak kaydıyla, özellikle savunma, ortak güvenlik ve ekonomik işbirliđi gibi sınırlı ve somut konularda ortak faaliyette bulunmak amacıyla uluslararası bir antlaşma temelinde oluşturdıkları gevşek devletler birliđidir.

Konfederasyonun Hukuki ve Kurumsal Yapısı

- **Ulus Devlet Niteliğinin Olmaması:** Konfederasyon tek başına bir ulus devlet veya egemen bir devlet değildir, bir “devletler topluluğudur”. Kendini oluşturan üye devletlerin üzerinde üst bir egemenlik gücü tesis etmez.
- **Oy Birliđi ve Eşit Temsil Esası:** Konfederasyonun üye devletlerin gönderdiđi temsilcilerden oluşan ortak bir meclisi (diyet/konsej) bulunur. Bu mecliste her üye devlet, nüfusuna bakılmaksızın eşit temsil edilir. Kararlar mutlak **oy birliđi** ile alınır; tek bir devletin vetosu kararın çıkmasını engeller.
- **Doğrudan Uygulanamama ve Ayrılma Hakkı:** Konfederasyon meclisinin aldığı kararlar üye devletlerin vatandaşlarına doğrudan uygulanamaz; bu kararların geçerlilik kazanabilmesi için her üye devletin kendi yetkili organları (parlamentosu/hükümeti) tarafından onaylanması zorunludur. Üye devletler, konfederasyon yapısından istedikleri an tek taraflı bir kararla **ayrılma (çekilme) hakkına** sahiptirler.
- **Yürütme ve Yargı Erkinin Yokluğu:** Konfederasyonun kendine ait bağımsız bir yürütme organı, bütçesi, zor kullanma gücüne sahip ordusu veya üye devletleri bağlayıcı kararlar üreten ortak bir yargı düzeni bulunmaz. Tarihsel süreçte konfederasyonlar ya dağılarak ortadan kalkmış ya da üyelerinin daha sıkı bağlarla birleşmesi sonucu federal devlet biçimine evrilmiştir.

Tarihsel ve Çağdaş Örnekler: 1815-1866 yılları arasında kurulan Alman Prenslikleri Konfederasyonu, ABD’nin kuruluş öncesi ilk dönemi ve 2003-2006 yılları arasındaki kısa süreli Sırbistan-Karadağ yapılanması konfederasyonun tarihsel örnekleridir. Günümüzde Sovyetler Birliđi’nin dağılmasından sonra eski üye devletlerin ekonomik ve askeri işbirliđi amacıyla kurduđu **Bağımsız Devletler Topluluđu (BDT)** konfederasyon modeline en yakın çağdaş siyasal oluşumdur.

6. Avrupa Birliđi’nin A-Tipik Yapısı

Avrupa Birliđi (AB), klasik devlet biçimi kalıplarına tamamen uymayan, bünyesinde hem konfederal hem de federal devlet unsurlarını bir arada barındıran “**a-tipik**” ve **sui generis (kendine özgü)** bir uluslararası

siyasal yapıdır. Uluslararası hukuki kişiliğe sahip olan birliğin (dünya genelinde büyükelçilikleri mevcuttur) devlet biçimleri skalasındaki yeri sarkaç niteliğindedir:

Konfederal Devlete Benzeyen Yönleri

- AB, hukuki anlamda bir anayasaya dayanmaz; üye devletlerin ortak irade-siyle imzalanan uluslararası antlaşmalara (1957 Roma, 1992 Maastricht, 2007 Lizbon antlaşmaları) dayanır.
- Birliği oluşturan üye devletler kendi iç ve dış egemenliklerini, bağımsızlıklarını korumaya devam ederler. Ortak bir ulusal savunma örgütlenmesi veya tek sesli bir genel dış politika mekanizması mevcut değildir.
- Birliğin en üst karar organlarında üye devletlerin eşit temsil esası korunur ve hayati siyasi konularda (üyelikten çıkarma, antlaşma değişiklikleri) mutlak oy birliği şartı aranır. Federal devletlerdeki gibi eyaletleri bütünüyle temsil eden saf bir ikinci meclis yapısı AB’de yoktur; Avrupa Parlamentosu devletlerin halklarını temsil etmekle birlikte yetkileri sınırlıdır.

Federal Devlete Benzeyen Yönleri

- **Topluluk Hukukunun Üstünlüğü ve Doğrudan Uygulama:** AB kurumlarının (özellikle yasama organı niteliğindeki AB Bakanlar Konseyi’nin) çıkardığı yönetmelik ve yönergeler üye devletlerin vatandaşlarına doğrudan uygulanır. Herhangi bir üye devletin ulusal hakimî, baktığı davada kendi iç kanunu ile AB düzenlemesi arasında bir çatışma görürse, araya başka hiçbir hukuki işlemin girmesine gerek kalmadan ulusal kanunu ihmal ederek doğrudan AB hukukunu (topluluk hukukunu) uygulamakla yükümlüdür.
- **Ortak ve Bağlayıcı Yargı Düzeni:** Birliğin en üst yargı organı olan **Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi (ATAM / Adalet Divanı)**, üye devletlerin uygulamalarının AB hukukuna uygunluğunu denetler, bağlayıcı içtihatlar üretir ve ulusal mahkemelerin üzerinde bir üst denetim organı olarak hareket eder. Ortak ve zorunlu bir yargı gücünün varlığı AB’yi federal yapıya yaklaştıran en güçlü unsurdur.
- **Çoğunluk Esasıyla Karar Alma:** Birlik içinde her konuda oy birliği aranmaz; ekonomik, ticari ve idari pek çok kararın alınmasında Bakanlar Konseyi’nde nitelikli çoğunluk (2/3 veya belirlenen oranlar) yeterli kabul edilir; bu durum azınlıkta kalan üye devletin iradesi dışında da bağlanabilmesini sağlar.

7. Türk Anayasa Tarihinde Devlet Biçiminin Kurumsal Evrimi

Türkiye’de anayasacılık hareketleri ve idari yapılanma süreci incelendiğinde, üniter devlet modelinin tarihsel süreç içerisinde farklı tonlarda, bazen de radikal arayışlarla uygulandığı görülmektedir:

1876 Kanun-i Esasi Dönemi

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan bu metinde devlet biçimine dair teorik bir adlandırma veya özel bir madde yer almamıştır. Sistem kurumsal olarak monarşik ve teokratik bir yapıya dayanmakla birlikte, tüm siyasi ve idari yetkiler mutlak olarak merkezde (padişah ve Heyet-i Vükela şahsında) toplanmıştı; bu yönüyle katı ve merkeziyetçi bir üniter devlet modeli fiilen yürürlükteydi. 113. maddedeki padişaha tanınan “hükümetin emniyetini ihlal edenleri sürgüne gönderme yetkisi” anayasanın üstünlüğü ilkesini güvencesiz bırakmıştır. 1909 yılındaki İkinci Meşrutiyet anayasa değişiklikleriyle padişahın yetkileri daraltılıp sistem parlamenter monarşiye yaklaştırılsa da merkeziyetçi üniter yapı korunmuştur.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasası Dönemi (İstisnai Ademi Merkeziyetçilik)

Türk anayasa tarihinin **tek esnek ve idari anlamda en geniş ademi merkeziyetçi (yerinden yönetimci) anayasasıdır**. Savaş koşullarında hazırlanan ve 24 maddeden oluşan bu çerçeve anayasanın tam 14 maddesi doğrudan yerinden yönetim ilkesine ayrılmıştı. Anayasa ülkeyi il (vilayet), ilçe (kaza) ve bucak (nahiye) olmak üzere üç idari birime ayırmış ve illeri en önemli yerinden yönetim merkezi kılmıştır.

1921 Anayasası Vilayet Özerkliği: Kanuna göre, vilayetlerin yöre halkı tarafından seçilen kendi vilayet meclisleri bulunacaktı. Bu meclislere; eğitim, sağlık, tarım, ziraat, vakıflar ve bayındırlık gibi hayati yerel konularda kural koyma, bütçe yapma ve yönetme yetkisi (idari/siyasal özerklik nüvesi) tanınmıştı. Yargı yetkisi bütünüyle merkezde bırakıldığı için sistem bir federalizm değildi; ancak özerk üniter devlet veya bölgesel devlet modellerindeki geniş yerel yetkilere sahipti. Kurtuluş Savaşı’nın olağanüstü askeri ve siyasi koşulları nedeniyle anayasanın bu geniş yerinden yönetim hükümleri uygulamaya geçirilememiş ve kağıt üzerinde kalmıştır. Bu dönem, hem Kanun-i Esasi’nin hem de 1921 Anayasası’nın aynı anda yürürlükte olduğu “iki anayasalı dönem” olarak tarihe geçmiştir.

1924 Anayasası Dönemi

Cumhuriyetin ilanından sonra yürürlüğe giren bu anayasa ile 1921’in ademi merkeziyetçi arayışlarına tamamen son verilmiş ve **klasik, merkeziyetçi**

üniter devlet modeline kesin bir dönüş yapılmıştır. Çerçeve niteliğinde olan ve ayrıntılı idari düzenlemeler içermeyen bu anayasa, yerel yönetimlerin dizaynını tamamen yasa koyucunun (TBMM çoğunluğunun) takdirine bırakmıştır. Çıkarılan yasalarla belediyeler ve köyler merkezin son derece katı bir hiyerarşik denetimi ve baskısı altına alınmış, idari özerklik neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır.

1961 Anayasası Dönemi (Demokratik Üniter Devlet)

Türkiye’de üniter devlet biçiminin çağdaş ve demokratik ölçütlerle yeniden harmanlandığı dönemdir. Anayasa, üniter devlet yapısını muhafaza etmekle birlikte, merkezi yönetimin otoritesini dengelemek ve demokratik katılımı artırmak amacıyla yerel yönetimlerin (il, belediye, köy) idari ve mali özerkliğini **ilk kez anayasal güvence altına almıştır.** Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisini “idari vesayet” olarak adlandırmış ve bu yetkinin sınırlarını kanunla daraltmıştır. Ayrıca merkez tüzel kişiliğinin dışında, hizmet yönünden özerkliğe sahip Üniversiteler ve TRT gibi kurumlara anayasa eliyle doğrudan idari ve bilimsel özerklik tanınmıştır. Çoğunlukçu meclis hegemonyasını frenlemek amacıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) kurulmuş ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi’nden oluşan çift meclisli yasama sistemi benimsenmiştir.

1982 Anayasası Dönemi ve Saf Üniter Devlet Israrı

1982 Anayasası, otorite-özgürlük dengesinde devlet otoritesini ve merkezi idareyi güçlendirmeyi hedefleyen **saf, katı ve tavizsiz bir üniter devlet anlayışı üzerine kurulmuştur.** Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez nitelikteki 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “**Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür**” ilkesi, dikey siyasal yerinden yönetimi hukuken kesin olarak dışlar.

1982 Anayasası İdari Yapılanma Analizi Anayasa, üniter yapının korunmasını ve idarenin bütünlüğünü sağlamak üzere şu maddesel mimariyi öngörmüştür:

- **Madde 123 (İdarenin Bütünlüğü):** İdari yapının bir bütün olduğunu ilan eder ve bu bütünlüğün hiyerarşi ile idari vesayet hukuk ilkeleriyle sağlanacağını hükme bağlar. 1961’den farklı olarak idari vesayet kavramı anayasa metnine açıkça yazılarak genişletilmiştir.
- **Madde 126 (Taşra Teşkilatı):** Türkiye’nin merkezi idare bakımından coğrafi durum, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerin de alt kademelere ayrılacağını belirtir. İllerin yönetiminin “**yetki genişliği**” esasına dayanacağını vurgulayarak klasik üniter devlet modelini anayasal seviyede pekiştirir. Maddenin son fıkrasında, kamu hizmetlerinde verim ve uyum sağlamak amacıyla “birden fazla ili kapsayan

bölge kuruluşlarının” (bölge valilikleri/bölge müdürlükleri gibi) kurulabileceği belirtilmişse de bu durum siyasi değil, tamamen yönetsel niteliktedir.

- **Madde 127 (Yerel Yönetimler):** Mahalli idare birimlerini sınırlı sayıda (numerus clausus) saymıştır: İl, belediye ve köy. Bu üç birimin dışında anayasa değişikliği yapılmadan yeni bir yerel yönetim türü (örneğin bölgesel yönetim) kurulamaz. Maddenin 5. fıkrasında merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu idari vesayet yetkisi; mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun yürütülmesi, kamu yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla son derece geniş bir takdir marjıyla düzenlenmiştir. Çıkarılan 6758 sayılı Kanun gibi düzenlemelerle yerel birimlerin mali özerklikleri üzerinde kısıtlamalar getirilmiştir.

Ulusun Bölünmezliği ve Azınlık Hakları Yaklaşımı Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi, ülke sınırları içinde hukuken tek bir ulusun var olduğunu, birden fazla ulusa dayalı federal veya ortak egemenlikli bir yapının kurulamayacağını ifade eder. Bunun doğal sonucu olarak devletin resmi dili de tektir. Bu ilke, ulus içindeki farklı etnik veya kültürel gruplara bireysel düzeyde kültürel haklar (Örn: Kürtçe televizyon yayını yapılması) tanınmasına engel teşkil etmez; ancak bu hakların kolektif bir azınlık hakkına dönüştürülerek siyasi statü talep edilmesini yasaklar. Anayasa Mahkemesi (AYM), anayasanın soyut hükümlerini somutlaştıran nihai merci olarak, önüne gelen siyasi parti kapatma veya yasa iptali davalarında üniter devlet ilkesini son derece katı biçimde yorumlamaktadır. Mahkeme, kararlarında ulusal bütünlüğü bozmaya ve yapay azınlıklar yaratarak ademi merkeziyetçiliği genişletmeye yönelik her türlü yasal girişimi doğrudan 3. maddeye aykırı bularak iptal etmektedir.

Yerel Yönetimler Reformu ve AYM Engeli Türkiye, 1988 yılında imzalanan ve 1992 yılında yürürlüğe giren **Avrupa Yerel Özerklik Şartı**’na bazı maddelerine (özellikle merkezin denetimi ve mali kaynaklarla ilgili fıkralara) çekince koyarak taraf olmuştur. Bu şart; yerel yönetimlerin örgütsel, personel ve mali bakımdan özerk kılınmasını, hizmetlerin halka en yakın birimce görülmesini ve idari vesayetin yalnızca yargısal sonuç doğuran bir *hukukilik denetimiyle* sınırlandırılmasını öngörmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında yerel yönetimlerin özerkliğini genişletmeyi amaçlayan kapsamlı bir **Yerel Yönetimler Reformu** gerçekleştirilmiştir. Yapılan yasal değişikliklerle:

1. Merkezi idarenin yetkilerini sınırlı sayıp, sayılmayan tüm işleri yerel yönetimlere bırakan **“genel yetki kuralı”** benimsenmeye çalışılmıştır (Türkiye’de geleneksel olarak yetki genel olarak merkezdedir, yerel yönetimlerin yetkileri kanunla tek tek sayılır).
2. Merkezi idarenin yerel işlemler üzerindeki *yerindelik denetimi* tamamen kaldırılmaya çalışılmış, vesayet ilişkisi yalnızca *hukukilik denetimiyle* sınır-

landirilmek istenmiştir.

Ancak muhalefetin başvurusu üzerine bu reform kanunlarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, yerel yönetimleri merkezi idare karşısında aşırı güçlendiren ve özerkliğini genişleten tüm bu reform düzenlemelerini saf ve katı üniter devlet anlayışına aykırı bularak iptal etmiştir. Bu durum, Türk anayasal sisteminde saf ve merkezîyetçi üniter devlet yapısının korunmasındaki katı direncin ve kurumsal yaklaşımın en net göstergesidir.

8. Devlet Biçimlerinin Karşılaştırmalı Yapısal Analizi

Tüm bu detaylı kuramsal açıklamalar ışığında, devlet biçimlerinin anayasal parametreler üzerinden genel bir karşılaştırması şu şekildedir:

Anayasal Parametre	Üniter Devlet	Federal Devlet	Bölge Devlet	Konfederasyon
Egemenlik ve Niteliği	Tek ve bölünmezdir; merkezdedir.	Çoklu ve bölünmüştür; paylaşılmıştır.	Tek ve bölünmezdir; asli olarak merkezdedir.	Üye devletlerin şahsında tamamen bağımsızdır.
Yasama Organı Sayısı	Tek bir merkezi parlamento bulunur.	Federal parlamento ve her eyaletin ayrı meclisi vardır.	Merkez meclisi ve her bölgenin kendi parlamentosu vardır.	Ortak tek bir meclis (delegeler kurulu) vardır.
Yargı Örgütlenmesi	Tek ve merkezi bir yargı düzeni esastır.	Federal yargı ve eyaletlerin bağımsız yargı düzenleri meclisidir.	Katı biçimde tek ve merkezidir; bölge mahkemesi yoktur.	Ortak bir yargı gücü bulunmaz.
Kurucu Belge / Temel Norm	Anayasa (Yazılı/Katı veya Esnek olabilir).	Mutlaka yazılı ve son derece katı Federal Anayasa.	Merkezi Anayasa ve merkezin onayına tabi Bölge Statüleri.	Uluslararası Antlaşma.
İdari / Siyasi İlişki Türü	Merkez-Taşra arası hiyerarşi; Yerel yönetimle idari vesayet.	Anayasal ortaklık; hiyerarşi veya vesayet kesinlikle yoktur.	Özerklik ve merkez ile bölgeler arası kısmi vesayet ilişkisi.	Tamamen bağımsız devletler arası koordinasyon.

Anayasal Parametre	Üniter Devlet	Federal Devlet	Bölge Devlet	Konfederasyon
Ayrılma (Se- ces- sion) Hakkı	Hukuken kesinlikle mümkün değildir.	Anayasada açıkça tanınmadığı sürece yasaktır (ABD iç savaşı örneği).	Hukuken kesinlikle yasaktır ve mümkün değildir.	Üye devletlerin her an tek tarafı ayrılma hakkı vardır.

Anayasacılık Anlayışı ve Anayasal Devlet Kavramı

Bugün bildiğimiz anlamda yazılı bir anayasa metninin ortaya çıkışı 18. yüzyıla dayanmaktadır. Anayasanın en ayırt edici hukuki özelliği, bir hukuk düzeninde yer alan diğer tüm normların üzerinde yer alması ve hiçbir normun anayasaya aykırı olamamasıdır.

Siyasal anlamda ise anayasacılık; siyasal iktidarın sınırlandırılması, erkler ayrılığının sağlanması ve temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacıyla hizmet eder. Bağımsız bir yargının olmadığı bir düzende siyasal iktidarın sınırlandırılmasından bahsedilemez; bu nedenle anayasal devlet, denetleme ve dengeleme sistemini güvenceye alan devlettir.

Dünyada Anayasacılık Anlayışının Doğuşu ve Gelişimi

19. yüzyıl öncesine kadar dünyadaki hukuk kurallarının büyük bir kısmı yazılı olmayan geleneksel hukuktan oluşuyordu. Dünyadaki anayasacılık hareketleri, burjuva sınıfının istekleri doğrultusunda ve onların önderliğinde ortaya çıkmıştır. Bu süreç tarihsel olarak belirli evrelerden geçerek gelişim göstermiştir:

İngiltere'deki İlk Gelişmeler ve Tarihsel Belgeler

- **Magna Carta (1215):** Tarihteki ilk anayasal belgedir. Soyluların geleneksel haklarını krala yazılı olarak imzalatmasıyla; suçsuz ceza olamayacağı, suç ve ceza orantısı ve mülkiyet hakkı gibi güvenceler getirilmiştir.
- **Haklar Dilekçesi (1628):** Parlamentonun izni olmadan vergi alınamayacağı ve keyfi tutuklamaların yasaklandığı krala hatırlatan önemli bir belgedir.
- **Hükümet Aracı (1653):** İngiliz İç Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve sadece 2 yıl uygulanabilen tarihteki ilk yazılı anayasa denemesidir.
- **Habeas Corpus Act:** Kişinin kanuna aykırı tutuklanmasına karşı çıkarılan, tutuklunun en kısa sürede yargıç karşısına çıkarılmasını öngören ve keyfi tutuklamaya karşı en eski güvencedir.

- **Bill of Rights (Haklar Yasası - 1689):** Yasaların kral dahil herkesi bağladığını ilan ederek parlamentonun kraldan mutlak üstünlüğünü ve sınırlı monarşiyi kurmuştur.

Amerika ve Kıta Avrupası'nda Yazılı Anayasacılık

- **Mayflower Sözleşmesi (1620) ve Virginya Anayasası (1776):** ABD anayasasının temelini oluşturan bu adımlardan Virginya Anayasası; temel hakların, yasama, yürütme ve yargı organlarının yer aldığı ilk çağdaş anayasadır.
- **ABD Bağımsızlık Bildirgesi (1776) ve ABD Anayasası (1781/1787):** Amerika'da bağımsızlığını kazanan 13 koloninin tek tek anayasa yapmasının ardından 1781'de ABD Anayasası yazılmıştır. 1787 ABD Anayasası dünyadaki ilk katı (sert) anayasa olup, günümüze kadar yaşayan en eski çerçeve anayasa örneğidir.
- **Fransız Devrimi ve 1789 Bildirgesi:** Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, bir metnin bugünkü anlamda anayasa sayılabilmesi için “erkler ayrılığı” ve “insan haklarını düzenleme” şartlarını mutlak kılmıştır. Locke ve Montesquieu gibi düşünürlerin geliştirdiği güçler ayrılığı ilkesi bu dönemde somutlaşmıştır.

Sanayi Devrimi ve Sosyalist Anayasacılık Evresi

18. yüzyılın sonlarında Sanayi Devrimi ile işçi sınıfı (proletarya) doğmuş ve ilk ulusal işçi hareketi olan Chartist Hareketi ile genel oy hakkı gibi talepler parlamentoya taşınmıştır. 1871 Paris Komünü deneyiminin ardından, 1917 yılında **Sosyalist Anayasacılık** anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni ekol; güçler ayrılığını reddederek güçler birliğine dayanmış, burjuva hakları yerine çalışma, sağlık, konut gibi sosyal ve ekonomik hakları ön plana çıkarmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında yazılan anayasaların çoğunda bu etkilerle geleceğe yönelik toplumsal hedefler içeren “program hükümleri” yer almaya başlamıştır.

Türkiye’de Anayasacılık Anlayışının Doğuşu ve Gelişimi

Türk anayasacılık hareketleri Batılılaşma çabaları ve padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırılması ekseninde gelişim göstermiştir:

Osmanlı Dönemi Anayasal Belgeleri

- **Sened-i İttifak (1808):** Osmanlı'daki ilk anayasal belgedir. Padişahın mutlak otoritesi karşısında ayanların fiili güçlerini güvenceye almış ve kişilere kişi güvenliği ile suç ve cezaların yasallığı gibi kazanımlar sağlamıştır.

- **Tanzimat ve Islahat Fermanı (1856):** Islahat Fermanı, Tanzimat güvencelerini tekrarlayarak ibadet ve din özgürlüğü getirmiş, işkenceyi yasaklamış ve vergide eşitlik ilkesini koymuştur.
- **1876 Kanun-i Esasi:** Osmanlı ve Türk tarihinin ilk yazılı anayasasıdır. Teokratik ve monarşik bir yapıya sahip olan bu anayasada egemenlik padişaha aitti ve padişahın kişileri sürgüne gönderme yetkisi (Md. 113) gibi düzenlemeler anayasanın üstünlüğünü güvencesiz bırakıyordu. **1909 Değişiklikleri** ile padişahın yetkileri sınırlanmış, parlamentonun yetkileri artırılmış, sansür yasaklanmış ve toplantı/dernek kurma özgürlükleri tanınarak sistem parlamenter monarşiye evrilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Anayasaları

- **1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye):** 23+1 maddeden oluşan, Türk tarihinin tek esnek ve kısa (çerçeve) anayasasıdır. Olağanüstü savaş koşullarında yapıldığı için ulusal egemenliği esas almış, meclis hükümeti sistemini (güçler birliği) ve geniş bir yerinden yönetim (özerk vilayetler) modelini benimsemiştir.
- **1924 Anayasası:** 105 maddeden oluşan uzun, çerçeve ve sert bir anayasadır. “Güçler birliği, görevler ayrılığı” ilkesini benimsemiş, çoğunlukçu demokrasi anlayışına dayanmıştır. Ancak parlamentoyu denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi olmadığı için yasama organını yeterince sınırlayamamıştır.
- **1961 Anayasası:** Askeri müdahale sonucu Kurucu Meclis tarafından hazırlanan; uzun, sert ve ilk kazuistik (ayrıntılı) anayasadır. Meclisin çoğunlukçu aşırılıklarını frenlemek amacıyla iki meclisli sistemi (Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) ve **Anayasa Mahkemesi’ni (AYM)** kurmuştur. Temel hak ve özgürlükleri en geniş şekilde güvenceye alan, üniversite ve TRT gibi kurumlara idari özerklik tanıyan özgürlükçü bir model inşa etmiştir.
- **1982 Anayasası:** Yine bir askeri müdahale sonrası Danışma Meclisi ve MGK tarafından hazırlanan, 177 maddelik çok daha uzun, kazuistik ve sert bir anayasadır. 1961’in özgürlükçü ortamını siyasi kargaşanın nedeni olarak gören yapıcılar, otorite-özgürlük dengesinde devlet otoritesini güçlendirmeyi seçmişlerdir. Tek meclisli sisteme geri dönmüş, cumhurbaşkanının yetkileri artırılmış ve tikanıklıkları giderici rasyonelleştirilmiş mekanizmalar getirilmiştir.

2017 Değişiklikleri ve Mevcut Durum

2017 Anayasa değişiklikleri ile Türkiye’deki hükümet sistemi köklü bir dönüşüme uğramıştır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık kaldırılarak yürütme yetkisi tek başına partili hale gelebilen Cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, yasama yetkisinin genelliğine istisna teşkil edecek şekilde kararnameler

(CBK) çıkarabilme ve meclis seçimlerini tek taraflı yenileyebilme yetkileriyle donatılmıştır. Meclis soruşturması ve yürütmeyi denetleme mekanizmaları için çok yüksek nitelikli çoğunluklar aranması (3/5 ve 2/3 oylar gibi) denetimi zorlaştırmış; sistem bu yönleriyle denetleme-dengeleme mekanizmalarının zayıfladığı, Latin Amerika örneklerine benzer “Hiper Başkanlık” veya “Patronlu Başkanlık” eleştirilerine konu olan bir yapıya bürünmüştür.

1. Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği — Mehmet Ali Ağaoğulları

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Ağaoğulları bu eserinde, günümüzde kanıksadığımız “ulus-devlet” modelinin aslında çok yeni, yapay ve kanlı mücadelelerle inşa edilmiş bir süreç olduğunu anlatır. Kitap, Orta Çağ’ın parçalanmış feodal yapısından modern dünyanın merkezî ulus-devletine geçişin izini sürer.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Egemenliğin Dünyevileşmesi:** Orta Çağ’da meşruiyet tanrısal kökenliydi (Kral, Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesiydi). Ancak Reform ve Rönesans ile birlikte egemenlik gökyüzünden yeryüzüne indirilmiştir.
- **Monarkın Mutlakiyetinden Halkın Egemenliğine:** Jean Bodin ve Thomas Hobbes gibi düşünürler önce kralın otoritesini mutlaklaştırarak merkezî devleti kurdular. Ancak burjuvazinin (ticaret sınıfı) güçlenmesiyle “Egemenlik kralın mıdır, yoksa halkın mı?” sorusu doğdu. Rousseau bu noktada “Genel İrade” kavramıyla egemenliği doğrudan halka teslim etti.
- **Fransız Devrimi Kırılması:** 1789, “Ulus” kavramının doğuşudur. Artık kralın tebaası değil, ortak bir ülkeyi ve kaderi paylaşan “yurttaşlar” vardır.

Özetle Temel Tez: Ulus-devlet, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu pazar birliğini sağlamak ve kitleleri “ortak kimlik” (milliyetçilik) miti etrafında homojenleştirerek devlete sadık kılmak için üretilmiş modern bir aygıttır.

2. Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler — M. A. Ağaoğulları (Der.)

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Batı siyaset felsefesinin yaklaşık 2500 yıllık serüvenini tek bir teorik hat üzerinde birleştiren devasa bir ders kitabıdır. Fikirlerin gökten inmediğini, her düşünürün kendi döneminin sınıfsal ve siyasal krizlerine çözüm aradığını gösterir.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

Kitap kronolojik olarak devirlere ayrılır:

- **Antik Yunan (Polis Dönemi):** Sokrates, Platon ve Aristoteles mercek altındadır. Siyasetin amacı “iyi ve erdemli yaşamı” kurmaktır. Platon’un elitist “Filozof Kral” teorisine karşı Aristoteles’in daha gerçekçi, orta sınıfa merkeze alan anayasal modeli incelenir.
- **Hristiyan Orta Çağı:** Siyaset kilisenin emrine girer. St. Augustinus’un “Tanrı Devleti” ile “Yeryüzü Devleti” ayrımı ve Aquinalı Thomas’ın dini akılla uzlaştırma çabası anlatılır. Siyasetin amacı artık erdem değil, öte dünyaya hazırlıktır.
- **Modern Döneme Geçiş ve Jakobenizm:** Machiavelli ile siyaset sekülerleşir. Hobbes, Locke ve Rousseau ile “Toplumsal Sözleşme” çağı başlar. Kitap, Fransız Devrimi’nin en radikal aşaması olan, Robespierre önderliğindeki **Jakobenler** ile biter. Jakobenizm, erdemli bir toplum yaratmak adına devlet terörünün ve radikal eşitlikçiliğin nasıl meşrulaştırıldığının zirve noktasıdır.

3. Ulusların Düşüşü — Daron Acemoğlu & James A. Robinson

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Dünyadaki zenginlik ve fakirlik uçurumunu açıklamaya çalışan coğrafya (Jared Diamond), kültür (Max Weber) ya da cehalet (politikacıların bilmemesi) teorilerine meydan okuyan, kurumsal iktisat tabanlı bir yapıdır.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

Yazarlar dünyayı **Kapsayıcı (Inclusive)** ve **Sömürücü (Extractive)** kurumlar olarak ikiye ayırır:

Kurum Türü	Siyasi Yapı	Ekonomik Yapı	Sonuç
Kapsayıcı	Güç tabana yayılmıştır, hukuk üstündür.	Mülkiyet hakkı korunur, serbest piyasa ve yenilik teşvik edilir.	Sürdürülebilir Büyüme & Zenginlik
Sömürücü	Güç dar bir elitin elindedir, hukuk elitlerin aracıdır.	Çoğunluğun emeği sömürülür, mülkiyet güvencesi yoktur.	Geçici Büyüme & Kaçınılmaz Çöküş

- **Tarihsel Kırılma Noktaları (Critical Junctures):** Veba salgını veya 1688 İngiliz Şanlı Devrimi gibi büyük olaylar ülkelerin yollarını ayırır. İngiltere, kralın yetkilerini kısıtlayıp parlamentoyu (kapsayıcı kurum) güçlendirerek Sanayi Devrimi’ni başlatırken; Osmanlı veya İspanya gücü tek elde tutarak sömürücü kalmış ve gerilemiştir.

- **Yaratıcı Yıkım (Creative Destruction):** Sömürücü kurumlara sahip diktatörler/elitler, yeni teknolojilerden korkarlar. Çünkü yeni bir teknoloji (örneğin matbaa veya demiryolu) eski ekonomik düzeni yıkar ve elitlerin siyasi gücünü tehdit eder. Bu yüzden yenilikleri yasaklarlar, bu da çöküşü getirir.

4. Leviathan — Thomas Hobbes

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Hobbes, 17. yüzyıl İngiliz İç Savaşı'nın kanlı ortamında yaşamıştır. İnsanların birbirini boğazladığı bu kaos ortamı, onun mutlak ve korkutucu bir devlet gücünü savunmasına neden olmuştur.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Doğa Durumu (State of Nature):** Devletin, yasaların ve polisin olmadığı varsayımsal bir ilk çağdır. Hobbes'a göre insan doğası gereği bencil, egoist ve güç açıdır. Doğa durumunda “*insan insanın kurdudur*” (*homo homini lupus*) ve herkesin herkesle savaşı (*bellum omnium contra omnes*) vardır. Burada hayat “yalnız, yoksul, iğrenç, vahşi ve kısa”dır.
- **Toplumsal Sözleşme:** Ölüm korkusu içindeki insanlar akıllarını kullanarak bir araya gelir. Güvenliği sağlamak adına, kendi kendilerini yönetme hakkını ve şiddet kullanma yetkisini tek bir kişiye veya meclise devrederler.
- **Leviathan (Ejderha/Devlet):** Sözleşmeyle doğan bu devasa güç, adını İncil'deki bir deniz canavarından alır. Leviathan mutlak güçtür. Yasaların üstündedir, çünkü yasayı o yapar. Halkın ona isyan etme hakkı yoktur (tek bir istisna hariç: Eğer devlet halkın can güvenliğini koruyamazsa sözleşme düşer).

5. Milletler ve Milliyetçilik — Eric J. Hobsbawm

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Hobsbawm, Marksist bir tarihçi olarak milliyetçiliğin bin yıllık bir kökeni olduğu iddiasını (primordializm) tamamen çürütür. Milliyetçiliğin kapitalizmin gelişimiyle paralel giden yapay bir inşa olduğunu savunur.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Aşağıdan Yukarıya Değil, Yukarıdan Aşağıya:** Milliyetçilik, halkın içinden doğal olarak fişkırmamıştır. Sanayi Devrimi sonrası kurulan modern devletlerin; ortak bir dil konuşan, aynı fabrikada çalışabilecek, standart eğitilmiş ve askere çağrıldığında ölecek homojen kitlelere ihtiyacı vardı. Devlet bu kitleyi yaratmak için milliyetçiliği kullandı.

- **İcat Edilmiş Gelenekler (Invented Traditions):** Ulusların “kadim” sandığı pek çok bayram, kıyafet, marş veya tarihi efsane aslında 19. yüzyılda devlet seçkinleri tarafından kitleleri manipüle etmek ve aidiyet hissi yaratmak için uydurulmuştur.
- **Dönemsel Dönüşüm:** Hobsbawm, 1870 öncesi milliyetçiliğin liberal ve birleştirici (örn. İtalya ve Almanya’nın birleşmesi) olduğunu, ancak 1870 sonrasında yabancı düşmanı, emperyalist ve sağcı bir ideolojiye dönüştüğünü belirtir.

6. İmparatorluk Çağı (1875-1914) — Eric J. Hobsbawm

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Hobsbawm’ın Fransız Devrimi ile başlayan modern dünya üçlemesinin (Devrim Çağı, Sermaye Çağı, İmparatorluk Çağı) son halkasıdır. Dünyanın küresel kapitalizm eliyle nasıl paylaşıldığını ve I. Dünya Savaşı’na nasıl adım adım yaklaşıldığını inceler.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Ekonomik Emperyalizm:** 1870’lerde yaşanan Büyük Buhran, Batılı sanayi devletlerini (İngiltere, Fransa, Almanya) yeni pazarlar, ucuz hammadde ve sermaye ihraç edecek alanlar aramaya itti. Bu durum “Afrika Talanı”nı (Scramble for Africa) doğurdu; kıta cetvellerle paylaşıldı.
- **İşçi Sınıfı ve Demokrasi Paradoksu:** İçeride burjuvazi, genişleyen işçi sınıfının isyan etmesini önlemek için onlara oy hakkı ve sendikal haklar vermek zorunda kaldı (Kitle demokrasisinin doğuşu). Ancak işçilerin devrim yapmasını engellemek için kitlelere “emperyalist gurur” (Biz büyük bir imparatorluğuz fikri) aşılandı.
- **Kaçınılmaz Son:** Sistem o kadar büyüdü ve sömürgeler üzerindeki sürüşme o kadar arttı ki, Avrupa içindeki diplomatik dengeler tılandı. 1914’te patlayan savaş, liberal burjuva dünyasının intiharıydı.

7. Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla — Leo Huberman

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Ekonomi tarihini, Marksist sınıf analizi yöntemiyle ama akademik ağdalı dilden tamamen uzak, adeta bir roman gibi anlatan klasik bir eserdir.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

Huberman insanlık tarihini üretim ilişkileri üzerinden dönemlere ayırır:

- **Feodalizm (Dua Edenler, Savaşanlar, Çalışanlar):** Kilise, senyörler ve serfler (yarı köle köylüler). Ticaret yoktur, para kullanılmaz, herkes tüketeceği kadar üretir (Kapalı ekonomi).

- **Girişimcinin / Burjuvazinin Doğuşu:** Haçlı Seferleri ile ticaret canlanır, yollar açılır ve haftalık pazarlar kurulur. “Para” yeniden güç kazanır. Toprağa bağlı olmayan, şehirlerde yaşayan yeni bir sınıf doğar: Burjuvazi. Bu sınıf, feodal senyörlerin keyfi vergilerinden kurtulmak için merkezi kral-ları destekler ve feodalizm yıkılır.
- **Çitleme Hareketleri ve Endüstri:** İngiltere’de koyun yünü ticareti için köylülerin toprakları ellerinden alınır (çitlenir). Topraksız kalan milyonlar şehirlere göç ederek fabrikaların önünde ucuz “iş gücü” (proletarya) haline gelir.
- **Kapitalizmin Çelişkisi:** Sistem artık “kâr” odaklıdır. İşçiye ürettiği değerin çok azı (ücret) verilir, geri kalana (artı-değer) patron el koyar. Bu durum aşırı üretim krizlerine, emperyalizme ve nihayetinde faşizm ile sosyalizm arasındaki büyük savaşa yol açar.

8. Yönetim Üzerine İkinci İnceleme — John Locke

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Liberalizmin kurucu metnidir. 1688 İngiliz Şanlı Devrimi’nin felsefi savunmasıdır. Hobbes’un “mutlak otorite” fikrine karşı “sınırlı devlet” fikrini getirmiştir.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **İyimser Doğa Durumu:** Locke’a göre doğa durumu Hobbes’un dediği gibi bir vahşet ortamı değildir. İnsanlar rasyoneldir ve Tanrı’nın verdiği “Doğa Yasası” (kimsenin kimsenin canına, malına zarar vermemesi gerektiği) geçerlidir.
- **Mülkiyet Teorisi:** Locke için mülkiyet kutsaldır. Doğadaki bir nesneye (örneğin bir ağaca veya toprağa) kendi **emeğini** katan insan, onu kendi mülkü yapar.
- **Devletin Rolü (Gece Bekçisi Devlet):** Doğa durumunda her şey iyidir ama bir sorun vardır: Birisi doğa yasasını çiğnediğinde (hırsızlık, cinayet), tarafsız bir yargıç ve cezalandırıcı güç yoktur. İşte insanlar **mülkiyetlerini (can, özgürlük ve mal varlıklarını)** güvenceye almak için sözleşmeyle devleti kurarlar.
- **Direnme Hakkı (İhtilal Meşruiyeti):** Devlet mutlak değildir; sadece bir “emanetçi” (trustee) dir. Eğer bir hükümet, halkın mülkiyetini ve özgürlüğünü gasp etmeye başlarsa (tiranlaşırsa), sözleşmeyi ihlal etmiş olur. Bu durumda halkın devlete karşı **isyan etme ve yönetimi devirme hakkı** anayasal bir haktır.

9. Prens — Niccolò Machiavelli

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Rönesans İtalya'sında Floransa Cumhuriyeti yıkılmış, ülke İspanyol ve Fransız ordularının işgaline uğramıştır. Machiavelli, İtalya'yı birleştirecek güçlü bir liderin (Prens'in) acil ihtiyacıyla bu pragmatik el kitabını yazmıştır.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Siyasal Realizm:** Machiavelli, Platon veya Thomas More gibi “hayali ütöpik devletler” tasarlamayı reddeder. Siyaseti ahlaktan, dinden ve metafizikten koparır. Siyaset, “olan dünyada” güç kazanma ve gücü koruma sanatıdır.
- **Virtù ve Fortuna Çatışması:**
 - *Fortuna*: Talih, şans, kontrol edilemeyen dış olaylar (örneğin sel baskını veya ani bir salgın).
 - *Virtù*: Hükümdarın yeteneği, zekası, cesareti ve yeri geldiğinde acımasız olabilme kapasitesi. İyi bir Prens, *Virtù* sayesinde *Fortuna*'nın yaratacağı fırtınaları yönetebilir.
- **İkili Ahlak:** Hükümdar kişisel hayatında dindar veya iyi kalpli olabilir ama devlet yönetiminde “**Amaca giden her yol mübahtır**” (*lo fine giustifica i mezzi*). Devletin bekası için yalan söylemek, sözünden dönmek veya rakiplerini yok etmek gerekebilir.
- **Sevilmek mi, Korkulmak mı?** İkisi birden olmak en iyisidir. Ancak birinden vazgeçmek gerekirse, **korkulmak sevilmekten daha güvenlidir**. Çünkü insanlar sevgiyi kendi çıkarları bozulunca çiğnerler ama korkuyu (ceza korkusunu) asla unutamazlar. Yine de Prens, halkın nefretini kazanmamalıdır (bunun yolu da halkın malına ve kadınına dokunmamaktır).

10. Atina: Dünyanın İlk Demokrasisinin Tarihi — Thomas N. Mitchell

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Kitap, M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda Antik Atina'da uygulanan, insanlık tarihinin ilk radikal demokrasi denemesinin kurumsal ve sosyolojik gelişimini inceler.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Adım Adım Demokrasi:** Atina bir günde demokratik olmadı. Önce **Solon** borç köleliğini kaldırarak sınıflar arası yumuşama sağladı. Ardından **Kleisthenes** halkı coğrafi bölgelere (Demas) ayırarak eski aristokrat

ailelerin kabile bazlı gücünü kırdı ve demokrasiyi kurdu. Perikles döneminde ise devlet görevlerine katılan yoksul yurttaşlara maaş bağlanarak tam katılım sağlandı.

- **Doğrudan Demokrasi ve Kurumlar:** Atina’da milletvekili yoktu. *Ekklesia* (Halk Meclisi) adı verilen meydanda, tüm erkek yurttaşlar toplanır, yasaları doğrudan oylar, savaşa veya barışa bizzat karar verirdi.
- **Kura Yöntemi:** Atina’da seçimlerin aristokratik (zenginlerin seçilmesi) olduğu düşünülürdü. Bu yüzden mahkemeler ve idari kurullar (500’ler Meclisi) **kura yöntemiyle** belirlenirdi. Her yurttaşın devletin başına geçme şansı eşitti.
- **Sistemin Kusurları:** Doğrudan demokrasi harikaydı ama kapsayıcı değildi: Kadınlar, köleler ve yabancılar (metoikos) yurttaş sayılmazdı ve hakları yoktu. Ayrıca sistem, savaş dönemlerinde kitleleri ajite eden hitabeti güçlü **demagogların** (kışkırtıcı liderlerin) elinde kolayca manipüle olabiliyordu (Sokrates’in idamı ve Peloponez Savaşı’ndaki çöküş bunun örneğidir).

11. Kanunların Ruhu Üzerine — Montesquieu

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Fransız Aydınlanması’nın başyapıtlarındandır. Kralın mutlak gücüne karşı aristokrasinin ve ara kurumların dengesini savunan, sosyolojik içerikli bir hukuk felsefesi metnidir.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Yönetim Biçimleri ve İlkeleri:** Montesquieu devletleri üç tipe ayırır ve her birinin bir “psikolojik motoru” (ilkesi) olduğunu söyler:
 1. **Cumhuriyet:** İlkesi **Erdem**’dir (Yurttaşların kamu yararını düşünmesi).
 2. **Monarşi:** İlkesi **Şeref**’dir (Kralın ve asillerin unvan ve şan kaygısı).
 3. **Despotizm:** İlkesi **Korku**’dur (Tek bir kişinin keyfi yönetimi).
- **Güçler Ayrılığı (Separation of Powers):** Kitabın dünyaya bıraktığı en büyük miras budur. Özgürlüğün korunması için devlet gücünün tek bir yerde toplanmaması gerekir. **Yasama** (meclis), **Yürütme** (kral/hükümet) ve **Yargı** (bağımsız mahkemeler) birbirini denetlemeli ve sınırlamalıdır: “*Güç, gücü durdurmalıdır.*”
- **İklimler Teorisi:** Yasaların sadece soyut akılla yapılamayacağını, toplumların fiziki şartlarına bağlı olduğunu iddia eder. Örneğin, soğuk iklim insanların daha cesur ve özgürlüğe düşkün olduğunu, sıcak iklim insanların ise daha gevşek ve despotizme boyun eğmeye yatkın olduğunu savunarak erken dönem bir coğrafi determinizm analizi yapar.

12. Hayvan Çiftliği — George Orwell

Tarihsel ve Teorik Bağlam

Orwell, sıkı bir demokratik sosyalist olmasına rağmen, SSCB'deki Stalin rejiminin sosyalist idealleri nasıl katlettiğini dünyaya anlatmak için bu satirik (hiciv) alegoriyi yazmıştır.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Devrim Aşaması:** Beyaz Evcil Hayvan Çiftliği'ndeki hayvanlar, alkolik ve zalim Bay Jones'a isyan ederler. Devrimin felsefesini yaşlı domuz **Old Major** (Karl Marx / Lenin karması) belirler: *“Bütün insanlar düşmandır, bütün hayvanlar kardeştir.”*
- **Güç Mücadelesi ve Troçki-Stalin Çatışması:** Devrimden sonra iki domuz öne çıkar. **Snowball** (Troçki) entelektüeldir, fabrikalaşmayı (yel değirmeni projesi) ve devrimi yaymayı savunur. **Napoleon** (Stalin) ise arkadan iş çeviren, köpekleri (gizli servis / KGB) eğiterek güç devşiren biridir. Sonunda Napoleon, Snowball'u hain ilan ederek çiftlikten sürer.
- **Propaganda ve Dilin Manipüle Edilmesi:** Domuz **Squealer** (Pravda gazetesi / Devlet medyası), Napoleon'un her hatasını halka bir başarı gibi yansıtır. Hayvanlar açlıktan kırılırken onlara istatistiklerle durumun çok iyi olduğunu söyler. Devrimin başında duvarlara yazılan “Yedi Emir” zamanla domuzların konforuna göre değiştirilir.
- **Dönüşümün Tamamlanması:** Kitabın sonunda, ilk başta yazan *“Bütün hayvanlar eşittir”* ilkesi, *“Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir”* haline gelir. Domuzlar insanların kıyafetlerini giyer, içki içer ve iki ayak üzerinde yürümeye başlar. Diğer hayvanlar dışarıdan domuzlara ve insanlara bakar ama hangisinin insan, hangisinin domuz olduğunu artık ayırt edemezler.

13. 1984 — George Orwell

Tarihsel ve Teorik Bağlam

- II. Dünya Savaşı sonrasında, Nazi Almanyası ve Stalin Rusyası pratiklerinden yola çıkarak yazılmış, teknolojinin kitleleri köleleştirmek için kullanıldığı bir “en kötü senaryo” (distopya) romanıdır.

Genişletilmiş İçerik ve Analiz

- **Okyanusya Devleti ve Gözetim:** Dünya üç büyük totaliter bloktan biridir. Toplum katı bir kast sistemine ayrılmıştır: **İç Parti** (Yöneticiler), **Dış Parti** (Memurlar - Winston bu sınıftadır) ve **Proler** (Hiçbir şeyden haberi olmayan işçi halk yığını). Evlerdeki **Teleekranlar** vasıtasıyla herkes 24 saat gözetlenir. “Büyük Birader” (Big Brother) her yerdedir.

- **Hakikatin Yok Edilmesi:** Gerçeklik nesnel bir şey değildir, partinin tekelindedir. Eğer parti geçmişini yeniden yazıyorsa, o yeni geçmiş gerçektir. Winston, Gerçek Bakanlığı'nda eski gazete kütüphanelerini partinin yeni politikalarına göre değiştirir.
- **Kritik Kavramlar:**
 - **Yenisöylem (Newspeak):** Dilin kelimelerini sürekli azaltarak insanların “isyan” veya “özgürlük” gibi kavramları düşünmesini bile imkansız hale getirmeyi amaçlayan yapay dil.
 - **Çiftdüşün (Doublethink):** Bir insanın, partinin emriyle, birbirine tamamen zıt iki fikre aynı anda inanabilme yeteneği (Örn: Savaş Barıştır, Özgürlük Köleliktir, Bilgisizlik Güçtür).
- **Bireyin Kırılması (O'Brien ve Winston):** Winston, Julia ile aşk yaşayarak ve günlük tutarak sisteme isyan eder. Ancak yakalanır ve **Sevgi Bakanlığı**'nda felsefi bir işkenceye maruz kalır. Parti yöneticisi O'Brien ona gücün amacını açıklar: *“Biz gücü bir amaca ulaşmak için istemiyoruz; gücün kendisi bir amaçtır. Geleceğin resmini görmek istiyorsan, bir insan yüzüne sonsuza dek basan bir postal botu hayal et.”* Winston, 101 Numaralı Oda'da en büyük korkusuyla (fareler) yüzleştğinde Julia'ya ihanet eder. Kitap, Winston'ın fiziksel olarak ölmekten önce zihnen tamamen öldürülüp “Büyük Birader'i sevmesiyle” biter.

1. Ergun Özbudun – Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Ergun Özbudun, bu çalışmasında Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel siyaset bilimi literatürünü meşgul eden “**hibrit rejimler**” (melez rejimler) konusunu teorik ve ampirik bir çerçevede inceler.

Teorik Çerçeve: Demokrasi ile Diktatörlük Arasındaki Gri Alan

Klasik siyaset bilimi uzun süre rejimleri “demokrasi” veya “totaliter/otoriter” olarak iki uçta sınıflandırdı. Ancak 1990'lardan sonra, sandığın kurulduğu ama liberal demokrasinin unsurlarının (hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, azınlık hakları) bulunmadığı rejimler çoğaldı. Özbudun, Larry Diamond, Steven Levitsky ve Lucan Way gibi düşünürlerin kavramlarını ödünç alarak şu üçlü ayrımı yapar:

- **Liberal Demokrasi:** Hem dürüst seçimlerin yapıldığı hem de temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğu rejimler.
- **Seçimsel Demokrasi:** Seçimlerin rekabetçi ve nispeten adil olduğu ancak kurumsal denetim mekanizmalarının ve bireysel özgürlüklerin zayıf kaldığı rejimler.

- **Seçimsel Otoriterlik / Rekabetçi Otoriterlik:** Seçimlerin yapıldığı ancak muhalefetin devlet imkanlarıyla baskılandığı, medyanın tek tipleştirildiği, rekabetin adil olmadığı, özünde otoriter olan ama meşruiyetini sandıktan almaya çalışan rejimler.

Türkiye Analizi ve Anayasal Dönüşüm

Özbudun, kitabın ikinci yarısında bu teorik gözlüğü Türkiye’ye çevirir. Türkiye’nin çok partili hayata geçtiği 1946’dan beri “vesayetçi yapılar” (askeri ve bürokratik vesayet) ile “çoğunlukçu demokrasi” arasında gidip geldiğini belirtir.

Yazarın en sert ve detaylı analizi **2017 Anayasa Değişiklikleri** ve sonrasında yürürlüğe giren **Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi** üzerinedir. Özbudun’a göre bu sistem:

- Yasama, yürütme ve yargı güçlerini tek bir otoritede (yürütmenin başında) toplamıştır.
- Geleneksel “Başkanlık” sistemlerinde bulunan “denge ve denetleme” (checks and balances) mekanizmalarından yoksundur.
- Bu nitelikleriyle Türkiye, “seçimsel demokrasi” kategorisinden hızla uzaklaşarak “**rekabetçi otoriter**” veya “**seçimsel otoriter**” bir melez rejim kategorisine evrilmiştir.

2. Henri Pirenne – Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması

Belçikalı tarihçi Henri Pirenne, bu başyapıtında Orta Çağ Avrupa’sının sosyo-ekonomik yapısını kökten sarsan ve tarih yazımında “**Pirenne Tezi**” olarak bilinen teorisini geliştirir.

Pirenne Tezi: İslamiyet’in Yayılışı ve Akdeniz’in Kapanması

Geleneksel tarih anlayışı, Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda barbar istilalarıyla yıkıldığını ve Orta Çağ karanlığının o an başladığını savunurdu. Pirenne buna karşı çıkar. Ona göre Germen istilaları Roma’nın Akdeniz merkezli ticari ve kültürel birliğini bozmamıştı; barbarlar da Romalılaşmaya çalışmıştı.

Asıl kırılma **7. ve 8. yüzyıllarda İslamiyet’in yayılmasıyla** yaşandı. Müslümanlar Suriye, Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya’yı fethedince Akdeniz bir “Hristiyan gölü” olmaktan çıktı ve bir bariyer haline geldi.

- **Sonuç:** Doğu-Batı ticareti koptu. Altın akışı durdu, baharat ve ipek lüks haline geldi. Avrupa, deniz ticaretinden mahrum kalarak tamamen karaya bağımlı hale geldi. Bu durum, kendi kendine yetmeye çalışan, ticaret-

siz, paranın dönmediği, kapalı bir tarım ekonomisini yani **Feodalizmi** doğurdu.

Kentlerin Yeniden Doğuşu ve Burjuvazinin Çıkışı

10. yüzyıldan itibaren Venedik ve Cenova gibi İtalyan kentlerinin deniz ticaretini zorlaması ve Kuzeyde Flanders (Belçika) bölgesinin canlanmasıyla ticaret yolları yeniden açıldı.
- **“Burg” Yapıları:** Eski Roma kent kalıntılarının ya da askeri kalelerin (*burg*) etrafına tüccarlar yerleşmeye başladı. Bu yeni yerleşimlere *faubourg* (kent dışı yerleşim) dendi.
- **Yeni Bir Sınıf:** Burada yaşayan, ne senyör olan ne de serf (köle köylü) olan, geçimini sadece ticaret ve zanaatla sağlayan yeni bir toplumsal sınıf doğdu: **Burjuvazi** (Burg sakinleri).
- **Kent Hukuku:** Tüccarların hareket serbestisine, mülkiyet hakkına ve ticari mahkemelere ihtiyacı vardı. Bu durum, feodal hukukun esnetilmesini zorunlu kıldı. “*Kent havası özgür kılar*” (*Stadtluft macht frei*) ilkesi doğdu; kente gelip bir yıl bir gün kalan serfler özgürleşti. Böylece kentler, feodalizmin bağrında modern kapitalizmin ve bireysel özgürlüklerin beşiği oldu.

3. Jean-Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi

1762 yılında yayımlanan bu eser, siyaset felsefesinde “Doğal Haklar” ve “Sözleşme” teorilerinin zirve noktalarından biridir. Rousseau, mutlakiyetçi krallıklara karşı halkın egemenliğini savunur.

Doğa Durumu ve Sözleşme İhtiyacı

Rousseau’ya göre insan ilk başta doğa durumunda özgür, eşit ve mutlu yaşamaktaydı. Ancak mülkiyetin ortaya çıkışı, iş bölümü ve madencilik/tarım gibi gelişmeler insanları birbirine bağımlı kıldı, eşitsizlikleri doğurdu ve doğal mutluluğu yok etti. İnsanlar bu kaostan kurtulmak ve kendilerini korumak için bir araya gelmek zorunda kaldılar.

Buradaki paradoks şudur: **İnsan hem bir toplumsal otoriteye itaat edip hem de nasıl eski doğa durumundaki kadar özgür kalabilir?** Cevap: **Toplum Sözleşmesi.**

Genel İrade (*Volonté Générale*) ve Egemenlik

Sözleşmenin temel şartı, her bireyin kendisini ve tüm haklarını toplumun bütününe (kamuya) devretmesidir. Kişi haklarını kişilere değil, bütünün kendisine devrettiği için aslında kimseye köle olmamış olur. Bu sözleşmeyle soyut bir tüzel kişilik doğar: **Devlet ya da Egemen Varlık.**

- **Genel İrade vs. Tümünün İradesi:** Rousseau, “Genel İrade” ile “Tümünün İradesi” (*volonté de tous*) arasında hayati bir ayrım yapar. Tümünün iradesi, özel çıkarların ve bencilce arzuların toplamıdır. Genel irade ise her zaman **ortak faydayı, kamu yararını ve adaleti** hedefler.
- **Bölünemez Egemenlik:** Egemenlik halka aittir, devredilemez ve bölünemez. Bu yüzden Rousseau, İngiliz tarzı temsili demokrasiye karşı çıkar. Ona göre halk vekillerini seçtiği an özgürlüğünü kaybeder. İdeal olan, yurttaşların doğrudan yasa yaptığı **Doğrudan Demokrasidir** (Cenevre modeli).

4. Alaeddin Şenel – İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi

Türkiye’de antropolojik siyaset biliminin öncülerinden Alaeddin Şenel’in bu çalışması (Ankara Üniversitesi arşivinde doktora tezi ve temel araştırmalar olarak yer alan metin), insanlığın en büyük kırılma noktası olan “**Uygarlığa Geçiş**” sürecini tarihsel materyalist ve diyalektik bir yöntemle inceler.

Maddi Altyapının Değişimi: Avcılıktan Tarıma

Şenel, insanlığın evrimini iki ana döneme ayırır: **İlkel Topluluk** (Sınıfsız, devletsiz, sömürsüz) ve **Uygar Toplum** (Sınıflı, devletli, sömürülü).

- İlkel topluluklarda avcı-toplayıcılık vardır. Göçebedirler, biriktirme imkanı yoktur. Bu yüzden mülkiyet, sınıf ve dolayısıyla devlet yoktur. Toplumsal ilişkiler eşitlikçidir.
- **Neolitik Devrim:** Tarımın başlaması ve hayvanların evcilleştirilmesiyle yerleşik hayata geçilir. İnsanlık ilk kez tükettiğinden fazlasını üretmeye, yani **artı-ürün** (surplus) elde etmeye başlar.

Düşünsel Üstyapının Rolü ve Meşrulaştırma

Kitabın asıl özgün yanı, bu maddi dönüşüm yaşanırken insan düşüncesinin (mitoloji, büyü, din) bu sürece nasıl eşlik ettiğini ve onu nasıl biçimlendirdiğini (etkileşimi) açıklamasıdır.

- **İlkel Düşünce (Büyüsel Dönem):** İlkel insan doğaya hükmedemediği için büyüye başvurur. Büyücü, kabilenin diğer üyeleriyle eşittir, ayrıcalıklı bir sınıf değildir.
- **Uygarlığa Geçiş (Dinsel/Siyasal Dönem):** Artı-ürünün ortaya çıkmasıyla birlikte, bu ürünü depolayacak, dağıtacak ve koruyacak bir “yönetici/rahip” sınıfı doğar (örneğin Sümer tapınak ekonomisi).
- **Sömürünün Kutsanması:** Yönetici sınıf, el koyduğu artı-ürünü ve kurduğu baskı mekanizmasını (devleti) kaba güçle uzun süre sürdüremeyeceğini bilir. Burada düşünsel yapı devreye girer: Büyü, yerini **organize**

dinlere ve mitolojilere bırakır. Kral, “Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi” ya da bizzat “Tanrı” (Mısır Firavunu) ilan edilir. Şenel, düşünsel yapıların (ideolojinin) sınıflı toplumu ve devlet otoritesini kitlelerin gözünde nasıl rasyonel ve kutsal kıldığını diyalektik bir etkileşimle gözler önüne serer.

5. Charles Tilly – Demokrasi

Tarihsel sosyolojinin ve toplumsal hareketler uzmanı Charles Tilly, bu kitabında demokrasiyi statik bir anayasal formül olarak değil, tarihsel süreçler içinde kazanılan veya kaybedilen dinamik bir “**ilişkiler bütünü**” olarak tanımlar.

Demokratikleşme Bir Süreçtir

Tilly’ye göre bir ülkeye sadece seçim getirmek veya anayasa yazmak onu demokratik yapmaz. Demokrasi, devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişkilerin kalitesiyle ilgilidir. Yazar, demokrasiyi dört kritere bağlar: **Geniş katılım, eşitlik, koruma (hakların güvencesi) ve karşılıklı bağlayıcı danışma.**

Demokratikleşme bu kriterlere doğru ilerleme sürecidir; **anti-demokratikleşme** ise bu kriterlerden uzaklaşma, yani gerilemedir. Süreç doğrusal değildir; bir ülke demokratikleşirken aniden otoriterleşebilir.

Demokrasiyi Doğuran Üç Tarihsel Dinamik

Tilly, yüzyıllara yayılan küresel tarihsel verileri analiz ederek, demokratikleşmenin gerçekleşmesi için toplumsal yapıda üç büyük dönüşümün yaşanması gerektiğini savunur:

1. **Güven Ağlarının Kamusal Siyasete Entegre Edilmesi:** İnsanlar tarih boyunca hayatta kalmak için aile, cemaat, ticaret ağları gibi gizli/özel güven ağları kurarlar. Demokratikleşme, insanların bu güven ağlarını (örneğin paralarını, canlarını, geleceklerini) devlete emanet edebilmeleriyle, yani devlet siyasetine entegre etmeleriyle mümkündür.
2. **Kategorik Eşitsizliklerin Kamusal Siyasetten Yalıtılması:** Sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk veya etnisite gibi toplumsal eşitsizliklerin, vatan-daşların devlet karşısındaki siyasi haklarını doğrudan belirlemesinin engellenmesi gerekir.
3. **Özerk Şiddet Merkezlerinin Tasfiyesi:** Savaş ağaları, özel ordular, mafya veya kontrolsüz paramiliter yapılar gibi devlet dışı şiddet odakları yok edilmeli ve devletin şiddet tekeli kamusal denetime tabi tutulmalıdır.

Tilly ayrıca **Devlet Kapasitesi** ile demokrasi arasındaki ilişkiyi inceler. Devlet kapasitesi çok düşükse (örn. başarısız devletler) orada düzen sağlanamaz ve demokrasi kurulamaz; devlet kapasitesi çok yüksek ama denetimsizse bu kez de tiranlık doğar.

6. Serap Yazıcı – Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri

Prof. Dr. Serap Yazıcı, bu anayasa hukuku çalışmasında, demokratik rejimlerin kurumsal motoru olan hükümet sistemlerini karşılaştırmalı bir perspektifle, yapısal avantajları ve sistemik riskleri üzerinden inceler.

Hükümet Sistemlerinin Tipolojisi

Yazıcı eserde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanış biçimlerine göre üç ana sistemi masaya yatırır:

- **Parlamentar Sistem:** Kuvvetlerin “yumuşak” ayrılığına dayanır. Yürütme (hükümet), yasamanın (parlamento) bağrından çıkar ve onun güvenoyuna dayanır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı/Monarklık olarak yürütme iki başlıdır.
- **Başkanlık Sistemi:** Kuvvetlerin “sert” ayrılığına dayanır. Devlet başkanı ve parlamento ayrı ayrı, doğrudan halk tarafından seçilir. Yürütme tek başlıdır (Başkan). İkisinin de görev süreleri sabittir, birbirlerini feshedemez veya düşüremezler.
- **Yarı Başkanlık Sistemi:** Hem doğrudan halk tarafından seçilen güçlü bir Cumhurbaşkanı hem de parlamentonun güvenoyuna dayanan bir Başbakan/Bakanlar Kurulu vardır (Fransa modeli).

Başkanlık Sisteminin Yapısal Riskleri ve İstikrarsızlık

Yazıcı, özellikle ABD dışında (Latin Amerika, Asya, Afrika) uygulanan başkanlık sistemlerinin neden çoğunlukla diktatörlüğe veya siyasi krizlere yol açtığını siyaset bilimci **Juan Linz**’in teorik eleştirileri ışığında inceler:

- **İki Meşruiyet Çatışması:** Hem başkan hem parlamento halk tarafından seçildiği için, aralarında bir yasa krizi çıktığında her ikisi de “Asıl halkın temsilcisi benim” diyerek sistemi kilitleyebilir.
- **Kazanan Hepsini Alır (Zero-Sum Game):** Başkanlık seçiminde %51 alan aday yürütmenin tamamına hakim olurken, %49 alan hiçbir şey elde edemez. Bu durum toplumsal kutuplaşmayı artırır.
- **Kişiselleşmiş İktidar:** Sistem, yürütme gücünü tek bir figürün şahsında sembolleştirdiği için popülist liderlerin otoriterleşmesine zemin hazırlar.

Yazar, Yarı Başkanlık sisteminde ise cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğunun ayrı partilerden olması durumunda ortaya çıkan “**birlikte yaşama**” (*cohabitation*) krizlerini analiz eder. Kitap, kurumsal tasarımın bir ülkenin demokrasisini nasıl koruyabileceğini ya da nasıl yıkabileceğini gösteren hayati bir anayasal reber niteliğindedir.

Hukuk Devleti ve Anayasal Devlet Kavramı

Hukuk devleti, en yalın tanımıyla siyasal iktidarın hukukla sınırlandırıldığı, bireylerin haklarının güvence altına alındığı ve devlet eylemlerinin yargısal denetime tabi olduğu bir sistemi ifade eder.

1. Temel Tanımı ve İşlevi

- **Anayasal Devlet (Hukuk Devleti):** Hukuk devletinde üstün olduğu kabul edilen **temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan** ve siyasal iktidarı çeşitli araçlarla sınırlayan devlettir.
- **Denetleme ve Dengeleme Sistemi:** Bir erkin başka bir erk üzerinde aşırı güçlenmesinin engellenmesi, yani erklerin çeşitli araçlarla birbirini denetlemesi gerekir. Bir anayasa bu sistemi öngörüyorsa, o devlet anayasal devlet niteliği taşır.

Hukuk Devletinin Olmazsa Olmaz Unsurları

Metinde, bir sistemin hukuk devleti olarak adlandırılabilmesi için temel olarak şu unsurlara sahip olması gerektiği belirtilmektedir:

Bağımsız Yargı Denetimi

Bağımsız yargının olmadığı bir düzende, siyasal iktidarın sınırlandırılmasından söz edilemez.

Hukuk devletinin en belirgin özelliği, devlet organlarının yapmış olduğu işlemlerin **bağımsız yargı denetimine bağlı olmasıdır**. Eğer bazı devlet organlarının yaptığı işlemler yargı denetiminin dışında tutuluyorsa, orada hukuk devleti ilkesi ya hiç yoktur ya da ciddi ölçüde zedelenmiş demektir.

Hukukilik (Kurallara Bağlılık)

Demokrasinin ve hukuk devletinin var olabilmesi için kuralların olması ve bu kuralların işlenmesi zorunludur. Siyasal iz düşümü “hukukilik” olan bu ilke, **bütün tarafların bütün kurallara uymasını** gerektirir. Siyasal iktidarın anayasaya aykırı davranmaması, ona toplum nezdinde meşruluk kazandırır.

Normlar Hiyerarşisi ve Anayasanın Üstünlüğü

Hukuk kuralları arasında piramidi andıran bir kademelenme bulunur (Normatif Hukuk Kuramı). Bu hiyerarşide alttaki normun geçerliliği ve yürürlüğü üstteki norma bağlıdır.

- Piramidin en tepesinde **Anayasa** yer alır.
- O hukuk düzeninde yer alan hiçbir hukuk normu (kanun, kararname, yönetmelik vb.) anayasaya aykırı olamaz.

Hukuk Devleti Bağlamında Kuramsal Yaklaşımlar

Hukuki Pozitivizm (Anayasalı Devlet)

Hukuki pozitivizme göre temel insan haklarına değer verilip verilmemesi veya erkler ayrılığının bulunup bulunmaması ilk aşamada önemli değildir. Bu yaklaşım için en önemli kıstas, anayasanın bütün normların üzerinde yer alması ve her bir normun anayasaya uygun olmasıdır. Bu durum **anayasalı devlet** olarak adlandırılır.

Hukuki Otorite (Max Weber)

Demokratik yönetimlerde yöneticilerin otoriteleri “hukuki otorite” niteliğindedir.

- Yönetici, emir verme gücünü akılcı ve toplumun bütün üyelerine uygulanan, herkes için bağlayıcı olan kurallardan alır.
- Yönetilenler doğrudan **kişiye değil, o kişinin işgal ettiği makama itaat ederler.**
- Yöneticilerin yetkilerinin sınırları net bir şekilde bellidir, muğlak değildir.

1. Erkler Ayrılığı: Siyasal İktidarın Sınırlandırılması

Bugün bildiğimiz anlamda bir devletin “anayasal devlet” veya “hukuk devleti” olabilmesi için erkler ayrılığının bulunması ve insan haklarını tanıması şarttır. Siyasal iktidarın tek bir merkezde toplanması, keyfiliği ve hak ihlallerini beraberinde getirir.

Kuramsal Temelleri

- **John Locke Yaklaşımı:** Güçler ayrılığını yasama, yürütme ve federatif güç (dış ilişkiler, savaş/barış) olarak üçe ayırır. Locke’un sisteminde yasama organı üstün konumdadır ve anayasal monarşiyi savunur.
- **Montesquieu Yaklaşımı:** Güçler ayrılığı ilkesini tam anlamıyla ortaya koyan düşündürdür. Temel tezi, “**gücü ancak güçle sınırlamak**” gerektirir. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin farklı ellere verilmesini; her erkin birbirini denetleyebilecek mekanizmalara (fren ve denge sistemine) sahip olmasını savunur.

Ayrım Biçimleri

- **Yatay Güçler Ayrılığı:** Aynı yönetim düzeyindeki (merkezi devlet içindeki) yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki yetki paylaşımı ve ilişkidir.
- **Dikey Güçler Ayrılığı:** Merkezi yönetim ile onun altındaki coğrafi/idari birimler (eyalet, bölge, yerel yönetim) arasındaki yetki bölüşümüdür ve doğrudan devletin üniter, federal veya bölgeli olan “biçimini” belirler.

Hukuk Devleti İçin Kritik Not: Bağımsız yargının olmadığı bir sistemde, erkler ayrılığından da siyasal iktidarın sınırlandırılmasından da söz edilemez. Demokratik rejimlerin tamamında yargı, yasama ve yürütmeden mutlak olarak bağımsız olmak zorundadır.

2. Normlar Hiyerarşisi: Hukukun Üstünlüğü Ölçütü

Hukuk devletinde devletin tüm eylem ve işlemleri önceden belirlenmiş kurallara dayanmalıdır. Ancak hukuk düzeninde tek bir kural değil, farklı derecede birden fazla kural bulunur. Bu kurallar arasındaki altlık-üstlük ilişkisine **Normlar Hiyerarşisi** (Normatif Hukuk Kuramı) denir.

Kuramın İşleyişi

- Hukuk düzeni bir piramide benzer. Alttaki norm, geçerliliğini ve yürürlük gücünü her zaman kendisinden üstte yer alan normdan alır.
- Piramidin en tepesinde **Anayasa** yer alır. Dolayısıyla o hukuk düzenindeki hiçbir norm anayasaya aykırı olamaz.

1982 Anayasası Çerçevesinde Norm Kademelenmesi

“1-B ANAYASA HUKUKU DERS NOTLARI PROF. DR. SELİN ESEN.pdf” içeriğine göre normlar hiyerarşisinin anayasal dayanakları ve sıralaması şu şekildedir:

1. **Anayasa (Madde 11):** Kanunların anayasaya aykırı olamayacağını, anayasa hükümlerinin yasama, yürütme, yargı organlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu belirtir (Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi).
2. **Uluslararası Antlaşmalar (Madde 90/5):** Usulüne göre yürürlüğe konmuş antlaşmalar kanun hükmündedir. Özellikle **temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar** ile kanunlar çatışırsa, antlaşma hükümleri esas alınır.
3. **Kanunlar ve Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (OHAL CBK):** OHAL kararnameleri kanun hükmündedir ve kanun düzeyinde yer alır.
4. **Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK):** Kanunların altında yer alan düzenleyici işlemlerdir. Bir kanunla CBK çatışırsa kanun hükümleri uygulanır.
5. **Yönetmelikler (Madde 124):** Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin altında yer alır, onlara aykırı olamazlar.

Yargısal Boyutu (Madde 138/1)

Hakimler görevlerinde bağımsızdır; **anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak** karar verirler. Yargıç, önündeki normu yorumlarken mutlaka anayasa kurallarını gözetmek (Anayasaya uygun yorum ilkesi) veya kanunda boşluk varsa somut anayasa hükmünü doğrudan uygulamakla yükümlüdür. Eğer anayasaya aykırı yasalar bağımsız bir yargı organı (Anayasa Mahkemesi) tarafından sistemden ayıklanmıyorsa, anayasanın üstünlüğü ilkesi sadece kağıt üzerinde kalır.

1921 Anayasası: Meclis Hükümeti Sistemi (Güçler Birliği)

- **Sistem Niteliği:** Egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesine dayanarak meclis hükümeti sistemi (konvansiyonel sistem) benimsenmiştir.
- **Güçlerin Durumu:** Yasama ve yürütme yetkileri tamamen parlamento (TBMM) toplanmıştır. Parlamento yasama yetkisini doğrudan, yürütme yetkisini ise kendi içinden tek tek seçtiği ve istediği an görevden alabildiği bakanlar kurulu eliyle kullanmıştır.
- **Kurumsal Yapı:** Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları bulunmamaktadır; meclis başkanı uygulamada devlet başkanlığı görevini yerine getirmiştir.
- **Denge Unsuru:** Yürütme organının parlamentoyu feshetme veya dağıtma yetkisi kesinlikle yoktur; sistem tamamen yasama organının mutlak üstünlüğüne dayalıdır.

1924 Anayasası: Güçler Birliği - Görevler Ayrılığı

- **Sistem Niteliği:** Hukuken “güçler birliği”, uygulamada ise “görevler (fonksiyonlar) ayrılığı” ilkesi geçerlidir.
- **Güçlerin Durumu:** Anayasanın 5. maddesine göre yasama ve yürütme yetkisi hukuken TBMM’ye verilmiştir. Ancak meclis yürütme yetkisini doğrudan kullanmayıp kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu aracılığıyla icra ettiği için işlevsel bir görevler ayrılığı ortaya çıkmıştır. Yargı yetkisi ise tamamen bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.
- **Kurumsal Yapı:** Bakanlar Kurulu üyelerinin tamamının milletvekili (TBMM üyesi) olması zorunludur. Cumhurbaşkanı meclis içinden seçilir ve yetkileri simgeseldir.
- **Denge Unsuru:** Meclisin üstünlüğü korunmuştur; yürütme organının meclisi feshetme yetkisi veya yasaları geri gönderme (veto) gücü yoktur. Cumhurbaşkanının kararları mutlak olarak karşı imza kuralına tabidir. Çerçeve yapısı nedeniyle yasama organı yeterince sınırlandırılamamış ve çoğunlukçu demokrasi anlayışı hakim olmuştur.

1961 Anayasası: Klasik Parlamenter Sistem (Yumuşak Güçler Ayrılığı)

- **Sistem Niteliği:** İlk kez tam anlamıyla klasik parlamenter demokrasi ve yumuşak güçler ayrılığı modeli kabul edilmiştir.
- **Güçlerin Durumu:** Yasama bir “yetki” olarak TBMM’ye verilirken, yürütme kanunlar çerçevesinde hareket etmekle yükümlü bir “görev” olarak tanımlanmıştır. İdari işlemlerin türevsel olması ve yasaya dayanması esası getirilmiştir.
- **Kurumsal Yapı:** Meclis çoğunluğunun gücünü dengelemek ve frenlemek amacıyla iki meclisli sistem (Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) ile Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı anayasal kurala bağlanmış ve partisiyle ilişkisi kesilmiştir. Bakanların meclis dışından da atanabilmesine (istisnai olarak) izin verilmiştir.
- **Denge Unsuru:** Cumhurbaşkanı’nın bütçe kanunu hariç yasaları meclise geri gönderme (geciktirici veto) yetkisi tanınmıştır. Fesih (seçimleri yenileme) yetkisi ise bir hükümet krizi şartına bağlanarak son derece sınırlı tutulmuş, bu şartlar dönem boyunca hiç gerçekleşmemiştir.

1982 Anayasası: Dönüşen Güçler Dengesi

1982 Anayasası, hükümet sistemi ve güçler dengesi açısından iki farklı döneme ayrılmaktadır:

A) 2017 Öncesi Dönem (Genişletilmiş Parlamenter Sistem)

- **Sistem Niteliği:** Parlamenter sistem sürdürülmüş ancak geçmişteki krizleri önlemek adına yürütme organı (özellikle Cumhurbaşkanı) lehine rasyonelleştirilmiş parlamentarizm araçları getirilmiştir. Tek meclisli sisteme dönülmüştür.
- **Güçlerin Durumu:** Yürütme sadece bir görev değil, aynı zamanda doğrudan anayasadan kaynaklanan bir “yetki” olarak da tanımlanmıştır.
- **Kurumsal Yapı:** Cumhurbaşkanı partiler üstü ve tarafsız konumunu korumuş, karşı imza kuralı devam etmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı’na tek başına kullanabileceği geniş atama ve denetim yetkileri verilmiştir. 2008 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçilmesi yöntemi getirilerek sistem “başkanlı parlamenter sistem” görüntüsü kazanmıştır.
- **Denge Unsuru:** Meclis seçimlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmesi (fesih yetkisi) parlamenter sistem mantığı içinde kolaylaştırılmış ve Haziran 2015’te uygulanmıştır.

B) 2017 Değişiklikleri Sonrası Dönem (Yürütmede Bütünleşme / Hiper Başkanlık)

- **Sistem Niteliği:** Hükümet sistemi tamamen değişmiş, parlamenter sistemin gensoru ve güvenoyu gibi denetim araçları kaldırılmıştır. Yürütme tekçi (monist) bir yapıya bürünerek tek bir kişide (Cumhurbaşkanı) toplanmıştır.
- **Güçlerin Durumu:** “Sert güçler ayrılığı” iddia edilse de denge ve denetleme mekanizmaları kurulmadığı için güçler dengesi tamamen yürütme lehine bozulmuştur. Sistem, literatürdeki “Hiper Başkanlık” veya “Patronlu Başkanlık” modellerine benzer özellikler sergilemektedir.
- **Kurumsal Yapı:** Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesi kaldırılmış, partili Cumhurbaşkanlığına geçilmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanlar halk tarafından seçilmeyip doğrudan atamayla göreve gelirler; yasama organı (TBMM) üyesi olamazlar ve meclise karşı siyasal sorumlulukları yoktur. CB, üst kademe kamu yöneticilerini atama usullerini kendisi belirler.
- **Denge Unsuru:** Klasik başkanlık sistemlerinin aksine Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden meclis seçimlerini yenileme (fesih) yetkisi verilmiştir. Ayrıca olağan dönemlerde kanun altı, OHAL dönemlerinde ise kanun hükmünde doğrudan kararname (CBK) çıkarma yetkisiyle donatılmıştır. Bütçe hakkı konusunda meclis bütçeyi reddetse dahi bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirilerek uygulanmaya devam eder; bu durum parlamentonun elindeki en büyük denge silahını elinden almıştır. Meclis soruşturması ve Yüce Divan’a sevk işlemleri ise çok yüksek nitelikli çoğunluk şartlarına (3/5 ve 2/3) bağlandığı için uygulamada denetim işlevini yitirmiştir.

Hükümet Sistemi Nedir?

Hükümet sistemleri, aynı yönetim düzeyi (merkezi bir hükümet) içinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin paylaşılmasına ilişkin bir konudur. Bir hükümet sisteminin niteliğini ve biçimini belirleyen temel unsur, **yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkidir**. Demokratik olan tüm rejimlerde yargı organı zaten diğer erklerden bağımsız olmak zorundadır.

Hükümet Sistemlerinin Sınıflandırılması

Yasama ve yürütme organları arasındaki ilişki, bu iki organın birbirine bağlılığına ya da organların ayrılığına dayanır. Bu doğrultuda sistemler iki ana başlıkta toplanır:

1. Güçler Birliğine Dayalı Sistemler

Yasama ve yürütme yetkilerinin tek bir kişide, grupta ya da organda birleşmesidir. İki farklı biçimde karşımıza çıkar:

- **Erklerin Yürütmede Birleşmesi:** Yasama organının yürütmeye bağımlı olduğu, yürütmenin parlamento ya da yargıya karşı sorumluluğunun bulunmadığı ya da son derece zayıf olduğu, demokratik olmayan rejimlerdir.
- **Erklerin Yasamada Birleşmesi (Meclis Hükümet Sistemi / Konvansiyonel Sistem):** Genel seçimler sonucunda belirlenen ve ulusu bütün olarak temsil eden parlamentonun hem yasama hem de yürütme yetkisini elinde bulundurduğu demokratik bir hükümet sistemidir.

2. Güçler Ayrılığına Dayalı Sistemler

Siyasal iktidarın sınırlandırılması ve hakların güvenceye alınması amacıyla yasama, yürütme ve yargı erklerinin farklı ellere verilmesidir. İlişkinin niteliğine göre ikiye ayrılır:

- **Yumuşak Güçler Ayrılığı:** Yasama ve yürütme erkleri arasında işbirliğine ve esnekliğe dayalı bir ilişki modelidir (Parlamenter Sistem ve Yarı Başkanlık Sistemi).
- **Sert Güçler Ayrılığı:** Yasama ve yürütme erklerinin kesin ve keskin bir biçimde birbirinden ayrıldığı, birbirinin varlığına son veremediği modeldir (Klasik Başkanlık Sistemi).

Ana Hükümet Sistemleri ve Özellikleri

A) Meclis Hükümet Sistemi

- **Kurumsal Dayanak:** Kurumsal dayanağını egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesinden alır.
- **Yürütmenin Yapısı:** Sistemde devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları bulunmaz. Meclis başkanı uygulamada devlet başkanlığı rolünü üstlenir. Parlamento, yürütme yetkisini kendi içinden seçtiği bakanlardan oluşan bir kurul eliyle kullanır.
- **Sorumluluk İlişkisi:** Bakanlar kurulunun bir kurul olarak toplu (kolektif) sorumluluğu yoktur; bakanlar parlamento ya karşı sadece kendi görev alanlarıyla ilgili bireysel sorumluluk taşır.
- **Meclisin Üstünlüğü:** Parlamento bakanlara direktif verebilir; onların yaptığı işlemleri değiştirebilir, kaldırabilir veya onaylayabilir. Yürütme organının parlamentoyu dağıtma, tatil etme veya feshetme yetkisi kesinlikle yoktur.

B) Parlamenter Sistem

- **Temel Tanım:** Yürütme organının yasama organından kaynaklandığı, ona karşı sorumlu olduğu ve yürütmenin yasama organını feshetme (dağıtma) yetkisine sahip olduğu, yumuşak güçler ayrılığına dayalı sistemdir.
- **İki Başlı Yürütme:** Yürütme organı iki başlıdır. Bir tarafta simgesel yetkilere sahip, tarafsız ve “karşı imza” (çift imza) kuralı gereği siyaseten sorumsuz olan bir **Devlet Başkanı** (monark veya cumhurbaşkanı) vardır. Diğer tarafta ise yürütmenin gerçek icrai kanadını oluşturan, meclis içinden çıkan **Başbakan ve Bakanlar Kurulu** yer alır.
- **Siyasal Sorumluluk:** Bakanlar kurulu parlamentoya karşı hem bireysel hem de toplu olarak sorumludur. Parlamento, kuruluştaki güven oylaması yapabileceği gibi görev süresince de gensoru (güvensizlik önergesi) yoluyla hükümeti düşürebilir.
- **Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm:** Parlamenter sistemdeki hükümet krizlerini ve istikrarsızlıkları önlemek, hükümetin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilmiş hukuki araçlardır. *Negatif parlamentarizm* (hükümetin kuruluşunda güvenoyu aranmaması), *kurucu güvensizlik kurumu* (hükümeti düşürmek isteyen meclis çoğunluğunun yeni başbakan adayının ismi üzerinde de anlaşmasını şart koşturma), *fesih tehdidiyle güven oylaması ile toplantı ve karar yeter sayılarının düşürülmesi* bu araçlar arasında yer alır.

C) Yarı Başkanlık Sistemi

- **Temel Tanım:** Yürütmenin iki başlı olduğu, başbakan ve bakanlar kurulu kanadının parlamentoya karşı sorumlu olduğu, ancak devlet başkanının doğrudan halk tarafından belirli bir süre için seçildiği ve önemli yetkilerle donatıldığı hükümet sistemidir.
- **Sarkaç Dinamiği ve Birlikte Yaşama (Cohabitation):** Sistem bir sarkaç gibi işler. Devlet başkanı ile parlamento çoğunluğu aynı partiden ise yürütmede devlet başkanı baskın hale gelir. Eğer farklı siyasal partilerden geliyorsa “Cohabitation” (birlikte yaşama) dönemi başlar; devlet başkanı siyasal yaşamda geriye çekilir ve sistem klasik parlamenter sisteme yaklaşır.
- **Üç Farklı Biçimi:**
 - *Başkanlı Parlamenter Sistem:* Klasik parlamenter sisteme çok yakındır; devlet başkanının yetkileri simgeseldir fakat doğrudan halk tarafından seçilir.
 - *Başkanlı Parlamenter Sistem:* Yürütme içinde devlet başkanının ağırlığı başbakan ve bakanlar kuruluna göre çok daha büyüktür; başkanın parlamento feshetme ve kararname çıkarma gibi çok

geniş yetkileri vardır (Örn: Rusya'daki "süper başkanlık" veya "havaleci demokrasi" uygulaması).

- *Klasik Yarı Başkanlık Sistemi*: Yürütmenin her iki kanadının da önemli yetkilere ve özerklik potansiyeline sahip olduğu dengeli modeldir (Örn: Fransa).

D) Klasik Başkanlık Sistemi

- **Temel Tanım:** Yasama ve yürütme erklerinin sert bir biçimde ayrıldığı, yürütmenin tek bir kişiden (başkan) oluştuğu ve doğrudan halk tarafından seçildiği sistemdir. En başarılı uygulandığı yer ABD'dir.
- **Tek Başlı Yürütme:** Yürütme tek kanatlıdır. Başkanın yanında bakanlardan oluşan bir kurul bulunabilir ancak bu kurul tamamen başkana sorumludur, parlamento önünde siyasal sorumluluğu yoktur. Başkan ve bakanlar parlamento üyesi olamazlar.
- **Sert Ayrılığın Sonuçları:** Başkan parlamentoyu dağıtamaz veya feshedemez. Parlamento da başkanı (istisnai bir ceza mekanizması olan *impeachment* / suçlandırma süreci hariç) görevden alamaz. Başkanın meclise yasa tasarısı sunma yetkisi yoktur.
- **Denetleme ve Dengeleme (Checks and Balances):** Erklerin birbirine karşı aşırı güçlenmesini önlemek için geliştirilmiş yetki sistemidir. Örneğin; başkanın yasaları "güçleştirici veto" etme yetkisi vardır (meclislerin ayrı ayrı 2/3 çoğunluğuyla aşılabılır); buna karşılık başkanın atayacağı üst düzey kamu görevlileri ve yüksek mahkeme üyeleri senatonun onayına bağlıdır.
- **Sistemin Otoriterleşme Eğilimleri (Latin Amerika ve Diğer Örnekler):** Güçlü parti disiplini, zayıf meclis ve zayıf yargı yapısına sahip ülkelerde başkanlık sistemi yozlaşarak *patronlu başkanlık sistemi* (başkanın ekonomik kaynakları kişisel güce dönüştürmesi) veya *hiper başkanlık sistemi* (tüm gücü elinde bulunduran, denetlenmeyen seçilmiş krallıklar) gibi otoriter yapılara dönüşebilir.

Özet Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Meclis Hükümet Sistemi	Parlamentar Sistem	Yarı Başkanlık Sistemi	Klasik Başkanlık Sistemi
Yürütmenin Yapısı	Tek Başlı (Meclis Komitesi)	İki Başlı (Devlet Bşk. + Bakanlar Kurulu)	İki Başlı (Halkın seçtiği CB + Bakanlar Kurulu)	Tek Başlı (Sadece Başkan)

Özellik	Meclis Hükümet Sistemi	Parlamentar Sistem	Yarı Başkanlık Sistemi	Klasik Başkanlık Sistemi
Yürütmenin Belirlenmesi	Parlamento tarafından seçilir	Parlamento için-den/çoğunluğundan çıkar	CB halk tarafından, hükümet meclis desteğiyle belirlenir	Doğrudan halk tarafından seçilir
Fesih / Dağıtma Yetkisi	Kesinlikle yoktur	Yürütmenin parlamen-toyu fesih yetkisi vardır	Devlet başkanının parlamen-toyu fesih yetkisi vardır	Kesinlikle yoktur (Sert ayrılık)
Siyasal Sorumluluk	Bakanlar meclise karşı bireysel sorumludur	Bakanlar kurulu meclise karşı toplu ve bireysel sorumludur	Bakanlar kurulu parlamento ya karşı siyaseten sorumludur	Başkanın meclise karşı siyasal sorumluluğu yoktur
Güçler Ayrılığı Tipi	Güçler Birliği (Yasama üstünlüğü)	Yumuşak Güçler Ayrılığı	Yumuşak Güçler Ayrılığı	Sert Güçler Ayrılığı

Türkiye’de Uygulanan Hükümet Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi

- **1876 Kanun-i Esasi (İlk Hali):** Teoride parlamentolu bir monarşi görünümündedir ancak padişahın geniş yetkileri ve meclis üzerindeki mutlak hakimiyeti nedeniyle özünde mutlak bir monarşidir.
- **1909 Değişiklikleri:** Padişahın yetkileri sınırlandırılmış, heyet-i vükela (bakanlar kurulu) meclise karşı sorumlu kılınmış ve sistem **parlamentar monarşiye** dönüştürülmüştür.
- **1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye):** Güçler birliği ve meclis üstünlüğü ilkelerine dayanan tam bir **Meclis Hükümet Sistemi** benimsenmiştir. Devlet başkanlığı makamı yoktur.
- **1924 Anayasası:** Meclis hükümeti sisteminin etkilerini taşımakla birlikte, yürütme işlevinin cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna bırakıldığı “**güçler birliği ve görevler ayrılığı**” şeklinde karma bir model kurulmuştur. Yürütmenin meclisi feshetme yetkisi yoktur.
- **1961 Anayasası:** İlk defa tam ve klasik anlamda bir **parlamentar demokrasi sistemi** kurulmuştur. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, siyasi

sorumsuzluğu ve karşı imza kuralı mutlak olarak uygulanmıştır.

- **1982 Anayasası (İlk Hali):** Özünde parlamenter sistem sürdürülmüştür ancak cumhurbaşkanına rasyonelleştirilmiş parlamentarizm çerçevesinde, devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlamak adına klasik parlamenter sistemin ötesinde geniş yetkiler tanınmıştır.
- **2008 Anayasa Değişikliği:** Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından iki turlu seçimle belirlenmesi kabul edilmiş, bu durum yapıyı “**Başkanlı Parlamenter Sistem**” benzeri bir modele yaklaştırmıştır.
- **2017 Anayasa Değişikliği:** Yürütme erki tamamen tek kişide (Cumhurbaşkanı) toplanarak iki başlı yapı sonlandırılmıştır. Bakanlar kurulu ve başbakanlık kaldırılmıştır. Metindeki analize göre bu sistem; cumhurbaşkanına tanınan meclisi fesih (seçimleri yenileme) yetkisi, yasama gücünü zayıflatan bütçe ve kararname rejimi, meclis soruşturmasındaki yüksek nitelikli çoğunluk şartları ve denetim mekanizmalarının işlevsizliği nedeniyle klasik başkanlık sisteminden sapmakta; *Hiper Başkanlık* veya *Patronlu Başkanlık* sistemine benzer nitelikler sergilemektedir.

[[Siyasal İktidar ve Devlet]] [[Dünyada ve Türkiye’de Anayasacılık anlayışının doğuşu ve gelişimi]] [[Anayasa Kavramı, Anayasanın işlevleri ve Anayasa Türleri]] [[Devlet Biçimleri]] [[Kurucu İktidar ve Kurulu İktidar Ayrımı]] [[Yasama ve Yürütme İşlemleri]] [[Normlar Hiyerarşisi, Anayasanın Üstünlüğü İlkesi ve Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesi]] [[1982 Anayasasına Göre Yasama Organının Kuruluşu, Görev ve Yetkileri]] [[1982 Anayasasına Göre Yürütme Organının Kuruluşu, Görev ve Yetkileri]] [[1982 Anayasasına Göre Yargı Organı]] [[Hükümet Sistemleri]] [[Siyasal Sistemler]] [[Demokrasi ve Demokratik Devlet]] [[Hukuk Devleti]] [[Temel haklar ve özgürlükler]] [[Laik Devlet]] [[Sosyal Devlet]] [[Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi]]

[[GENEL OKUMALAR]]

Asli Kurucu İktidar ve Anayasanın Kuruculuk İşlevi

Anayasal düzenlerin merkezinde, anayasa metnini inşa eden ve ona hukuki geçerliliğini veren üstün bir irade yer alır. Kaynak metne göre, anayasayı yapan ve değiştiren bu iktidara “**Asli Kurucu İktidar**” adı verilir. Asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı ve anayasanın kuruculuk işlevini yerine getirdiği temel durumlar şu şekildedir:

- **Yeni Bir Devletin Kurulması:** Yeni bir devlet kurulduğu zaman zorunlu olarak yeni bir anayasa yapılır. Bu doğrultuda anayasa, yeni bir devleti kurma işlevini üstlenir. Örneğin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge olmaktan çıkıp bağımsızlıklarını kazanan Afrika devletleri, tarihlerinde ilk defa devlet niteliği kazandıkları için birer anayasa yapmışlardır. Bu devleti inşa eden ve anayasayı yapan güç asli kurucu iktidardır.
- **Rejim Değişiklikleri:** Mevcut bir düzende rejimin değişmesi ve bu köklü

rejim deęiřiklięinin ardından yeni bir anayasal metnin kaleme alınması doęrudan kurucu iktidarın iřidir.

- **Devletin Yeniden Kurulması:** Bir devlet varlıęını srdrrken çeřitli nedenlerle ortadan kalkabilir ve daha sonra yeniden kurulabilir. II. Dnya Savařı’ndan sonra Almanya’nın iki ayrı Almanya olarak yeniden kurulması ve her iki devletin de yeni birer anayasa yapması asli kurucu iktidarın bu iřlevine somut bir rnektir.
- **Anayasanın Yenilenmesi:** Devletler bazı dnemlerde mevcut anayasalarını tamamen yenileyebilirler. Yapılan bu yeni anayasa, devletin hukuk dzeninin yeniden kurulması iřlevini yerine getirir. Bu kurucu iřlevin varlıęını saptamak iin anayasanın ierięine bakılmasına gerek yoktur.

Asli kurucu iktidar, anayasa yapım srecini yrtrken zel rgtlenme biimlerinden yararlanabilir. Bir anayasanın olaęan parlamento yerine sadece bu iř iin grevlendirilmiř bir “**Kurucu Meclis**” tarafından yapılması, o anayasanın katılık (sertlik) derecesini artıran unsurlardan biridir. İspanya Anayasası bu ynteme rnek teřkil eder.

Trk anayasa yapım tarihinde de kurucu meclis olgusu askeri mdahaleler sonrasında karřımıza çıkmaktadır. 1961 Anayasası, askeri kanat (Milli Birlik Komitesi) ve sivil kanattan (Temsilciler Meclisi) oluřan bir Kurucu Meclis tarafından yapılmıřtır ancak bu meclisin sivil kanadı seimle oluřmamıřtır. Benzer řekilde 1982 Anayasası da bir askeri mdahale sonrasında askeri kanat (Milli Gvenlik Konseyi) ve sivil kanadın (Danıřma Meclisi) bir araya gelmesiyle oluřan bir Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıř, tıpkı 1961’de olduęu gibi sivil kanat seimle belirlenmemiřtir.

Anayasal Dzen ve Gc Kullanan Devlet Organları (Kurulu Yapı)

Asli kurucu iktidar tarafından anayasa yapıldıktan sonra, bu anayasanın izdięi sınırlar iinde hareket eden ve siyasal iktidarı kullanan bir hukuki yapı meydana gelir. Anayasa hukuku disiplini tam da bu noktada devreye girerek; siyasal iktidarı kullanan devlet organlarının (**yasama, yrtme, yargı**) kuruluřunu, iřleyiřini, grev ve yetkilerini, bu organlar arasındaki karřılıklı iliřkileri ve bireylerin hak ve zgrlklerini dzenler.

Anayasa tarafından kurulan ve dzenlenen bu siyasal iktidarın yapısı ve iřleyiř kuralları řu temel esaslara dayanır:

1. Anayasanın stnlę ve Baęlayıcılıęı

Bir hukuk dzeninde farklı dzeylerde birden fazla norm bulunur ve anayasanın en ayırt edici zellięi, bu hukuk dzeninin en stnde yer almasıdır. Anayasanın stnlę ilkesi uyarınca, o hukuk dzeninde yer alan hibir norm anayasaya

aykırı olamaz. Anayasa hükümleri; yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kaynağını anayasadan almayan hiçbir devlet yetkisi veya organı siyasal güç kullanamaz.

2. Anayasal Devlet ve Erkler Ayrılığı

Anayasal devlet; temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan, siyasal iktidarı çeşitli araçlarla sınırlayan devlettir. Bu sınırlandırmanın ve hak güvencesinin sağlanabilmesi için bağımsız bir yargının varlığı zorunludur; bağımsız yargının olmadığı bir yerde siyasal iktidarın sınırlandırılmasından söz edilemez.

Anayasal devlet sisteminde erklerin (yasama, yürütme, yargı) çeşitli hukuki araçlarla birbirini denetlemesi, yani bir **denetleme ve dengeleme sisteminin** kurulması esastır. Bu sayede bir erkin, diğer erkler üzerinde aşırı güçlenmesi kurumsal olarak engellenir.

3. Organların İşleyiş Nitelikleri ve Fonksiyon Ayrımı

Kurucu iradenin ortaya koyduğu anayasal düzende, organların yaptıkları işlemlerin niteliği organik ölçüde göre belirlenir. Bu ölçüde göre işlemin içeriğine bakılmaksızın; yasama organının yaptığı işlemler yasama işlemi, yürütme organının yaptıkları yürütme işlemi ve yargı organının yaptıkları yargı işlemi kabul edilir:

- **Yasama Organı (TBMM):** Yasama yetkisi asli (ilk elden) bir yetkidir. Parlamento, yasa yaparken anayasanın emir ve yasaklarına uymak ve ona aykırı hareket etmemek zorundadır ancak yasa yapmak için başka bir hukuki norma dayanma yükümlülüğü yoktur.
- **Yürütme ve İdare Organı:** Yürütme ve idare işlevleri idarenin yasallığı ilkesine tabidir. Yürütmenin yaptığı işlemler mutlaka bir yasaya dayanmak, yetkisini yasadan almak ve dayandığı yasaya aykırı olmamak zorundadır. Normlar hiyerarşisinde yürütmenin ve idarenin işlemleri yasaların altında yer alır.
- **Yarı Doğrudan / Temsili İlişkiler:** Kurulan bu yapıda egemenliğin halka veya ulusa ait olduğu kabul edilir. Ulus egemenliği anlayışında egemenlik güçler ayrılığı yoluyla bölünebilir ve temsilciler (parlamento) aracılığıyla kullanılır. Halk egemenliği anlayışında ise yasa yapma yetkisinin parlamento tarafından mutlak olarak kullanılması yerine, son aşamada kabul edilen kanunların halk oylaması (referandum) gibi doğrudan demokrasi araçlarıyla halkın onayına sunulması uyumluluk gösterir.

Sonuç olarak; **Kurucu İktidar (Asli Kurucu İktidar)**, devletin hukuk düzenini sıfırdan inşa eden, rejim değişikliklerinde veya yeni devlet kuruluşlarında anayasayı yapan üstün güçtür. Bu kurucu gücün somut eseri olan anayasa yürürlüğe girdikten sonra ise, anayasanın kurduğu sınırlar dahilinde faaliyet gösteren, yetkilerini anayasadan alan ve yine anayasa tarafından

denetleme-dengeleme mekanizmalarıyla sınırlandırılan **yasama, yürütme ve yargı organları** anayasal devlet yapısını işletmeye başlar.

Laik Devlet Kavramı ve Anayasal Temelleri

1. Laikliğin Özü: Ussallık (Akla Dayalılık)

Metne göre, bir ülkede demokrasinin filizlenebilmesi için bazı olmazsa olmaz değerlerin bulunması gerekir. Bu değerlerin en başında **ussallık** gelir.

- **Ussallık:** Hukuk ve siyasal düzenin tamamen akla dayalı olarak inşa edilmesidir.
- **Siyasal Karşılığı:** Ussallık ilkesinin siyasal ve hukuki alandaki doğrudan izdüşümü **laikliktir**. Ders notlarında açıkça belirtildiği üzere; *laikliğin olmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemez*.

2. Teokratik Egemenliğin Reddi

Laik devlet, egemenliğin kaynağını dünyevi temellere (halka veya ulusa) dayandırır. Bu yönüyle, meşruiyetini ilahi güçten alan **Teokratik Egemenlik Kuramının** tam zıttıdır.

- **Teokratik Yapı:** Egemenlik tanrıya aittir. Kral veya monark, egemenliği tanrı adına kullanan bir “Tanrı Kral”dır (Doğaüstü ilahi hukuk öğretisi). Yöneticilerin topluma karşı sorumluluğu yoktur, itaat etmek dini bir buyruktur.
- **Osmanlı/Türk Tarihindeki Durum: 1876 Kanun-i Esasi ve 1909 değişiklikleri (II. Meşrutiyet)** dönemlerinde devlet yapısı monarşik olmanın yanı sıra **teokratik** niteliğini korumuştur. Laik devlet düzenine geçiş, bu ilahi meşruiyet zincirinin kırılarak egemenliğin dünyevileşmesiyle mümkün olmuştur.

3. Türk Anayasa Tarihinde Din ve Vicdan Özgürlüğü

Laik bir devletin en büyük hukuki işlevi, bireylerin inanç ve ibadet özgürlüklerini güvence altına almasıdır. Paylaştığın metinde bu sürecin tarihsel köşe taşları şu şekilde kronolojik olarak aktarılıyor:

- **Islahat Fermanı:** Batılılaşma ve yenileşme programı niteliğindeki bu belgede ibadet ve din özgürlüğü açıkça tanınmıştır. Kimsenin din ve mezhebi yüzünden aşağılanamayacağı, din değiştirmeye zorlanamayacağı ve İslam’dan çıkmanın (irtidat) idamla cezalandırılmayacağı hükmüne bağlanmıştır.
- **1876 Kanun-i Esasi (İlk Anayasa):** Yapı teokratik olsa da metinde kanun önünde eşitlik, işkence yasağı gibi hakların yanında **din ve ibadet özgürlüğü** de ilk kez anayasal düzeyde yer almıştır.

- **1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Din ve Vicdan Özgürlüğü:**
 - **1961 Anayasası:** Din ve vicdan özgürlüğünü önceki döneme göre çok daha geniş tanımlamış, hakkın kullanımını kolaylaştırmak adına ayrıntılı (**kazuistik**) bir düzenleme yapmıştır.
 - **1982 Anayasası:** Din ve vicdan özgürlüğünü (24. madde) 5 fıkradan oluşan son derece detaylı ve kazuistik bir yapıyla ele almıştır. Bu düzenlemenin farkı, özgürlüğü tanıırken aynı zamanda *din ve vicdan özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engelleyen* özel fıkralara da yer vermiş olmasıdır.

4. Toplumsal Bütünlük, Hoşgörü ve Çoğulculuk

Laik devlet sistemi, çok sesli ve farklı inanç gruplarının barış içinde yaşamasının yegane teminatıdır.

- Siyasal ve toplumsal hayatın şiddetten uzak, **hoşgörüye dayalı** olması ve farklı inançların bir arada yaşayabilmesi laiklik sayesinde olur. Bunun siyasi hayattaki adı **çoğulculuktur**.
- **Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü** ilkesi kapsamında; devlet sınırları içinde yaşayan vatandaşlar farklı inançlara, mezheplere veya etnik kökenlere sahip olabilirler. Laik devlet yapısı, bu farklılıkları tek bir ulus çatısı altında korur. Metinde de belirtildiği gibi bu ilke, toplulukların kendi inançlarında serbestçe ibadet etmesi gibi kültürel ve inançsal hakların tanınmasına engel değildir (Örn: Kürtçe TV yayını örneği).

Hukuk düzeninin kalbini oluşturan bu üç kavramı, aralarındaki güçlü bağları koparmadan ve hiçbir ayrıntıyı atlamadan, sağlanan kaynaklar çerçevesinde kapsamlı bir şekilde ele alalım.

Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı İlkesi

Bir hukuk düzeninde farklı düzeylerde ve farklı derecelerde birden fazla hukuk kuralı yer alır. Anayasanın en ayırt edici özelliği ise, bu hukuk düzeni içinde bulunan diğer tüm hukuk kurallarının üzerinde yer almasıdır. Bu doğrultuda, söz konusu hukuk düzeninde hiçbir hukuk normunun anayasaya aykırı olmaması esastır. **Hukuki Pozitivizm** yaklaşımına göre, sistemin temel insan haklarına değer verip vermemesi veya erkler ayrılığını barındırıp barındırmaması öncelikli değildir; en önemli unsur anayasanın bütün normların üzerinde yer alması ve her bir normun da anayasaya uygun olmasıdır ki buna **anayasalı devlet** adı verilir.

Türkiye'deki anayasal gelişmelere bakıldığında 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının tümü anayasanın üstünlüğü ilkesini açıkça kabul etmiştir. Bu durum anayasalarda “kanunlar anayasaya aykırı olamaz” ifadesiyle formüle edilmiştir. Ancak 1961 ve 1982 anayasaları, 1924 anayasasından farklı olarak sisteme yeni bir boyut kazandırarak **anayasanın bağlayıcılığı** ilkesini de getirmiştir.

Anayasa'nın 11. maddesinde düzenlenen bu ilkeye göre; anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kişi ve kuruluşları bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığının sistem içindeki diğer önemli dayanakları ve sonuçları şunlardır:

- **Yetki Sınırı:** Anayasa'nın 6. maddesinin son cümlesi uyarınca, hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz; yani her kişinin ve organın yetkisinin sınırı anayasadır. Anayasaya dayalı olarak bir kuruma yetki aktarılacaksa bunun mutlak bir anayasal dayanağı olmalıdır.
- **Yargısal İzdüşüm:** Anayasa'nın 138. maddesinin 1. fıkrasına göre hakimler; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar verirler. Bu doğrultuda yargıç, uygulamak durumunda olduğu normu her zaman anayasa kurallarını göz önünde bulundurarak yorumlamak zorundadır ki buna **anayasaya uygun yorum ilkesi** denir.
- **Doğrudan Uygulama:** Eğer bakılan davada bir hukuki boşluk varsa ve bu boşluğa ilişkin anayasada somut bir düzenleme mevcutsa, yargıç doğrudan anayasa hükmünü uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca Anayasa Mahkemesi (AYM) de siyasi partilerin kapatılması ve Yüce Divan davalarında mahkeme sıfatıyla yargılama yaparken, uygulamak durumunda olduğu bir yasa kuralını iptal edemiyorsa, onu ihmal ederek doğrudan anayasa hükmünü uygulayabilir.
- **Yatay Etki (Kişiler Üzerindeki Etki):** Anayasanın bağlayıcılığı kişiler arasında yatay bir etki de yaratır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde anayasa kuralları iki yolla gözetilir: İlk olarak hak ve özgürlükler dernekler, sendikalar veya medeni kanun gibi somut yasalarla düzenlenerek kişiler arası ilişkilere aktarılır; ikinci olarak ise kişiler arasındaki hukuki işlemlerin yorumlanmasında anayasa kuralları temel alınır.

Normlar Hiyerarşisi (Normatif Hukuk Kuramı)

Bir toplumda yer alan hukuk kurallarının hepsi aynı kapsamda ve aynı etkide değildir; aralarında piramidi andıran bir kademelenme bulunur. Hukuk düzeninin bu kademelenme biçimini açıklayan yaklaşıma **Normatif Hukuk Kuramı** denir. Bu piramit yapısında her norm, geçerliliğini ve yürürlüğünü kendisinin bir üstünde yer alan normdan alır ve alttaki norm üstteki norma aykırı olamaz. İç hukukta piramidin en tepesinde ise anayasa yer alır. Hentsen'e göre ulusal hukuk düzenleri geçerlilik ve bağlayıcılık güçlerini bu kademeli sıradan ve kendilerinden üstün olan uluslararası hukuktan türetirler.

1982 Anayasası'nın belirlediği hukuk düzeni çerçevesinde şekillenen **Normlar Hiyerarşisi** sıralaması ve kuralları şu şekildedir:

Kademe	Norm Türü ve Özellikleri
1. Basamak	Anayasa: Piramidin en üstünde yer alan, tüm normların kendisine uygun olmak zorunda olduğu en üst hukuk metnidir. Geleneksel anayasa hükümleri de mevcutsa normlar hiyerarşisinde anayasayla aynı düzeyde kabul edilir.
2. Basamak	Kanunlar (Yasalar): Anayasaya aykırı olamayan ve yasama organı tarafından yapılan işlemlerdir. Danıştay ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları da idareyi ve mahkemeleri bağladığı ve yasa gibi etki doğurduğu için bu düzeyde değerlendirilebilir.
3. Basamak	Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK): Olağan dönemde çıkarılan CBK'lar kanunların altında yer alır ve kanunla çatışması durumunda kanun hükümleri uygulanır. Conasal düzenlemelere göre Olağan Hal Kararnameleri meclisin onayına sunulmaz ancak OHAL döneminde çıkarılan CBK'lar kanun hükmündedir ve normlar kademelenmesinde kanun önündedir.
4. Basamak	Yönetmelikler: Anayasa'nın 124. maddesinde düzenlenen yönetmelikler; Türk hukuk düzenindeki sıralamada kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin altında yer alır ve onlara aykırı olamazlar. Anayasa'nın 137. maddesindeki kanuna aykırı emir düzenlemesi de memurun yönetmelik, CBK veya kanunu anayasaya aykırı gördüğünde emri yerine getirmemesini öngörerek bu hiyerarşiyi destekler.

Uluslararası Antlaşmaların Hiyerarşideki Yeri

Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla AYM'ye başvurulamaz. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin

uluslararası antlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ise antlaşma hükümleri esas alınır. Burada hak odaklı bir yorum yapılarak, çatışma halinde hangi norm hakkı daha geniş koruyorsa onun uygulanması gerekir; eğer kanun hükmü hakkı daha geniş koruyorsa antlaşma yerine kanun uygulanır. Dolayısıyla kanunlar ile uluslararası antlaşmalar normlar hiyerarşisinde birbirinin üzerinde değil, aynı düzeydedir.

Hiyerarşinin İstisnaları ve Çatışma Kuralları

- **Hiyerarşi Düzeyinde Özel Yeri Olanlar:** Anayasa Mahkemesi kararları (md. 153/6) yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı için anayasal düzeydedir.
- **Hiyerarşi Dışında Kalan İşlemler:** TBMM İçtüzüğü, meclisin iç işleyişini düzenleyen bir metin olup 3. kişilere doğrudan etki ve sonuç doğurmadığı için normlar hiyerarşisinde yer almaz. Cumhurbaşkanının OHAL ilanı, TBMM'nin bu ilanı onaylama kararları ve genel olarak TBMM kararları da normlar hiyerarşisinin dışında kalan, hukuki bir rejime bağlanmamış siyasal nitelikli işlemlerdir.
- **Aynı Kademedeki Normların Çatışması:** Aynı kademede yer alan normlar çatıştığında iki temel kural işletilir: Aynı konuyu düzenleyen aynı ayrıntıdaki sonraki norm, önceki normu örtülü (zımnen) olarak yürürlükten kaldırır. Ayrıca sonraki özel norm, önceki genel normu yürürlükten kaldırır; fakat sonraki norm genel, önceki norm özelse her ikisi de yürürlükte kalmaya devam eder.

Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesi (Anayasa Yargısı)

Yasaların anayasaya aykırı olamayacağına dair anayasal kuralın hayata geçebilmesi, ancak anayasaya aykırı olan yasaların hukuk düzeninden ayıklanmasıyla mümkündür. Eğer hukuk düzeninde bu ayıklamayı yapacak bir mekanizma yoksa, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin uygulamada hiçbir anlamı kalmaz.

Tarihsel sürece bakıldığında 1924 Anayasası, anayasanın üstünlüğünü ilan etmesine rağmen yasaların denetlenmesine ilişkin yargısal bir düzen öngörmemiştir. Bu denetim eksikliği nedeniyle o dönemde gerek siyasal gerekse hukuki alanda pek çok sorun yaşanmış ve TBMM'nin yaptığı yasaları denetleyecek bir yargı organı bulunmadığı için sınırsız bir yasama hakimiyeti ile çoğunlukçu demokrasi anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz deneyimlerin ardından 1961 ve 1982 anayasaları, parlamentonun çıkardığı yasaların bağımsız bir yargı organı tarafından denetlenmesi zorunluluğunu kabul ederek **Anayasa Mahkemesi'ni (AYM)** ve anayasa yargısı sistemini kurmuşlardır. Anayasa yargısının bulunmadığı bir düzende anayasanın üstünlüğünden söz etmek imkansızdır. AYM, anayasaların soyut düzenlemelerini verdiği kararlarla ve içtihatlarıyla

somutlaştırır; anayasayı yorumlama yetkisi ise tamamen AYM'nin tekelindedir.

Denetimin Kapsamı: Maddi ve Şekli Kanun Yaklaşımı

AYM, yasaların uygunluğunu denetlerken eylemlerin sadece biçimine değil, içeriğine de odaklanır. Bir hukuki işlemin yasama usulüne göre yapılması onun **şekli anlamda yasa** olmasını sağlar. İşlemin konusuna, yani genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallar koyup koymadığına bakılması ise onun **maddi anlamda yasa** olmasını ifade eder.

AYM, kurulduğu 1961 yılından bu yana geliştirdiği istikrarlı içtihadında şu esasları uygular:

- **Maddi Anlamda Denetim:** Bir normun adı kanun olmasa bile, eğer maddi anlamda kanun niteliği taşıyorsa AYM o normu anayasaya uygunluk denetimine bağlı tutar.
- **Siyasal Çoğunluğun Saptırmasını Engelleme:** Bu yaklaşımın en büyük amacı, TBMM'deki siyasal çoğunluğun anayasaya uygunluk denetiminden kaçırarak istediği düzenlemeleri yasa biçiminde yapmak yerine “parlamento kararı” adı altında kabul etmesini engellemektir. Kanun yöntemiyle yapılması gereken bir düzenleme parlamento kararı biçiminde yapılırsa, bu durum usul ve yetki saptırması oluşturur. AYM, bu tür işlemleri **eylemli içtüzük değişikliği** veya kanun niteliğinde görerek denetler ve anayasaya aykırı bulursa iptal eder.
- **Dava Açma Koşulu:** Anayasaya uygunluk denetimi amacıyla iptal davası açılabilmesi için söz konusu yasanın mutlaka Resmi Gazete’de yayınlanması gerekir. Kanun, meclis genel kurulunda kabul edilip ilan edildiği an hukuken varlık kazanır; Resmi Gazete’de yayınlanması ise onun varlık koşulu değil, 3. kişiler bakımından etki doğurması ve yargısal denetim sürecinin (iptal davasının) başlayabilmesi için gerekli olan koşuldur.

Sistemde katı ve kazuistik anayasa modelleri benimsendikçe, yasama organının takdir marjını daraltmak, siyasal iktidarın hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlamasını önlemek ve devlet otoritesini sınırlandırmak adına bu yargısal denetim mekanizması hayati bir güvence teşkil eder.

Siyasal İktidar ve Devlet: Kavramsal Temeller, Meşruluk, Unsurlar ve Dönüşüm

Anayasa hukukunun incelenmesinde siyaset bilimi yöntemi; olamı inceleyen, tümevarımcı ve olguları illiyet (nedensizlik) ilişkisi çerçevesinde açıklayan bir yaklaşım sunar . Bu bilimsel yöntem doğrultusunda siyasal iktidar ve devlet olguları; toplumsal üretim ilişkileri, meşruluk kalıpları ve egemenliğin kurumsal unsurları üzerinden şekillenir .

1. Kavramsal Temeller: Siyaset, Otorite ve İktidar

Siyasal iktidarın yapısını anlamak için öncelikle toplumsal eşgüdümü sağlayan temel kavramların netleştirilmesi gerekir .

- **Siyaset:** Bir toplumda, doğrudan üretimin dışında kalan ancak üretimin yapılabilmesi, sürdürülebilmesi ve farklı toplumsal çıkarların bir arada tutulabilmesi için gerekli olan işlerin tümünü kapsar . Siyasal iktidarlar, toplumsal bütünlüğü korumak adına bünyelerinde **baskı** ve **onay** unsurlarını eş zamanlı olarak barındırmak zorundadır .
- **Otorite:** En genel tanımıyla hakimiyet ve emretme gücüdür . Bir kişinin veya odağın belli bir alanda yeterli olduğuna dair başkalarında bir inanç veya düşüncenin yerleşmesi, orada otoritenin kurulduğunu gösterir .
- **İktidar:** Başkalarının davranışlarını etkileyebilme ve kontrol edebilme yeteneğidir . Hukuki ve toplumsal ilişkiler bağlamında, her otorite bir iktidar doğurmazken; her iktidar özü gereği aynı zamanda bir otorite niteliği taşır .

Otorite ilişkileri, toplumun ve hukukun bu güce verdiği rıza esasına göre ikiye ayrılır :

- **Meşru Otorite:** İlgili topluluk tarafından onaylanan, toplumun genel inanç sistemiyle uyumlu olan ve hukuk düzeni tarafından tanınarak kurula bağlanan güçtür . Örneğin, anne babanın ergin olmayan çocuk üzerindeki otoritesi hem toplumsal onay hem de hukuki tanınma içerdiği için aynı zamanda bir iktidar ilişkisidir .
- **Meşru Olmayan Otorite:** Topluluk tarafından onaylanmayan, uyulması zorunlu kılınmayan ve hukuk düzeni tarafından yaptırıma bağlanmamış güç biçimidir . Bilgililerin bilgisizler üzerindeki otoritesi bu kapsama girer; ne toplum ne de hukuk düzeni kişileri bu otoriteye uymaya zorlamadığı için bu tip yapılar bir iktidar ilişkisi doğurmaz .

2. Siyasal İktidarın Ayırt Edici Özellikleri

Siyasal iktidar; aile, şirket veya cemaat gibi diğer toplumsal iktidar odaklarından ayıran ve onu “siyasal” kılan dört temel karakteristik özellik mevcuttur :

1. **Bütünlüğü:** İktidarın, toplumun sadece bir kesimi değil, **tüm toplum üzerinde** kullanılması esastır .
2. **Coğrafi Sınırı:** Siyasal iktidar, ucu açık bir güç olmayıp, sınırları net bir şekilde belirlenmiş **belli bir coğrafi bölge ve ülke** üzerinde geçerlidir .
3. **Kamu Gücü Tekeli:** Siyasal iktidar, toplumda **baskı ve zor kullanma tekeline** (kamu gücüne) sahip olan tek odaktır .
4. **Yönetilenlerin Rızası:** İktidarın karşısında yer alan yönetilenlerin, o iktidarın varlığına ilişkin asgari düzeyde de olsa bir **onay ve rıza** göstermesi gerekir .

3. Meşruluk Kavramı ve Otorite Tipolojileri

Meşruluk, yönetilenler arasında iktidarın doğru, adil ve haklı olduğuna dair ortak bir inancın bulunması durumudur . Siyasal iktidarların yalnızca zor ve baskı mekanizmalarıyla uzun süre ayakta kalması imkansızdır; bu nedenle güç, rızaya dayanmalıdır . Meşruluk düzeyi ne kadar yüksekse siyasal iktidarın barışçıl ve istikrarlı yaşama olasılığı o kadar artar . Meşruluğun düşük olduğu, iktidarın yalnızca baskıyla ayakta durduğu toplumlarda ise ayaklanmalar ve siyasi krizler kaçınılmaz hale gelir .

Siyaset bilimi ve anayasa kuramı, meşruluğun kaynaklarını iki temel tipoloji üzerinden sınıflandırır :

Max Weber'in İktidar-Otorite Tipolojisi

- **Geleneksel Otorite:** Meşruluğunu yerleşik geleneklerin kutsallığına duyulan inançtan alır . Yönetilenler yazılı kurallara veya yasalara değil, doğrudan doğruya **kişinin kendisine** boyun eğler . Otorite sahibinin yetki sınırları muğlak ve belirsizdir; feodal ve monarşik yapılar bu demokratik olmayan modele örnektir .
- **Hukuki Otorite:** Yönetici, emir verme gücünü akılcı, yazılı ve herkes için bağlayıcı olan normlardan alır . İtaat, kuralların hukuka uygun olarak yapıldığı ve uygulandığı inancına dayanır . Yönetilenler kişiye değil, o kişinin geçici olarak işgal ettiği **makama** itaat ederler; yetkiler net bir şekilde sınırlandırılmıştır . Demokratik yönetimlerdeki otoriteler hukuki niteliktedir .
- **Karizmatik Otorite:** Liderde var olduğuna inanılan kutsallık, kahramanlık ya da örnek alınacak olağanüstü kişisel nitelikler nedeniyle onun kurduğu düzene itaat edilir . Bu özelliklerin liderde gerçekten bulunup bulunmaması önemli değil, toplumun bir kesiminin buna inanması yeterlidir . Meşruluk hukuka dayanmaz, liderin yaşamı veya makamda kalış süresiyle sınırlıdır ve kalıcı değildir .

David Easton'ın Meşruluk Kaynakları Tipolojisi

- **İdeolojik Kaynak:** Yönetilenlerin, rejimin temelinde yatan değerleri, ilkeleri ve amaçları bizzat benimsemesi durumudur . İktidar, meşruluğunu kişilerden veya hukuktan değil, doğrudan bu resmi ideolojinin kutsallığından alır (örneğin SSCB) .
- **Yapısal Kaynak:** Siyasal yapıyı ve onun işleyiş kurallarını belirleyen anayasal/pozitif normların yönetilenler tarafından geçerli kabul edilmesidir . Weber'in hukuki otoritesine benzeyen bu modelde, iktidar anayasaya uygun yönettiği sürece meşrudur .
- **Liderin Kişisel Niteliklerine Dayanan Kaynak:** Bir liderin toplumsal desteği kazanma ve krizleri yönetme konusundaki bireysel yeteneği ve

başarısı meşruluğun kaynağıdır . Weber'in karizmatik modelinden farklı olarak liderin olağanüstü veya kutsal özelliklere sahip olması gerekmez; alt kademedeki yöneticilerin kalitesi bile toplumun rejime bağlılığını artırabilir . Bu model, Weber'in tipolojisine sığmayan karma iktidar biçimlerini açıklamakta daha kapsayıcıdır .

4. Siyasal İktidarın Kurumsallaşmış Hali: Devlet ve Beş Temel Unsuru

Devlet, en geniş tanımıyla; **belli bir insan topluluğunun belli bir toprak üzerinde egemen olmasıyla oluşan, hukuki kişiliğe sahip sürekli bir örgüttür** . Siyasal sistem ise devletin toplumla kurduğu bu sıkı ve organik ilişkiler ağının bütününe verilen isimdir . Klasik kamu hukuku doktrinine göre devletin varlığı beş kurumsal unsurun bir arada bulunmasına bağlıdır :

I. Toprak Parçası (Ülke) Her devletin egemenliğini kullanabileceği net bir kara sınırının olması şarttır . Tarihsel süreçte coğrafi sınır kavramı, burjuvazinin ticaret alanını genişletme, gümrük vergileri koyarak dış rekabeti engelleme ve nitelikli işgücünün yurt dışına çıkışını yasaklama ihtiyaçlarından doğmuştur . Ülke unsuru **üç boyutludur**: Yerin altı, yerin üstü ve hava sahası . Ayrıca devletin kara sınırının bittiği yerden denize doğru uzanan **12 millik kara suları** (birbirine çok yakın devletlerde 6 mile iner) devlet karasıyla tamamen aynı hukuki değere sahiptir . Kara sularından sonra 200 mile kadar uzanan ve ortak ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü *ekonomik münhasır bölge* yer alır; bunun ötesi ise kimseye ait olmayan *açık denizdir* .

II. İnsan Topluluğu Devletin üzerinde güç uygulayacağı bir nüfusun bulunması gerekir . İnsan topluluğunun bir “ulus” kimliği altında birleşmesine yönelik iki temel anayasal yaklaşım mevcuttur :

- *Nesnel Ulus Anlayışı (Alman Ekolü)*: Ulus tanımında kan bağı, etnik köken, dil veya din gibi nesnel, biyolojik ve kültürel ölçütleri esas alır . Bu anlayış siyasal düzlemde; saldırgan vatanseverliği (**şovenizm**) ve başka devletlerin egemenliğindeki soydaş toprakları kendi sınırlarına katma siyasetini (**irredentizm**) besler; homojen/türdeş bir toplum yaratmak adına sürgün, kırım veya soykırım gibi dışlayıcı politikalara zemin hazırlayabilir (örneğin Hitler Almanyası) .
- *Öznel/Sübjektif Ulus Anlayışı (Fransız Ernest Renan Ekolü)*: Bir topluluğu ulus yapan temel unsurun bireylerin **bir arada yaşama iradesi** olduğunu savunur . Temelinde ortak manevi miras, geçmişteki acı ve tatlı anılara bağlılık, ortak tehlikelere karşı birlikte mücadele etmek ve geleceğe dönük ortak idealler/hayaller kurmak (ülkü birliği) yer alır .

III. Hukuki Kişilik Devletin kamu tüzel kişiliğine sahip olması, **siyasal iktidarın kişiselleşmesini önleyen** en hayati kurumsal araçtır . Devlete hukuki

kişilik verildiğinde, devlet adına işlem yapan veya borçlanan yöneticiler bu işlemlerin hukuki sonuçlarını kendi şahsi hesaplarına değil, devletin hanesine yazarlar . Böylece iktidarı kullanan gerçek kişi (yönetici) ile soyut devlet mekanizması birbirinden ayrılır; devlet kurumsallaşmış bir siyasal iktidar kimliği kazanır .

IV. Sürekli Örgütlenme (Süreklilik) Devlet adına yapılan işlemler, o işlemleri tesis eden kamu görevlisi veya idareci görevden ayrılrsa ya da değişse bile yürürlükte kalmaya devam eder . Devlet idaresi yapısal olarak; merkezi yönetim (Cumhurbaşkanı, bakanlıklar) ve yerinden yönetim (belediyeler, köyler, il özel idareleri) şeklinde örgütlenmiş kesintisiz bir aygıttır .

V. Egemenlik Devletin egemenlik gücü iki boyutta incelenir :

- *İç Egemenlik:* Ülke sınırları içinde kuralları koyma (yasama), kuralları uygulama (yürütme) ve uyuşmazlıkları çözme (yargı) yetkisine sahip üstün iradedir .
- *Dış Egemenlik:* Devletlerin uluslararası hukuk önünde eşit statüde olmasını (**egemen eşitlik**) ve hiçbir devletin bir diğerinin iç işlerine müdahale edememesini ifade eder .

5. Ulus-Devlet Kavramı ve Tipolojileri

İnsan topluluğunun uluslaşma bilinci ile devlet örgütlenmesinin birleşimi, modern siyasal sistemin temel birimi olan **Ulus-Devlet** yapısını ortaya çıkarmıştır . Ulus-devlet; sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yasal güç kullanma tekeline sahip ve meşruiyetini belli bir ulustan alan devlettir . En büyük amacı; resmi dil, ortak yasalar, tekli yargılama ve idari ölçüler vasıtasıyla ülke genelinde siyasal ve hukuki bir **türdeşlik** yaratmaktır .

Doktrinde ulus-devlet yapıları ve uluslaşma süreçleri şu şekilde sınıflandırılır :

- **Meşru Ulus Devlet:** Önceden var olan organik bir ulusa dayanan devlet yapısıdır .
- **Gayrimeşru Ulus Devlet / Ulussuz Devletler:** Devletin kuruluş aşamasında homojen bir ulusun bulunmadığı, devlet aygıtı kurulduktan sonra yapay olarak bir ulus kimliği yaratılmaya çalışılan modellerdir (örneğin sömürgeci çıkan Afrika devletleri) .
- **Devletçi / Çoğunlukçu Ulusçuluk:** Devlet sınırları içinde tek bir baskın ulusun varlığını kabul eden, azınlıkta kalan unsurları bu çoğunluk içinde asimile etmeyi amaçlayan yaklaşımdır .
- **Azınlıkçı / Çevreci Ulusçuluk:** Devletin kuruluşunda veya yapısında birden fazla kurucu ulusal unsurun varlığını ve bunların siyasal haklarını tanıyan modeldir (örneğin federalleşen Belçika) .

Kavramsal Farklar: Kamu hukuku açısından siyasal talebi ve kendi kendini yönetme bilinci olmayan topluluklar **etnik**

grup; ortak bir gelecek projesiyle kendi kendini yönetme bilincine sahip yapılar **ulus**; ulus özelliklerini taşıyan ancak egemen bir devleti/vatandaşlık bağı bulunmayan soy bağına dayalı topluluklar **milliyet**; ulusal bilince sahip olup kendi devlet mekanizmasından yoksun yapılar ise **devletsiz ulus** (Katalanlar, İskoçlar vb.) olarak adlandırılır .

6. Demokratik Egemenlik Kuramları: Ulus ve Halk Egemenliği

Siyasal iktidarın kaynağını dünyevi temellere oturtan demokratik egemenlik teorisi, iktidarın somut olarak kime ait olduğu ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda iki radikal ekole ayrılmıştır :

Ölçüt	Ulus Egemenliği Anlayışı (Fransız İYHB)	Halk Egemenliği Anlayışı (J.J. Rousseau)
Egemenliğin Sahibi	Geçmiş, bugün ve geleceği kapsayan soyut, bölünmez bir bütün olan Ulus .	O an yaşayan, halkı oluşturan somut bireylerin her biri (Egemenlik paylara bölünmüştür) .
Seçmenliğin Niteliği	Bir hak değil, ulus adına irade açıklamaya yetkin kişilere verilen bir Ödevdir .	Bireyin egemenlik payından doğan, dilerse kullanacağı somut bir Haktır .
Oy İlkesi	Eğitime ve mülkiyete dayalı Sınırlı Oy ilkesini yatsır/savunur .	Her bireyin eşitliğini savunan Genel Oy ilkesini zorunlu kılar .
Demokrasi Biçimi	Ulus adına karar alacak kurumsal Temsili Demokrasi .	Halk iradesinin devredilemeyeceğini savunan Doğrudan veya Yarı Doğrudan Demokrasi .
Vekalet Türü	Emredici vekalet yasaktır. Temsilci seçildiği andan itibaren seçmenini değil tüm ulusu temsil eder; azledilemez, talimat almaz .	Emredici vekalet geçerlidir. Temsilciler halkın hizmetlisidir; seçmen talimat verebilir, uyulmazsa halk oylamasıyla görevden alabilir .

Ölçüt	Ulus Egemenliği Anlayışı (Fransız İYHB)	Halk Egemenliği Anlayışı (J.J. Rousseau)
Erklerin Durumu	Egemenliğin fonksiyonel olarak yasama, yürütme ve yargı arasında bölünme-sine/ayrılmasına uygundur .	Yasa yapma yetkisinin genel irade (parlamento) dışında paylaşılamayacağını savunur, erklerin bölünmesini reddeder .
Yasa Onay Süreci	Parlamentonun kabul ettiği yasalar nihaidir, doğrudan yürürlüğe girer .	Parlamentonun kabul ettiği yasaların meşru olması için son aşamada Halk Oylaması (Referandum) veya Halk Vetosu ile onaylanması şarttır .

7. Siyasal İktidarın ve Klasik Egemenliğin Çağdaş Dönüşümü

Jean Bodin ve Thomas Hobbes tarafından kavramsallaştırılan; üstünde hiçbir güç tanımayan, mutlak, bölünmez, sınırsız ve hesap vermez klasik egemenlik anlayışı, modern anayasal gelişmeler ve uluslararası gerçekler karşısında geçerliliğini yitirmiştir . Siyasal iktidarın mutlaklığı günümüzde iki büyük engel tarafından sınırlandırılmaktadır :

1. **Çoklu Kamu Tüzel Kişiliği Yapısı:** Modern devletler artık tek merkezli, monolitik yapılar değildir . Devlet tüzel kişiliğinin yanında idari ve mali özerkliğe sahip binlerce yerel yönetim (belediyeler, köyler) ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu (özerk kurumlar, üniversiteler) mevcuttur . Bu çoğulcu kurumsal yapı, iktidarın tek elde toplanmasını öngören klasik egemenlik modeliyle zıtlık oluşturur .
2. **Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları ve Karşılıklı Bağımlılık:** İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra **insan hakları**, devletlerin kendi iç egemenlik alanı (iç meselesi) olmaktan çıkıp ulusal üstü bir nitelik kazanmıştır . Devletler imzaladıkları uluslararası sözleşmelerle (BM İnsan Hakları Komiteleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM) egemenliklerini kendi rızalarıyla sınırlandırmışlardır . Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Sözleşmesi gibi metinler, kendi sınırları içinde sistematik yaşam hakkı ihlali yapan (soykırım, insanlığa karşı suç) devlet yöneticilerini yargılama yetkisiyle donatılarak devletlerin yargılama tekeline (insani müdahale - humanitarian intervention yoluyla) radikal bir istisna getirmiştir . Ayrıca IMF ve Dünya Bankası gibi ulusal üstü finansal kuruluşların varlığı, devletleri küresel sistemde karşılıklı bir ekonomik bağımlılık ağına mahkum etmiştir .

Günümüz dünyasında uluslararası hukukun bağlayıcılığı altında ezilmeyen, mutlak ve sınırsız bir klasik egemenliğe sahip hiçbir modern devlet bulunmamaktadır . Uluslararası alanda tanınmasına rağmen iç egemenliği tamamen çökmüş olan yapılara uluslararası hukukta **sahte devletler** (örneğin Filistin); başka devletler tarafından tanınmadığı halde iç egemenliğini tam olarak tesis etmiş yapılara ise **de facto devletler** (örneğin KKTC, Abhazya, Güney Osetya) denilmektedir . Siyasal iktidarın kurumsal örgütlenişi, bu uluslararası ve anayasal sınırlamalar çerçevesinde meşruiyetini korumak zorundadır .

Verilen ders notlarından yararlanarak “**Siyasal Sistemler**” konusunu, temel kavramlar, devlet biçimleri, hükümet sistemleri ve rejim tipleri olarak yapılandırılmış, kolay okunabilir bir rehber haline getirdim.

İşte anayasa hukuku ve siyaset bilimi perspektifinden Siyasal Sistemler:

Siyasal Sistem ve Siyasal Düzen Nedir?

Siyaset bilimi yöntemi tümevarımcıdır; olanı, siyasal iktidarı ve devleti inceler. Bu bağlamda iki temel kavram karşımıza çıkar:

- **Siyasal Sistem:** Her devlet topluma dayanmak zorundadır; devletin biçimi, araçları, ideolojisi ve görevlileri o toplumdan kaynaklanır. İşte devletin toplumla kurduğu bu sıkı ilişkiler ağına **siyasal sistem** denir.
- **Siyasal Düzen:** Toplumun bir bütün olarak siyasete olan etkisinin ele alınması anlamına gelir.

Siyasal İktidarın Özelliği: Diğer iktidar biçimlerinden farklı olarak bütün toplum üzerinde ve belli bir coğrafi bölgede (ülkede) kullanılır; ayrıca kamu gücüne (baskı ve zor tekeline) ve yönetilenlerin rızasına dayanır.

Otorite ve Meşruluk Tipleri

Siyasal sistemlerin kalıcılığı ve barış içinde yaşaması, meşruluk düzeyinin yüksekliliğine bağlıdır. Meşruluk ne kadar düşükse, iktidar o kadar baskı ve zora dayanır.

Max Weber’in İktidar-Otorite Tipolojisi

1. **Geleneksel Otorite:** Meşruluğunu yerleşik geleneklerin kutsallığından alır. Yönetilenler yasaya değil, kişiye boyun eğler; demokratik değildir (Örn: Monarşi).

2. **Hukuki Otorite:** Yönetici gücünü rasyonel, herkes için bağlayıcı ve hukuka uygun kurallardan alır. Yönetilenler kişiye değil, makama itaat eder; yetkiler belirgindir (Örn: Demokratik yönetimler).
3. **Karizmatik Otorite:** Liderin kutsal, kahraman ya da örnek bir kişiliğe sahip olduğuna inanıldığı için yarattığı düzene uyulur. Liderin yaşamı ve makamda kalış süresiyle sınırlıdır, kalıcı değildir.

David Easton'ın Meşruluk Tipolojisi

- **İdeolojik Kaynak:** Yönetilenler, rejimin temelinde yatan değerleri ve ilkeleri benimser (Örn: SSCB).
- **Yapısal Kaynak:** Siyasal yapıyı ve işleyişi düzenleyen pozitif hukuk normlarının (Anayasa vb.) geçerli kabul edilmesidir.
- **Liderin Kişisel Niteliklerine Dayanan Kaynak:** Liderin toplumsal desteği kazanmada etkili ve başarılı olmasıdır; Weber'in karizmatik otoritesinden daha kapsayıcıdır.

1. Devlet Biçimleri (Dikey Güçler Ayrılığı)

Devlet biçimi, merkezi yönetim ile alt birimler arasındaki yetki bölüşümünü (dikey güçler ayrılığını) ifade eder.

Devlet Biçimi	Egemenlik Yapısı	Yasama ve Yargı	Örnek Ülkeler
Klasik Üniter	Tek ve bölünmez.		

- | Tek parlamento, tek merkezi yargı.
- | Türkiye, İsrail, Yunanistan.
- | **Özerk Üniter** | Tek taraflı yetki devri.
- | Bölgelere yasa ile yasama yetkisi verilir.
- | Birleşik Krallık, Fransa.
- | **Bölgeci Devlet** | Devlet tek ama bölgeler özerk.
- | Çoklu yasama, tek (merkezi) yargı.
- | İspanya, İtalya.
- | **Federal Devlet** | Çoklu/Paylaşılmış egemenlik.
- | Çoklu yasama, çoklu yargı sistemi.
- | ABD, Almanya, Rusya, Hindistan.

| | **Konfederasyon** | Bağımsız devletler birliği.

| Ortak meclis (oy birliği), yargı/yürütme yok.

| BDT, Tarihi Alman Prenslikleri.

|

Önemli Ayırıcı Noktalar:

- **Özerk Üniter Devlet (Birleşik Krallık/Fransa):** Merkez, bölgelere (İskoçya, Galler vb.) kanunla yetki devreder ancak bu yetkileri tek taraflı olarak geri alabilir. Fransa’da bu durum “Subsidiarite” (Yetkide yakınlık - hizmetin halka en yakın birimce görülmesi) ilkesine dayanır.
- **Federal Devlet:** Federe birimlerin (eyaletlerin) yetkileri anayasa ile güvence altındadır, merkez tek taraflı olarak bu yetkileri alamaz. Federal meclis mutlaka çift kanatlıdır (biri halkı, diğeri eyaletleri temsil eder).
- *Avrupa Tipi Federalizm:* Merkezin yetkileri sayılır, kalanlar eyaletlere bırakılır; yasayı merkez yapar, eyalet uygular (Örn: İsviçre).
- *Amerikan Tipi Federalizm:* Eyaletlerin yetkileri sayılır, kalanlar merkeze bırakılır; bir alandaki düzenleme, uygulama ve yargı tamamen tek bir düzeye aittir (Örn: ABD).
- **Avrupa Birliği (A-tipik Yapı):** Ne tam federal ne tam konfederaldir; üye devletler egemenliğini korur (konfederal yön) ama AB hukuku iç hukukun üstündedir ve ortak yargı organı (ATAD) vardır (federal yön).

2. Hükümet Sistemleri (Yatay Güçler Ayrılığı)

Hükümet sistemini belirleyen esas unsur, **yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkidir** (Yargı demokratik rejimlerde zaten bağımsızdır).

A) Güçler Birliğine Dayanan Sistemler

- **Yürütmede Birleşen (Diktatörlük/Mutlak Monarşi):** Yasama ve yürütme yetkileri tek bir kişinin veya kurulun elindedir; demokratik değildir.
- **Yasama Organında Birleşen (Meclis Hükümeti / Konvansiyonel Sistem):** Egemenliğin bölünmezliği ilkesine dayanır. Parlamento hem yasama hem yürütme yetkisine sahiptir. Devlet başkanlığı ve başbakanlık yoktur; bakanlar meclis içinden tek tek seçilir ve meclisin mutlak emri altındadır (Örn: 1920-1923 Türkiye dönemi).

B) Güçler Ayrılığına Dayanan (Demokratik) Sistemler

1. Parlamenter Sistem (Yumuşak Güçler Ayrılığı) Yasama ve yürütme arasında işbirliği ve karşılıklı bağımlılık vardır.

- Yürütme iki başlıdır: Simgesel/sorumsuz Devlet Başkanı ve icracı/sorumlu Bakanlar Kurulu.
- Hükümet parlamentonun içinden çıkar ve ona karşı siyaseten sorumludur (Gensoru/Güvenoyu mekanizmaları vardır).
- Denge aracı olarak yürütmenin parlamentoyu **fesih yetkisi** bulunur.
- *Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm*: Hükümet istikrarını sağlamak için geliştirilen hukuki araçlardır. Örneğin “**Kurucu Güven oylaması**” (Almanya/İspanya); mevcut hükümeti düşürmek isteyen çoğunluğun, yeni başbakanın ismi üzerinde de anlaşmasını zorunlu kılar.

2. Yarı Başkanlık Sistemi

- Yürütme yine iki başlıdır ancak **Devlet Başkanı doğrudan halk tarafından seçilir** ve önemli icrai yetkilere sahiptir. Hükümet (Başbakan ve BK) ise parlamentoya karşı sorumludur.
- *Cohabitation (Bir arada yaşama)*: Devlet başkanı ile parlamento çoğunluğunun farklı partilerden olması durumudur; bu durumda başkan geri çekilir ve sistem parlamenter sisteme yaklaşır.
- Fransa (Klasik Yarı Başkanlık), Rusya (Başkancı Parlamenter Sistem / Süper Başkanlık - yürütmenin aşırı güçlendiği, parlamentonun zayıf olduğu yapı) bu sistemin farklı görünümleridir.

3. Klasik Başkanlık Sistemi (Sert Güçler Ayrılığı)

- En net örneği ABD’dir. Yasama ve yürütme kesin çizgilerle ayrılmıştır; birbirlerinin varlığına son veremezler (Fesih veya gensoru yoktur).
- Yürütme tek başlıdır (Başkan) ve doğrudan halk tarafından seçilir. Bakanlar sadece başkana sekreteryâ düzeyinde sorumludur.
- **Frenler ve Dengeler (Checks and Balances)**: Birbirlerini aşırı güçlenmeye karşı denetlerler (Örn: Başkanın yasaları zorlaştıran “Güçleştirici Veto” yetkisi; Senatonun başkanın atamalarını onaylama yetkisi). Parti disiplininin olmaması sistemin kilitlenmesini önler.

Türkiye’nin Siyasal Sistem Evrimi ve 2017 Sonrası Yapı

- **1876**: Parlamentolu monarşi (ilk biçimi) ve 1909’da parlamenter monarşi.
- **1921**: Meclis Hükümeti Sistemi.

- **1924:** Güçler birliği, görevler ayrılığı.
- **1961 & 1982 (İlk Hali):** Klasik Parlamenter Sistem (82’de CB yetkileri genişletilmişti).
- **2007/2008 Değişikliği:** CB’nin halk tarafından seçilmesiyle “Başkanlı Parlamenter Sistem” görünümü oluştu.
- **2017 Değişikliği (Mevcut Sistem):** Ders notlarındaki analizlere göre, bu yapı klasik başkanlık sisteminden çok ciddi sapmalar içerir ve “**Hiper Başkanlık**” ya da “**Patronlu Başkanlık**” sistemine benzer.

Klasik Başkanlık Sisteminden Ayrılan Yönleri:

1. **Sert Güçler Ayrılığının Olmaması:** CB’nin hiçbir gerekçe göstermeden TBMM seçimlerini yenileyebilmesi (fesih yetkisi) başkanlık mantığına aykırıdır.
2. **Kararname Rejimi:** Saf başkanlıkta yasa gücünde düzenleme yetkisi yürütmeye verilmezken, bizde CB Kararnamesi mekanizması vardır.
3. **Zayıf Denetim ve Denge:** Meclis soruşturması için çok yüksek nitelikli çoğunluklar (3/5 ve 2/3) aranması, cezai sorumluluğu imkansız hale getirmektedir.
4. **Bütçe Hakkının Zayıflaması:** Meclis bütçeyi onaylamasa bile bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirilerek artırılarak yürürlüğe girer; bu durum parlamentonun yürütme üzerindeki en tarihi silahını elinden alır.

İdeolojiler ve Demokratik Olmayan Sistemler

Rejimleri Şekillendiren İdeolojiler:

- **Liberalizm:** Bireyi üstün görür; devletin rolünü adalet ve güvenlikle sınırlayan “Jandarma Devlet” modelini ve yasa önünde eşitliği savunur.
- **Marksizm:** Liberal eşitliğin sahte olduğunu, üretici insanı (homo faber) kapitaliste bağımlı kılarak “yabancılaştırdığını” savunur; özel mülkiyetin reddine ve sosyal/ekonomik eşitliğe dayanır.
- **Sosyal Demokrasi:** Siyasal liberalizmin araçlarını kabul eder ancak devletin ekonomik hayata müdahale ederek “Fırsat Eşitliği” sağlaması gerektiğini savunur.

Demokratik Olmayan Siyasal Sistem Tipleri:

- **Otoriter Sistemler:** Sınırlı bir çoğulculuğa izin verir. Belirli, katı bir resmi ideolojisi yoktur (zihniyetle yönetilir). Toplumsal ve ekonomik

alandaki kısmi, görece bir özgürlük alanı bırakır; denetim daha çok siyasal iktidarın korunması üzerinedir.

- **Totaliter Sistemler:** “Her şey devlet içinde, hiçbir şey devlete karşı değil” anlayışı (organizmacı devlet) hakimdir. Resmi bir ideoloji tüm kitlelere partiler aracılığıyla dayatılır; özel alan, aile, sanat, ekonomi dahil her şey tek tipleştirilir, farklılıklara asla izin verilmez.

1. Fransa’nın Klasik Yarı Başkanlık Sistemi (KYBS)

Fransa’da uygulanan bu modelin en temel karakteristiği, yürütme organının her iki kanadının da (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu) önemli yetkilere sahip olması ve birbirlerine karşı özerklik potansiyellerini korumasıdır. Sistem, siyaset bilimci Sartori’nin deyişiyle tam bir “sarkaç” gibi işler.

Sarkaç Mekanizması ve Cohabitation (Bir Arada Yaşama)

- **Aynı Partiden Olma Durumu:** Eğer Cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğu aynı siyasal partiden veya eğilimden geliyorsa, yürütmenin ağırlıklı kanadı Cumhurbaşkanı olur ve sistem anayasada yazılmamış olsa bile fiilen onun etkisi altına girer.
- **Farklı Partiden Olma Durumu (Cohabitation):** Cumhurbaşkanı ile parlamento çoğunluğu farklı partilerden geliyorsa sistem bir arada yaşama (cohabitation) dönemine girer. Bu durumda Cumhurbaşkanı siyasal yaşamda geriye çekilir, hükümet anayasa ile kendisine verilen yetkileri CB’na devretmeden kullanır ve sistem Klasik Parlamenter Sistem’e (KPS) yaklaşır. Cohabitation dönemlerinde Başbakan ve bakanlar, Cumhurbaşkanı’nın bulunmadığı ayrı kabine toplantıları yaparak kendi pozisyonlarını belirlerler.

Cumhurbaşkanı’nın Olağan ve Olağanüstü Yetkileri

- **Yürütmenin Oluşumu:** Başbakanı atar; Başbakan’ın önerisiyle de bakanları atar ve onların görevlerine son verir.
- **Karşı İmza (Çift İmza) Kuralı:** Cumhurbaşkanı’nın işlemleri kural olarak Başbakan ve ilgili bakanın imzasına bağlıdır. Ancak cohabitation dönemlerinde Cumhurbaşkanı, bu kuralı hükümete karşı bir pazarlık aracı olarak kullanabilir.
- **Bakanlar Kurulu Liderliği:** Bakanlar Kurulu, Elize Sarayı’nda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı’nın katılamayacağı bir toplantıya Başbakan’ın başkanlık edebilmesi ise çok sıkı koşullara bağlanmıştır.
- **Fesih Yetkisi:** Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi’ni şarta bağlı olmadan feshedebilme yetkisine sahiptir. (Klasik parlamenter sistemlerde bu yetki

hükümet krizlerini aşmak için şartlı olarak verilirken, burada çok daha genişdir).

- **Yasama Denetimi:** Parlamentonun kabul ettiği yasalar üzerinde **geciktirici veto** yetkisi vardır. Ayrıca yasaları doğrudan halk oylamasına sunabilir ve Anayasa Konseyi'ne doğrudan 3 üye atayabilir.
- **16. Madde (Olağanüstü Diktatörlük Yetkisi):** Anayasal kurumların normal işleyişi kesintiye uğradığında, Cumhurbaşkanı hükümetin ve parlamentonun yetkilerini tek başına kullanabilir.

2. ABD'nin Klasik Başkanlık Sistemindeki Denetim ve Denge Mekanizmaları

ABD modeli, yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle ayrıldığı **sert güçler ayrılığına** dayanır. Bu sert ayrılığa organlar birbirinin varlığına son veremediği için (fesih veya gensoru yoktur), sistemin kilitlenmesini ve bir erkin diktatörleşmesini önlemek amacıyla **“Frenler ve Dengeler” (Checks and Balances)** sistemi kurulmuştur.

Karşılıklı Fren ve Denetim Araçları

- **Yürütmenin Tekliği ve Ayrılığı:** Yürütme tek başına başkandır. Bakanlar meclis dışından atanır; meclis üyesiyseler istifa etmek zorundadırlar ve sadece başkana sorumludurlar.
- **Güçleştirici Veto (Başkanın Yasamayı Frenlemesi):** Başkanın yasa tasarısı sunma yetkisi yoktur. Ancak kongrenin kabul ettiği yasaları veto edebilir. Bu vetoyu aşmak çok zordur; yasanın tekrar kabul edilebilmesi için kongrenin her iki kanadının (Temsilciler Meclisi ve Senato) **ayrı ayrı en az 2/3 çoğunlukla** yasayı onaylaması gerekir.
- **Senato Onayı (Yasamanın Yürütmeyi Frenlemesi):** Başkan tüm yüksek kamu görevlilerini ve yüksek mahkeme üyelerini seçer ancak bu kişilerin göreve başlayabilmesi için **Senato tarafından onaylanması** şarttır. Bu sayede yasama, yürütmenin aşırı kadrolaşmasını engeller.
- **Yargısal Denetim (Yargının Yasama ve Yürütmeyi Frenlemesi):** Federal Yüksek Mahkeme, hem parlamentonun çıkardığı yasaları hem de başkanın işlemlerini anayasaya uygunluk yönünden denetler ve aykırı gördüklerini yürürlükten kaldırır.
- **İstisnai Görevden Alma (Impeachment):** Normalde meclis başkanı düşüremez. Ancak başkan anayasayı ihlal eder veya çok ciddi bir suç işlerse, Temsilciler Meclisi basit çoğunlukla başkanın suçları; Senato ise 2/3 çoğunlukla yargılayıp görevden alabilir.

ABD Sisteminin Tıkanmadan Çalışmasını Sağlayan Yan Unsurlar

Sert güçler ayrılığı sisteminin kilitlenmesini önleyen en önemli dinamikler anayasa dışı toplumsal ve siyasal altyapıdır:

- **Disiplinsiz Parti Yapısı:** ABD’deki iki büyük partide “parti disiplini” yoktur; milletvekilleri partilerinden bağımsız oy kullanabilirler. Bu sayede başkan, kendi partisi kongrede çoğunluk olmasa bile her bir yasa tasarısı için farklı milletvekilleriyle ittifaklar kurarak sistemi işletebilir.
- **Sık Yenilenen Seçimler:** Başkan 4 yıllığına seçilir (en fazla 2 kez). Ancak kongre seçimleri 2 yılda bir yapılır; Temsilciler Meclisi’nin bütünü ve Senato’nun 1/3’ü iki yılda bir yenilenir. Bu durum halkın yeni eğilimlerinin kongreye yansımaları sağlar ve başkanın otoriterleşmesini sınırlar.
- **Güçlü Çevre Faktörleri:** Gerçek bir federalizmin (eyaletlerin kendi münhasır yetkilerinin) varlığı, bağımsız yargı ve başkanın hesap vermesini sağlayan tamamen bağımsız medya yürütmenin gücünü çevreleyen en büyük kalelerdir.

İki Modelin Kısa Bir Karşılaştırması

Özellik	Fransa (KYBS)	ABD (Klasik Başkanlık)
Yürütme Yapısı	İki başlı (CB ve Bakanlar Kurulu).	Tek başlı (Sadece Başkan).
Fesih Yetkisi	CB meclisi şartsız feshedebilir.	Fesih yetkisi kesinlikle yoktur.
Veto Türü	Geciktirici Veto.	Güçleştirici Veto (2/3 çoğunluk gerekir).
Bakanların Durumu	Parlamentoya karşı sorumludurlar.	Sadece başkana karşı sorumludurlar.
Kilitlenme Çözümü	Erken seçim veya Cohabitation ile aşılr.	Esnek parti ittifakları ve uzlaşa ile aşılr.

Her iki model de kendi toplumsal dinamikleri ve uzlaşma kültürleri içinde birer denge mekanizması oturtmayı başarmıştır.

1. Sosyal Devletin Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi

Sosyal devlet anlayışı, klasik liberal devletin “jandarma devlet” (sadece adalet ve güvenlikle sınırlı devlet) modelinin toplumsal sorunlara çözüm üretememesi sonucunda bir ihtiyaç olarak doğmuştur.

- **Sanayi Devrimi ve İşçi Sınıfının Doğuşu:** Anayasacılığın üçüncü evresinde, Sanayi Devrimi ile birlikte proletarya (işçi sınıfı) adı verilen yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfının örgütlenme özgürlüğü mücadelesiyle birlikte; **çalışma, konut, sağlık ve asgari ücret** gibi sosyal hak talepleri tarihte ilk kez güçlü bir şekilde dile getirilmiştir.
- **Vahşi Kapitalizmin Çöküşü ve Devlet Müdahalesi:** 19. yüzyılda serbest piyasa ekonomisinin ve yasa önünde eşitlik ilkesinin adil bir düzen yaratacağı varsayılıyordu. Ancak kapitalizmin tekelleşmesi toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiş ve hakların sadece varlıklı kesim tarafından kullanılabilmesine yol açmıştır. Özellikle **1929 Dünya Ekonomik Bunalımı**, devletin ekonomik ve toplumsal alana müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır.

2. Sosyal Devletin İdeolojik Temeli: Sosyal Demokrasi

Sosyal devlet modeli, gücünü büyük ölçüde **Sosyal Demokrasi** ideolojisinden alır. Sosyal demokrasi, siyasal liberalizmin araçlarını (demokrasi, haklar vb.) reddetmez; aksine kabul eder. Ancak liberalizmin eksik bıraktığı noktaları şu ilkelerle tamamlar:

- **Fırsat Eşitliği İlkesi:** Sadece kanun önünde eşit olmak toplumsal adaleti sağlamaya yetmez. Doğuştan ekonomik veya toplumsal dezavantajlarla dünyaya gelen bireylere devlet eliyle şans ve olanak eşitliği (fırsat eşitliği) tanınmalıdır. Böylece toplumsal eşitsizliklerin olumsuz etkileri törpülenir.
- **Onurlu Yaşam Hakkı:** Sosyal demokrasinin en temel kabulü, her bireyin onurlu bir yaşam sürmeyi hak ettiğidir. Bu hakka ulaşılması için devletin hem toplumsal hem de ekonomik alana müdahale etmesi meşru ve gerekli görülür.

3. Anayasa Hukukundaki Araçları ve İşlevleri

Bir devletin “Sosyal Devlet” niteliği kazanması, anayasal metinlere yansıyan belirli teknik kavramlar ve işlevler aracılığıyla somutlaşır:

Sosyal Anayasa Kavramı

Ekonomik ve sosyal hakları açıkça düzenleyen anayasalara “**Sosyal Anayasa**” denir. Eğer bir anayasa metninde bu haklar hiç yer almıyorsa (örneğin 1787 tarihli klasik liberal ABD Anayasası), o anayasa sosyal bir anayasa olarak nitelendirilemez.

Yönlendiricilik İşlevi ve Program Hükümleri

Sosyal anayasalar, geleceğe ilişkin ekonomik ve toplumsal hedefler öngörerek devlet organlarına rehberlik eder (Yönlendiricilik İşlevi). Bu doğrultuda anayasalara eklenen geleceğe yönelik hedeflere **Program Hükümleri** denir.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasaların çoğunda bu hükümler ağırlık kazanmıştır.

4. Türk Anayasalarında Sosyal Devlet Yaklaşımı

Metindeki verilere göre, Türk anayasal tarihinde sosyal devlet unsurlarının gelişimi kronolojik olarak şu şekildedir:

Anayasa Dönemi	Sosyal Devlet Karakteri ve Özellikleri
1924 Anayasası	Klasik çerçevede bir anayasadır ve temelde iktisadi bir vizyon barındırmaz. Sosyal haklar bakımından sadece “ <i>Eğitim herkese parasızdır</i> ” ifadesi yer alır; bunun dışında bir sosyal düzenleme içermez.
1961 Anayasası	Türk tarihinin ilk kazuistik (ayrıntılı) ve sosyal anayasasıdır . İlk kez karma ekonomik modeli benimsemiş, yerel yönetimlere ve üniversitelere özerklik tanımış ve devlete program hükümleriyle sosyal ödevler yüklemiştir.
1982 Anayasası	Temelde devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlasa da sosyal haklar ve program hükümleri barındırmaya devam etmiştir. Ancak sosyal devlet uygulamalarına çok net bir hukuki sınır getirmiştir.

Önemli Not (1982 Anayasası Madde 65 Sınırı): 1982 Anayasası, 65. maddesiyle ekonomik ve sosyal haklar başlığı altında devlete pek çok ödev yüklemiştir. Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesinde devletin sorumluluğunu “**mali kaynaklarının yeterliliği**” şartına bağlayarak sosyal devlet uygulamalarına bütçesel bir sınır çizmiştir.

Anayasa Hukuku Bağlamında Temel Hak ve Özgürlükler

Anayasa hukukunun en temel konularından biri, siyasal iktidar karşısında **bireylerin hak ve özgürlüklerinin düzenlenmesi ve güvence altına alınmasıdır**. 1789 Fransız Devrimi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne (İYHB) göre, bir metnin bugünkü anlamda modern bir anayasa sayılabilmesi için “erkler ayrılığı” ile birlikte “insan haklarını tanıyıp düzenlemesi” şarttır. Temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan ve siyasal iktidarı çeşitli araçlarla sınırlayan devlet yapısına ise **anayasal devlet** denir.

Tarihsel Gelişim Süreci ve Hak Belgeleri

Bireysel hakların anayasal düzlemde hukuki birer norm haline gelmesi, burjuva ve işçi sınıfının tarihsel mücadelelerine dayanır.

Küresel Dönüm Noktaları

- **Magna Carta (1215):** Tarihteki ilk anayasal belge kabul edilir; suçsuz ceza olamayacağı, suç ve cezanın orantılılığı, mülkiyet/miras hakları ve ülkeye giriş-çıkış serbestisi gibi hakları krala karşı güvenceye almıştır.
- **Habeas Corpus Act (1679):** Keyfi tutuklamalara karşı en eski ve temel güvencedir; tutuklanan kişinin en kısa sürede yargıç karşısına çıkarılmasını zorunlu kılar.
- **Bill of Rights (Haklar Yasası - 1689):** Parlamentoda ifade özgürlüğünü getirmiş ve yasaların kral dahil herkesi bağlayacağını ilan etmiştir.
- **Virginya Anayasası ve ABD Bağımsızlık Bildirgesi (1776):** Doğal haklar kuramına dayalı ilk haklar bildirgesini barındırır ve mülkiyet hakkını anayasal güvenceye kavuşturur.
- **Sosyalist Anayasacılık (1917):** Burjuva sınıfının talep ettiği klasik haklar (ifade, basın, mülkiyet, dolaşım) yerine; çalışma, konut, sağlık ve asgari ücret gibi **sosyal ve ekonomik hakları** ön plana çıkarmıştır.

Osmanlı-Türk Anayasacılığında Hakların Seyri

- **Sened-i İttifak (1808) ve Islahat Fermanı (1856):** Kişi güvenliği, suç ve cezaların yasallığı, işkence yasağı, ibadet/din özgürlüğü ve vergide eşitlik gibi ilk kazanımlar bu belgelerle getirilmiştir.
- **1876 Kanun-i Esasi:** Kanun önünde eşitlik, kişi özgürlüğü, basın ve mülkiyet gibi hakları tanımıştır; ancak hükümete saptanan kişileri sürgüne gönderme yetkisi veren 113. madde nedeniyle bu haklar uzun süre güvencesiz kalmıştır. 1909 değişiklikleriyle sansür yasaklanmış, toplantı ve dernek kurma özgürlükleri eklenmiştir.
- **1961 Anayasası:** Türk anayasa tarihindeki en özgürlükçü modeldir; temel hak ve özgürlükleri genişçe tanımlayarak yargısal güvence (Anayasa Mahkemesi) altına almıştır.
- **1982 Anayasası:** Otorite-özgürlük dengesinde devlet otoritesini güçlendirmeyi seçmiş; hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına yönelik son derece ayrıntılı (kazuistik) düzenlemeler (örneğin 5 fıkradan oluşan din ve vicdan özgürlüğü maddesi) getirmiştir.

Anayasa Tipleri ve Hakların Güvencesi

Bir anayasanın metinsel yapısı, temel hakların korunma derecesini doğrudan belirler:

Anayasa Tipi	Temel Hak ve Özgürlüklere Etkisi
Çerçeve Anayasa	Hakları genel hatlarıyla tanımlar fakat detaylı güvenceye almaz; sınırların çizilmesini tamamen yasama organının takdirine bırakır (Örn: 1924 Anayasası).
Kazuistik Anayasa	Hakları en ince ayrıntısına kadar düzenler. Siyasal iktidarın hakları kısıtlama marjını daraltarak güvence sağlar; ancak her şeyi detaylandırma dürtüsü hakları fazla sınırlama riski de taşır (Örn: 1961 ve 1982 Anayasaları).
Sosyal / Çevresel Anayasa	Klasik hakların ötesine geçerek ekonomik-sosyal hakları ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını (doğayı bir hak öznesi olarak) düzenler.

Program Hükümleri Notu: Sosyal anayasalarda devlete yüklenen ödevler (sağlık, eğitim, konut sağlama vb.) gelecek hedeflerdir. 1982 Anayasası'nın 65. maddesinde olduğu gibi, devletin bu sosyal hakları yerine getirmesinin sınırı **mali kaynaklarının yeterliliği** olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Hukuk ve Hak Odaklı Yorum

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları devletlerin tamamen bir "iç meselesi" olmaktan çıkıp uluslararası bir boyut kazanmıştır. Eğer bir devlet kendi ülke sınırları içinde yaşayan kişilerin yaşam hakkını ağır ve sistematik şekilde ihlal ediyorsa, dış egemenliğin istisnası olarak **insani müdahale** ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (Roma Sözleşmesi) yargılama yetkisi doğar.

Anayasa Md. 90/5 Güvencesi: Usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar ile ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda **uluslararası antlaşma hükümleri esas alınır**.

Bu durum hukukta **hak odaklı yorumu** gerektirir: Çatışma anında hangi norm (kanun veya antlaşma) temel hakkı daha geniş ve etkili şekilde koruyorsa, yargıç o normu uygulamakla yükümlüdür.

Hakların Sınırlandırılması ve Siyasal Sistemler

Olağan Dönem Sınırları

Olağan dönemlerde yürütme organının tek başına temel hakları kısıtlama yetkisi yoktur. Çıkarılan olağan **Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK)** ile temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi haklar kesinlikle **düzenlenemez**; yürütme kararnamelerle yalnızca sosyal ve ekonomik haklara dokunabilir. Anayasada “kanunla düzenlenir” denilen hiçbir hak alanı kararnameye açamaz.

Olağanüstü Hal (OHAL) Rejimi

OHAL dönemlerinde hakların sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulması anayasanın **15. maddesindeki ilkeler** doğrultusunda yapılır. OHAL CBK’ları, olağan dönemdeki temel ve siyasi hak düzenleme yasaklarına tabi olmaksızın çıkarılabilir ancak bu önlemlerin OHAL ilan edilme nedeni ve bölgesiyle sıkı bir bağ içindedir; kalıcı sistem değişikliklerine yol açamaz.

Rejim Tiplerine Göre Hakların Durumu

- **Liberal Sistemler:** Hak ve özgürlüklerin devlete karşı korunabilmesi için güçlü bir sivil toplum, çoğulculuk, basın özgürlüğü ve yasama/yürütmeden tamamen bağımsız bir yargı düzeni şart koşar.
- **Otoriter Rejimler:** Sınırlı bir çoğulculuğa izin verilse de hak ve özgürlükler (özellikle negatif statü hakları) sistematik olarak ihlal altındadır; seçimler serbest ve adil değildir.
- **Totaliter Rejimler:** Bireyin devlet karşısında hiçbir gücü ve hakkı yoktur. Siyasal, ekonomik, kültürel farklılıklar tamamen reddedilir; bireyin özel yaşamı, ailesi ve ahlak anlayışı dahi devlet eliyle tek tipleştirilerek tüm özgürlükler yok edilir.

Devlet Fonksiyonlarının ve İşlemlerinin Ayırt Edilmesi: Maddi ve Organik Ölçüt

Devletin gerçekleştirdiği hukuki işlemlerin niteliğini ve hangi fonksiyona (yasama, yürütme, yargı) ait olduğunu saptayabilmek amacıyla hukuk doktrininde **maddi ölçüt** ve **organik ölçüt** olmak üzere iki temel yaklaşım kullanılmaktadır.

- **Maddi Ölçüt:** Bu yaklaşım, hukuki işlemi gerçekleştiren organın kimliğine bakmaksızın tamamen işlemin konusuna, içeriğine ve doğasına odaklanır. Maddi ölçüte göre devletin hukuki işlemleri üç katmana ayrılır: Genel, soyut, kişilik dışı, sürekli ve nesnel nitelikte olan **kural işlemler**; objektif bir hukuki durumun şartlarını belirleyen ya da subjektif hukuki durum oluşturan **subjektif (idari) işlemler**; iddia, tespit ve yaptırım aşamalarından oluşan **yargı işlemleri**. Ancak maddi ölçüt, devlet fonksiyonlarını net bir biçimde birbirinden ayırmada tek başına yetersiz kalmaktadır.

Çünkü yürütme organının tesis ettiği tüzük, yönetmelik ve kararname gibi tüm düzenleyici işlemler nitelikleri itibarıyla birer kural işlemidir ve maddi açıdan yasama işleminden ayırt edilemezler. Benzer şekilde yasama organı da her zaman genel-soyut kurallar koymaz; para basılmasına karar vermek, genel veya özel af ilan etmek ya da meclis soruşturması açmak gibi maddi bakımdan kural işlem niteliği taşımayan, subjektif ya da yargı benzeri işlemler gerçekleştirebilir.

- **Organik Ölçüt:** Fonksiyonların ayırt edilmesinde esas alınan daha güvenilir yaklaşım ise organik ölçüttür. Organik ölçüte göre hukuki işlemin içeriği veya maddi niteliği ne olursa olsun, **o işlemi yapan organa ve işlemin yapılış usulüne** bakılır. Bu doğrultuda yasama organı tarafından yapılan her işlem yasama işlemi, yürütme organı tarafından yapılan her işlem yürütme işlemi ve yargı organı tarafından yapılan her işlem yargı işlemi kabul edilir.

Yasama işlemi ile yürütme işlemi arasındaki en temel farklardan biri **yasallık ilkesi** ve normatif dayanak ilişkisidir. Yürütme (idare) işlemleri türevseldir; yani mutlaka bir kanuna dayanmak, gücünü kanundan almak ve dayandığı kanuna aykırı olmamak zorundadır. Buna karşılık yasama organı (parlamento), gerçekleştireceği yasama işlemini anayasa dışında herhangi bir alt hukuki norma dayandırmakla yükümlü değildir; anayasanın emir ve yasaklarına aykırı olmak kaydıyla doğrudan doğruya işlem tesis edebilir.

Yasama Fonksiyonu ve Yasama İşlemleri

Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından genel kurul iradesiyle kabul edilen ve hukuki sonuç doğuran işlemlere yasama işlemi denir. Meclis genel kurulu dışında başkanlık divanı veya komisyonlar gibi yapıların aldığı kararlar yasama işlemi niteliği taşımaz. Yasama işlemleri temel olarak **Kanunlar (Yasa)** ve **Parlamento Kararları** olmak üzere iki biçimde ortaya çıkar.

Yasama Yetkisinin Temel Özellikleri

Anayasa düzeni içinde yasama yetkisi üç ayırt edici özelliğe sahiptir:

1. **Yasama Yetkisinin Genelliği:** Parlamentonun, anayasaya aykırı olmak kaydıyla, dilediği konuyu dilediği ayrıntıda kanunla düzenleyebilme serbestisidir. Meclis yasa yaparken bireysel/subjektif atama veya doğrudan kişiye yükümlülük yükleme gibi idari ya da yargısal nitelikteki alanlara müdahale edemez. Ancak anayasa, belirli alanları münhasıran Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine (CBK) bırakarak genellik ilkesine istisnalar getirebilir (örneğin üst kademe kamu yöneticilerinin atanması ve bakanlıkların kurulması gibi durumlar). Yine de kanun ile CBK aynı alanda çatışırsa kanun hükümleri öncelikli olarak uygulanır.
2. **Yasama Yetkisinin Asliliği (İlkeliliği):** Yasama organının bir konuyu

düzenlerken anayasa dışında başka hiçbir hukuki işleme veya önceden verilmiş bir yasal izne ihtiyaç duymadan, ilk elden düzenleme yapabilmesidir.

3. **Yasama Yetkisinin Devredilmezliği:** Yasa gücünde kural koyma yetkisinin bizzat parlamentoya ait olması ve başka bir organa devredilememesidir. Geçmişte Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bu ilkenin bir istisnası olarak görülmekteyken, 2017 anayasa değişikliklerinin ardından anayasada “kanunla düzenlenir” denilen konuların sadece kanunla düzenlenebilmesi ve CBK’lerin kanunların altında yer alması sebebiyle günümüzde yürütmeye yasa gücünde kural koyma yetkisi devredilememektedir; bu nedenle devredilmezlik ilkesinin mutlak bir istisnası kalmamıştır.

Kanunlar (Yasa) ve Olağan Kanunlaşma Süreci

Hukuki bir işlemin şekli anlamda kanun sayılması, o işlemin anayasa ve içtüzükte öngörülen yasa yapım usullerine bağlı olarak TBMM tarafından kabul edilmesi anlamına gelir. Para basılması veya af ilanı gibi işlemler maddi açıdan kural işlem olmasalar bile meclis tarafından kanun şeklinde yapıldıkları için şekli anlamda kanun sayılırlar ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) denetimine tabi olurlar.

Olağan bir kanunlaşma süreci şu aşamalardan meydana gelir:

- **Teklif Aşaması:** Kanun yapım süreci, milletvekillerinin yazılı, imzalı ve gerekçeli olarak sundukları yasa teklifleri ile başlar (2017 değişikliği ile yürütmenin yasa tasarısı sunma yetkisi kaldırılmıştır). Tekliflerin hem bütünü hem de her bir maddesi ayrı ayrı gerekçelendirilmelidir; aksi halde meclis başkanlığı teklifi iade eder.
- **Komisyon Aşaması:** Meclis Başkanlığı, gelen teklifleri içeriğine göre uzmanlık alanlarına uyan komisyonlara (Anayasa, Plan ve Bütçe, Milli Savunma vb.) havale eder. Burada yasanın genel kurulda görüşülmesine esas teşkil edecek raporu hazırlayan komisyona **esas komisyon**, görüş bildiren komisyona ise **tali komisyon** denir. Komisyonlar, siyasi partilerin meclisteki güçleri oranında temsil edildiği ve yasaların teknik olarak olgunlaştırıldığı mutfaktır.
- **Genel Kurul Aşaması:** Komisyon raporu bastırılıp milletvekillerine dağıtıldıktan sonra kural olarak 48 saatlik bir hazırlık (serinleme) süresi beklenir. Ancak genel kurulda basit çoğunlukla alınacak bir kararla bu süre beklenmeden “öncelikli görüşme” yapılabilir. Genel kurulda önce teklifin tümü üzerinde görüşmeler açılır ve maddelere geçilmesi oylanır; maddelere geçiş reddedilirse süreç biter. Maddelere geçiş kabul edilirse, her bir madde üzerinde ayrı ayrı görüşme yapılır, değişiklik önergeleri tartışılır ve maddeler tek tek oylanır. Tüm maddelerin oylanması bittikten sonra metnin bütünü üzerinde son bir oylama gerçekleştirilir.

- **Toplantı ve Karar Yeter Sayıları:** Meclis genel kurulunun toplanabilmesi için üye tam sayısının en az üçte birinin (200 milletvekili) hazır bulunması şarttır. Karar alınabilmesi için ise (anayasada aksine bir nitelikli çoğunluk aranmıyorsa) toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu vermesi gerekir; ancak bu karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından (151 milletvekili) az olamaz.
- **Yayımlanma ve Veto Süreci:** Genel kurulda kabul edilen kanun yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde kanunu Resmi Gazete'de yayımlamak ya da bir daha görüşülmek üzere gerekçesiyle birlikte meclise geri göndermek (veto etmek) zorundadır. Meclisin, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen bir kanunu aynen kabul edip tekrar gönderebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun (en az 301 milletvekili) kabul oyu gerekir; bu sisteme **güçleştirici veto** denir. Meclis 301 oyla kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı'nın direnme hakkı kalmaz ve 15 gün içinde yayımlamak zorunda kalır. Kanunlar, metinde özel bir yürürlük tarihi belirtilmemişse Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.

Not: Yasama sürecini hızlandırmak amacıyla, geniş hacimli yasalarda maddelerin bloklar halinde oylandığı **Temel Yasa** yöntemi ya da birbiriyle ilgisiz çok sayıda konunun tek bir metinde birleştirildiği **Torba Kanun** yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler yasama hızını artırsa da komisyon sürecini etkisizleştirilmesi, gerekçesiz maddeler barındırması ve muhalefetin katılımını sınırlaması nedeniyle demokratik yasama tekniği ve saydamlık ilkeleri açısından ciddi eleştirilere tabidir.

Özel Nitelikli Kanunlar

Genel yasa yapım usullerinden sapan, anayasada özel olarak düzenlenen kanun türleridir:

- **Bütçe Kanunu:** Devletin ve kamu tüzel kişilerinin bir mali yıl içindeki gelir ve giderlerini gösteren ve harcama yapılmasına izin veren kanundur. Milletvekilleri bütçe kanun teklifi veremez; teklif münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından (1 Ocak) en geç 75 gün önce meclise sunulur. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en geç 55 gün içinde görüşülerek genel kurula sevk edilir. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe girmemesi halinde geçici bütçe kanunu çıkarılır; o da çıkarılamazsa bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirilme oranına göre artırılarak uygulanmaya devam eder. Bütçe kanununa bütçe dışı hiçbir hüküm konulamaz ve bu kanun AYM denetimine tabidir.
- **Kesin Hesap Kanunu:** Yürütmenin bütçe kanununa uygun hareket edip etmediğini denetleyen kanundur. Cumhurbaşkanı tarafından ilgili mali yılın bitiminden itibaren en geç 6 ay sonra meclise sunulur. TBMM bu denetimi Sayıştay aracılığı ile yapar; Sayıştay genel uygunluk bildirimini

meclise sunduktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek bütçe kanunuyla birlikte karara bağlanır.

- **Uluslararası Antlaşmaların Uygun Bulunması Hakkındaki Kanunlar:** Uluslararası antlaşmaları imzalama ve onaylama yetkisi yürütme organına (Cumhurbaşkanı'na) aittir. Ancak bu antlaşmaların iç hukukta etki doğurabilmesi ve devleti bağlaması için kural olarak TBMM'nin bir kanunla antlaşmayı "uygun bulması" gerekir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda antlaşma hükümleri esas alınır (Anayasa md. 90/5). Ayrıca, uluslararası antlaşmaların anayasaya aykırılığı iddiasıyla AYM'ye başvurulamaz.

Parlamento Kararları ve İçtüzük

TBMM'nin kanun adı altında yapmadığı, meclisin iç örgütlenmesini, çalışmalarını, seçme yetkilerini veya yürütme organıyla olan ilişkilerini düzenleyen ve genel kurulda kabul edilen hukuki işlemlere **Parlamento Kararı (PK)** denir.

- **Örnekler:** Meclis İçtüzüğü, savaş ilanı kararı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine izin verilmesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Yüce Divan'a sevk edilmesi, RTÜK, AYM ve HSK'ya üye seçilmesi, OHAL ilanının onaylanması veya süresinin uzatılması parlamento kararı biçiminde yapılır.
- **Yargısal Denetim:** Parlamento kararları, siyasi nitelikleri ağır bastığı için kural olarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmez ve **yargı denetiminin dışındadır**. Ancak anayasa bu kurala mutlak **üç istisna** getirmiştir:
 1. Meclis İçtüzüğü ve içtüzük değişiklikleri,
 2. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları,
 3. Milletvekilliğinin düşmesi kararları. Bu üç parlamento kararı, anayasaya ve içtüzüğe uygunluk süzgecinden geçirilmek üzere AYM denetimine tabidir.

Eylemli İçtüzük Değişikliği Doktrini: Meclis çoğunluğunun, normal şartlarda kanunla veya içtüzük usullerine uyularak yapılması gereken bir düzenlemeyi, sırf yargı denetiminden kaçırarak amacıyla alelade bir parlamento kararı şeklinde ihdas etmesini engellemek için AYM özel bir içtihat geliştirmiştir. AYM, önüne gelen bir meclis kararının ismine bakmaksızın içeriğini, amacını ve çözdüğü işin niteliğini inceleyerek, eğer gizli veya fiili bir içtüzük değişikliği saptarsa bunu **"eylemli içtüzük değişikliği"** olarak kabul eder ve anayasaya uygunluk denetimine tabi tutarak iptal edebilir.

Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri

1982 Anayasası'nın mevcut yapısında yürütme organı tekçi (monist) bir anlayışla sadece **Cumhurbaşkanı**'ndan oluşmaktadır ve yürütme hem bir yetki hem de bir görev olarak tanımlanmıştır. Yürütme organının gerçekleştirdiği işlemler idari işlem niteliğindedir ve kural olarak kanunların uygulanması amacını taşır. Ancak anayasal düzen içinde yürütme organına, doğrudan anayasadan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirebileceği birtakım **düzenleyici işlemler** tesis etme gücü de tanınmıştır. Bunların başında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmelikler gelir.

Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Yürütme organının olağan zamanlarda doğrudan anayasal yetkiye dayanarak çıkardığı düzenleyici işlemlerdir. Bu kararnamelerin anayasal sınırları oldukça sıkı kurallara bağlanmıştır:

- **Konu Sınırlaması:** Yalnızca yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılabilir. Anayasa'da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler bu kararnamelerle kesinlikle düzenlenemez; kararnamelere sadece sosyal ve ekonomik haklar konu edilebilir.
- **Kanunun Üstünlüğü:** Anayasa'da açıkça “kanunla düzenlenmesi öngörülen” konularda veya kanunda açıkça düzenlenen mevcut alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Eğer yürürlükte olan bir kanun hükmü ile bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi maddesi çatışırsa, normlar hiyerarşisi gereği **kanun hükümleri uygulanır**. Ayrıca TBMM, kararname ile düzenlenen bir alanda kanun çıkarırsa söz konusu kararname hükümsüz kalır.
- **Yargısal Denetim:** Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri meclisin onayına sunulmaz ancak anayasaya uygunluklarının denetlenmesi amacıyla doğrudan **AYM denetimine tabidir**.

Olağanüstü Hal (OHAL) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanı tarafından anayasada belirtilen haklı nedenlerle (savaş, ayaklanma, tabii afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım vb.) ilan edilen olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan özel nitelikli kararnamelerdir.

- **Genişletilmiş Yetki:** OHAL kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu anayasal sınırlamalara (madde 104/17) bağımlı değildir. Bu dönemde temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar da dahil olmak üzere (anayasanın 15. maddesindeki çekirdek haklar ve ilkeler gözetilmek suretiyle) düzenleme yapılabilir.
- **Hukuki Statüsü ve Denetim:** OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri **kanun hükmündedir**. Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün meclisin onayına sunulmak zorundadır ve TBMM'nin bu kararnameleri en geç

3 ay içinde görüşüp karara bağlaması şarttır. Bu kararnamele meclis denetimine tabi olmakla birlikte, anayasa koyucunun tercihleri doğrultusunda **AYM'nin yargısal denetiminin dışındadır**; yani aleyhlerine anayasaya aykırılık iddiasıyla iptal davası açılmaz.

Yönetmelikler

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri (belediyeler, üniversiteler vb.) tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Yönetmelikler normlar hiyerarşisinde kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin altında yer alır ve idari yargının (veya niteliğine göre Danıştay'ın) denetimine tabidir.

Yasama ve Yürütme İşlemlerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri

Hukuk düzeninde yer alan tüm normlar aynı etki ve kapsama sahip değildir; piramidi andıran bir kademelenme (hiyerarşi) içinde birbirine bağlanırlar. Her norm geçerliliğini ve hukuki gücünü kendisinin üstünde yer alan normdan alır; dolayısıyla alttaki bir norm üstteki norma aykırı olamaz.

1982 Anayasası düzeninde yasama ve yürütme işlemlerinin kademeli sıralaması ve birbirleriyle olan ilişkileri şu kurallara tabidir:

Kademelenme Sırası	Hukuki İşlem / Norm Türü	Temel Özellikleri ve İlişkileri
1. En Üst Kademe	Anayasa	Tüm hukuki işlemlerin üstündedir. Yasama, yürütme, yargı organlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır (md. 11). Hiçbir organ kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz (md. 6).
2. İkinci Kademe	Uluslararası Antlaşmalar (Temel Haklara İlişkin)	Kanunlarla aynı düzeydedir ancak temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar kanunla çatışırsa antlaşma hükümleri esas alınır (md. 90/5).

Kademelenme Sırası	Hukuki İşlem / Norm Türü	Temel Özellikleri ve İlişkileri
3. Üçüncü Kademe	Kanunlar (Yasa) & OHAL CB Kararnameleri	Şekli kanunlar ve kanun hükmünde sayılan OHAL kararnameleri bu düzeydedir. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz ve AYM tarafından denetlenir.
4. Dördüncü Kademe	Olağan Dönem CB Kararnameleri	Kanunların altında yer alan bir düzenleyici işlem türüdür. Kanunla düzenlenen alanda çıkarılamaz, kanunla çatışırsa kanun uygulanır; AYM denetimine tabidir.
5. Beşinci Kademe	Yönetmelikler	En alt düzeydeki düzenleyici işlemdir; hem kanunlara hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine uygun olmak zorundadır.

Aynı hiyerarşik kademede yer alan normlar arasında bir uyumsuzluk çıkması durumunda ise genel hukuk ilkeleri devreye girer: Aynı konuyu düzenleyen aynı ayrıntıdaki iki normdan **sonraki norm önceki normu örtülü (zımnen) olarak yürürlükten kaldırır** veya **sonraki özel norm, önceki genel normun önüne geçer**. TBMM İçtüzüğü ve alelade parlamento kararları gibi sadece meclisin iç işleyişine yönelik olan ya da üçüncü kişilere doğrudan etki doğurmayan işlemler ise, dış hukuki etki taşımadıkları gerekçesiyle bu klasik hak ve yükümlülük doğuran normlar piramidinin doğrudan içinde değerlendirilmeliler.